



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI KURNIAWAN, S.E.
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 29 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Athirah Raya No. A 1 Komp H Kalla RT/RW
001/003 Kelurahan Karampuang Kecamatan
Panakkukang Kota Makassar Prov. Sulawesi
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025
7. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Hal 1 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADRIANSYAH, S.H., FELIX HAHOLONGAN SILALAHI, S.H., MUHAMMAD TRI SAOKY, S.H., M.H., MUHAMMAD ARSYAD, S.H., SANDI SUBAGJA, S.H., M.H., Para Advokat dan Hukum pada **Kantor Hukum A²&S³ & Co.Counsellors at Law**, beralamat di Gedung Epicentrum Walk, Lantai 5, Unit A-525, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Khusus yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 79/SK/TPK /2025/PN.Bdg. tanggal, 15 April 2025

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan serta dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan Denda sebesar Rp.

Hal 2 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



100.000.000- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 929.000.000 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dan apabila para terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.488.500.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
2. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 4.352.600.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli);
3. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.572.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);
4. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.066.500.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
5. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.102.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);
6. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.865.400.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli).

Hal 3 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tahap I tanggal 07 Desember 2022 UPPK Mitra Tani Parahyangan, Koordinator Enang Supriadi Bin Sabki.(Copy)
8. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Nov 2022-30 Nov 2022) Asli;
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Dec 2022-31 Dec 2022) Asli;
10. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Jan 2023-31 Jan 2023) Asli;
11. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Feb 2023-28 Feb 2023) Asli;
12. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Mar 2023-31 Mar 2023) Asli;
13. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
14. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Sep 2022-30 Sep 2022) Asli;
16. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Okt 2022-31 Mar 2023) Asli;
17. 4 (empat) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
18. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.094.000.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan 2 (asli).
19. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.521.000.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera. (asli).
20. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.154.000.000.- Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara. (asli)
21. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.461.000.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan.(asli)
22. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.1.799.000.000.- Yayasan Taruna Tani Pangrango.(Asli)
23. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.384.000.000.- Yayasan lembah Giri Kencana. (asli)
24. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.035.000.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur. (asli)

Hal 4 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



25. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 1.521.000.000 Yayasan Agro Muda Sejahtera (asli).
26. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 2.154.000.000 Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (asli).
27. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 2.461.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan (asli).
28. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 1.094.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (asli).
29. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 1.799.000.000 Yayasan Taruna Tani Pangrango (asli).
30. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 2.384.000.000 Yayasan Lembah Giri Kencana (asli).
31. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp 2.035.000.000 Yayasan Taruna Agro Cianjur (asli)
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli.
33. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Daryono nomor rekening 2001065340502 (Asli)
34. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Daryono nomor rekening 1191985180 (Asli)
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja atas nama Daryono tanggal 09 November 2022 atas nama Daryono kepada Gamal Firdaus (Asli)
36. 1 (satu) bundle Daftar Absensi Pekerja Cipanas dan Warungkondang (Asli)
37. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian material yayasan Warungkondang (Asli)
38. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian materian yayasan Cipanas (Asli)
39. 1 (satu) bundel lembar perhitungan kegiatan pengembangan

Hal 5 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Agro Eduwisata Yayasan Warungkondang & Yayasan Cipanas
(Copy)

40. 1 (satu) bundel Nota & Kwitansi Pembelian dengan jumlah total Rp. 5.558.373.698 (lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022, desember 2022, januari 2023, februari 2023, maret 2023, dan print out nota dan kwitansi pembelian dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022, desember 2022, january 2023, dan februari 2023 (Asli)
41. 1 (satu) bundel kwitansi dengan jumlah total Rp. 1.119.994.894 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) (Asli).
42. 1 (satu) bundle dokumen CCO yang ditanda tangani oleh penerima manfaat (Asli).
43. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 05.01/SP/VIII/2022 atas nama Sherly Pratama Teja kepada Putranto Bc (Asli)
44. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 03.01/SP/VIII/2022 atas nama Aman Saeful Rahman kepada Putranto Bc (Asli)
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 07.01/SP/VIII/2022 atas nama Ade Suryana kepada Putranto Bc (Asli)
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 05.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
47. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 03.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 04.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
49. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 02.01/SP/VIII/2022 atas nama Mulyadi kepada Putranto Bc (Asli)
50. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 01.01/SP/VIII/2022 atas

Hal 6 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



nama Ridha Fuja Andina, S.Sp kepada Putranto Bc (Asli)

51. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 003.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
52. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 002.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
53. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 002.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
54. 2 (dua) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Penggunaan Skywalk (Asli)
55. 2 (dua) bundel Perhitungan Gelagar Skywalk Agropolitan Cipanas (Asli)
56. 1 (satu) bundel Review awal pengembangan Agrowisata Mitra tani Parahyangan Cianjur/Abdeling Cianjur (Asli)
57. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
58. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 16/KPTS/KU.010/B/KPA/04/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat

Hal 7 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
60. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/KPTS/KU.010/B/KPA/06/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
61. Pertanian Nomor 24/KPTS/KU.010/B/KPA/07/2022 Tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
62. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27/KPTS/KU.010/B/KPA/08/2022 Tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
63. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/KU.010/B/KPA/09/2022 Tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
64. 1 (satu) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 151/Kpts/KP.230/B.1/2/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)
65. 1 (satu) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 69/Kpts/KP.240/B/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)

Hal 8 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) akun Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO)
Username: yohansyah@pertanian.go.id Password: !Lapor123
(Asli)
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344
a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan
Desember 2022 (Copy).
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344
a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan
Desember 2023 (Copy).
69. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344
a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan
Desember 2023 (Copy).
70. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270010616330
a.n. Dimas Fajar Adriansyah Periode Bulan Januari sampai
dengan Desember 2023 (Copy).
71. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181
a.n. Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan
Desember 2022 (Copy).
72. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181
a.n. Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan
Desember 2023 (Copy).
73. 1 (satu) bundle Print Out Screen Shot Chat DIANA NUR
FATIMAH (Copy).
74. 1 (satu) bundle Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Nomor 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022
Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi
Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian
Tahun Anggaran 2022 (Copy).
75. 1 (satu) bundle Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Jalan Pertanian Nomor 271551/Kpts/PPK
10/REG/07/2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan
Pemerintah Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro
Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2022 (Copy).
76. 1 (satu) bundle Rincian Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2022
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2022 (Copy).

Hal 9 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



77. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 (Copy).
78. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktort Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Copy).
79. 1 (satu) bundle Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/15/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (Copy).
80. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari Tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "Skywalk View Cianjur" Di kebun Gedeh Nusantara VIII (Copy)
81. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Cianjur Nomor 30/Kep.286-BKAD/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur (Copy).
82. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) (Copy).
83. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H Abdullah Kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
84. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H. Daro kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
85. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan dari HUDIANTO HUSADA Kepada SANDI OCTA SUSILA Tanggal 3 Agustus 2022 (Copy).
86. 1 (satu) bundle Buku Tanah Hak Milik No. 11738 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Nyoya Diana Nur Fatimah (Copy).
87. 1 (satu) lembar data uang deposite tanah Warung Kondang.

Hal 10 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



(Copy)

88. 1 (satu) bukti transfer pada tanggal 05/01/2022 dari BCA Digital Sandi kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
89. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/04/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). (Copy).
90. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 29/04/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy),
91. 1 (satu) bukti lembar transfer pada tanggal 30/04/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
92. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04/05/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy)
93. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 09/05/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). (Copy)
94. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 25/05/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah). (Copy).
95. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/09/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (Copy).
96. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 10/10/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). (Copy).
97. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode September 2022 (Copy)
98. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode Januari 2023 (Copy)
99. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy).

Hal 11 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



100. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
101. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl. Warung Sila (Kabarez Resident No. 10) RT. 002/RW. 004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
102. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01443 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta NIB 09020906 15633 (Copy);
103. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 27/2023 Tanggal 13 Februari 2023 dari Pihak Penjual Tuan Ali Akbar Bahrish kepada Pihak Pembeli Tuan Andi Kurniawan (Copy).
104. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 04.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Wahyu (Asli)
105. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 06.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Enang Supriadi BinSabki (Asli)
106. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode September 2022 s/d Desember 2022 (Copy).
107. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode Januari 2023 s/d Mei 2023 (Copy).
108. 1 (satu) bundle Kegiatan Pengembangan Agroeduwisata AS BUILD DRAWING (ABD) Desa Padakati Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur.(Copy)
109. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata ARTALA, Cipanas. (Copy)
110. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata SHAMALA, Warung Kondang. (Copy)
111. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2022 (Copy)
112. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2023 (Copy)
113. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1316 Desa Nagrak

Hal 12 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak :
SANDI OCTA SUSILA . (Copy)
114. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1317 Desa Nagrak
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak :
SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
115. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1393 Desa Nagrak
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak
SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
116. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1311 Desa Nagrak
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak :
YANDI SEPTIADI, SANDI OCTA SUSILA, RAIKI AUGRAH
ILLAHI, DEDE PRI NURLELA
117. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092
a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan
Desember 2022 (Copy);
118. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092
a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan
Desember 2023 (Copy);
119. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992
a.n. PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai
dengan Desember 2022 (Copy);
120. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992
a.n. PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai
dengan Desember 2023 (Copy
(NOMOR 1 S/D 120 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)
121. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A15 5G Warna Hitam
(NOMOR 121DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
122. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl. Warung Sila (Kabarez
Resident No. 10) RT. 002/RW. 004 Kelurahan Cipedak,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
123. Uang Senilai Rp. 290.000.000 (Dua ratus Sembilan puluh juta
rupiah)
(NOMOR 122 S/D 123 DIRAMPAS UNTUK NEGARA
SELANJUTNYA DI PERHITUNGAN SEBAGAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
TERDAKWA ANDI KURNIAWAN)

Hal 13 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E., secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E., dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E. dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan segala barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan yang telah disita atas nama Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E., untuk dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E.;
5. Menyatakan biaya perkara dibebaskan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS – 04/M.2.27/Ft.1/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI KURNIAWAN** selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan**

Hal 14 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



saksi **DIANA NUR FATIMAH** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tanggal 03 Januari 2022 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **10/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 26 Januari 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **16/Kpts/KU.010/B/KPA/04/2022** Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 20 April 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022** Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **24/Kpts/KU.010/B/KPA/07/2022** Tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 04 Juli 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **27/Kpts/KU.010/B/KPA/08/2022** Tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Hal 15 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 01 Agustus 2022 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **33/Kpts/KU.010/B/KPA/09/2022** Tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 19 September 2022, Saksi **SANDI OCTA SUSILA** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) Selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur Nomor: 147.161/kep.1700.7/PP tanggal 15 Juli 2009 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani (KWT) berdasarkan Surat Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi **PUTRANTO BUDI CAHYONO** dan saksi **DARYONO** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) selaku Tim Ahli berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Manfaat Nomor: 04.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Lembah Giri Kencana, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 07.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Agro Cianjur, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan UPKK Mitra Tani Parahyangan, Surat perjanjian kerjasama Nomor: 05.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Tani Pangrango, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2002 dengan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi di bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili perkara ini,

Hal 16 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, melaksanakan kegiatan konservasi dan Rehabilitasi pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022 **melanggar**, ketentuan Pasal 6 ,Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h, Pasal 47 Ayat (4) , Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait Proses,Persiapan,Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp8.871.251.194,55** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 terdapat Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B.526312.RM dengan Total Pagu dalam DIPA Rp66.800.000.000, namun untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah),.
- Bahwa TERDAKWA **ANDI KURNIAWAN** selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah

Hal 17 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022 adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengarah : Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan

Penanggung Jawab Kegiatan/ PPK : Diana Nur Fatimah, S.P.

Asisten Perencanaan : Moch Burchanudin S.ST.Ak;

Moch Faisal, S.P;

Dian Kosasih, S.Si;

Atika Suri.

Asisten Administrasi dan Keuangan: Dimas Fajar Adriansyah, S.S;

Mukti Prabandari, A.MD;

Muthia Dara Alifvira;

Ismha Faradilla Nur Faiza;

Hal 18 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Medy Ronaldy Saputro, S.E

Asisten Monitoring dan Pelaporan : Yohansyah Siddiq, S.P;

Deni Nurcholiwardhani, S.P;

Armanda Baika Afnan, S.IP;

Mohammad Fariz, S.M;

Andi Kurniawan, S.E;

Aswin Septianto, S.IP;

Rizki Fremedia.

Pemegang Uang Muka : Ita Hidayati, S.P.

Koordinator : Ir. Baginda Siahaan, M.Sc.

Anggota : Febriyanto, SP.M.Sc

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV yaitu pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yaitu Penerima Manfaat
- Bahwa SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK melakukan koordinasi dengan saksi SANDI OCTA SUSILA terkait Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 dan menyampaikan kepada saksi SANDI OCTA SUSILA akan ditetapkan Kelompok Tani sebagai Penerima Manfaat, bahwa alasan Saksi DIANA NUR FATIMAH melakukan koordinasi dengan saksi SANDI OCTA SUSILA Atas perintah saksi IMAM MUJAHIDIN yang merupakan staf khusus Menteri Pertanian RI. Dikarenakan saksi SANDI OCTA SUSILA sebagai Duta Petani Milenial pada Kementerian Pertanian yang berdomisili di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH dan Saksi BURHANUDIN untuk menggunakan bantuan ahli sehingga Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK menunjuk Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di wilayah Cianjur yang tidak memiliki Sertifikasi sebagai

Hal 19 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pelaksana pekerjaan hanya dikarenakan Saksi DIANA NUR FATIMAH mengenal saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO pada saat Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Tangerang Provinsi Banten sebagai Tim Ahli.

- Bahwa selain itu sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata tahun 2022
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dari anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada SAKSI DIANA NUR FATIMAH Selaku PPK.
- Bahwa setelah mengetahui adanya Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN yang merupakan Sekretaris Desa Tegallega bahwa di Kabupaten Cianjur akan mendapatkan bantuan Pembangunan Agro Edu Wisata dari Kementerian Pertanian RI.
- Berdasarkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk calon penerima manfaat tidak memiliki ketentuan khusus akan tetapi saksi BURHANUDIN menyarankan kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk membentuk yayasan dengan alasan pembentukan yayasan untuk calon penerima manfaat sudah sesuai

Hal 20 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



dengan ketentuan Petunjuk Teknis Swakelola Tipe IV, oleh karena itu Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan saran tersebut kepada SAKSI AMAN SAEPUL RAHMAN untuk mendirikan Yayasan, kemudian saksi AMAN SAEPUL RAHMAN membentuk yayasan Taruna Agro Cianjur;

- Namun setelah mendirikan YAYASAN Taruna Agro Cianjur saksi AMAN SAEPUL RAHMAN mendapatkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN yang disampaikan melalui Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA bahwa untuk Bantuan Pemerintah dengan nilai Lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka disarankan untuk membentuk beberapa yayasan sebagai Calon Penerima Manfaat Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menyodorkan nama-nama rekan kelompok tani untuk dibuatkan yayasan agar dapat menerima bantuan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA mengurus pendirian yayasan yang akan didaftarkan sebagai calon penerima manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta nama-nama yang didaftarkan untuk hadir menandatangani akta pendirian yayasan, Kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat Yaitu:

a. Yayasan Taruna Agro Cianjur

Nama Penerima Manfaat	: Yayasan Taruna Agro Cianjur
Legalitas	
Akta Pendirian	: Notaris Ali Subhan, SH., MKn. Nomor Akta : 9 Tanggal 27 Mei 2022
Pengesahan	: Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-0011375.AH.01.04 Tahun 2022 Tanggal 28 Mei 2022
Pengurus	
Ketua	: Aman Saepul Rahman
Sekretaris	: Mulyana Priatna

Hal 21 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Muhammad Jaenudin
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000066
An. Yayasan Taruna Agro
Cianjur

b. Yayasan Lembah Giri Kencana

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Lembah Giri Kencana
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Pram Pambudi, SH.,
MKn.
Nomor Akta 3 Tanggal 19 Juli
2022
Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0015128.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus
Ketua : Wahyu
Sekretaris : Badrudin
Bendahara : Gunawan
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443422
An. Yayasan Lembah Giri
Kencana

c. Yayasan Taruna Tani Pangrango

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Taruna Tani Pangrango
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 14 tanggal 13 Juli

Hal 22 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan : 2022
: Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0014727.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 15 Juli 2022

Pengurus
Ketua : Sherly Pratama Teja
Sekretaris : Asep Sulaeman
Bendahara : Rafli M Apriliudin
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443216
An. Yayasan Taruna Tani
Pangrango

d. Yayasan Agro Muda Sejahtera

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Agro Muda Sejahtera

Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 8 tanggal 27 Mei
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0011373.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 28 Mei 2022

Pengurus
Ketua : Ridha Fuja Andina
Sekretaris : Malahudin
Bendahara : Udin Rusmana
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 18200500000033
An. Yayasan Agro Muda

Hal 23 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Sejahtera

e. Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara

Legalitas

Akta Pendirian : Notaris Bastriandi, SH., MKn.
Nomor Akta 11 tanggal 21 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0015131.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua : Mulyadi

Sekretaris : Muhammad Arfan Olipian

Bendahara : H. Abdullah

Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010452332
An. Agro Muda Sejahtera

- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Calon Penerima Manfaat pernah melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- Sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 di **Kec. Warungkondang** yang dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.

Hal 24 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Kemudian Sosialisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di **Kec. Cipanas** yang dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
- Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA juga pernah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Pendopo Cianjur yang dihadiri oleh Bupati Kab. Cianjur, Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur, Kabid Aset, Ketua Tim Teknis, Kabid PSP, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku Penerima Manfaat an. Yayasan Agro Muda Sejahtera untuk ekspose kepada Bupati Cianjur terkait perencanaan pembangunan dan untuk melakukan permohonan terkait salah satu lahan Pemerintah Daerah Kab. Cianjur yang berada di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas yang akan digunakan pada kegiatan pembangunan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1 /Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, Penerima Manfaat memiliki tugas sebagai berikut:
 - Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola;
 - Membuat RAB, Desain, dan RUK dalam rangka pelaksanaan kegiatan AEW;
 - Membangun dan menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan AEW;
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA mengkoordinir seluruh penerima manfaat untuk membuat dan menyiapkan seluruh dokumen proposal untuk kegiatan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata dan para penerima manfaat hanya menandatangani saja dokumen proposal tersebut serta dibantu oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli yang membuat

Hal 25 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), sedangkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 yang menyusun proposal, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata adalah masing-masing penerima manfaat

- Bahwa kemudian pengajuan dokumen Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), dilakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) oleh Tim Teknis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Namun pada faktanya pada saat kegiatan tersebut dilakukan diketahui bahwa Tim Teknis dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur belum terbentuk dan **Saksi SANDI OCTA SUSILA yang mengajukan dan menunjukkan lokasi tersebut langsung kepada pihak Kementerian Pertanian. Kemudian dari hasil identifikasi dan verifikasi CPCL, selanjutnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur menerbitkan Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Pengembangan Kawasan Agro Edu Wisata untuk 5 (lima) yayasan dan 2(dua) UPKK Kelompok Tani dengan uraian sebagai berikut:**

No.	Surat Rekomendasi	Nama Kelompok Tani (Penerima manfaat)
1	Nomor 512 25/4354/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Taruna Agro Cianjur
2	Nomor 512 25/4353/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Lembah Giri Kencana
3	Nomor 512 25/4355/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Taruna Tani Pangrango
4	Nomor 512 25/4369/HR tanggal 25 Juli 2022	Mitra Tani Parahyangan
5	Nomor 512 25/4368/HR tanggal 25 Juli 2022	Mitra Tani Parahyangan II

Hal 26 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



6	Nomor 512 25/4351/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Agro Muda Sejahtera
7	Nomor 512 25/4352/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

- Bahwa kemudian dilakukan Penetapan Penerima Manfaat untuk kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata, terdapat 7 (tujuh) Penerima Manfaat dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
1.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83762, 107,03531 LS/LU 1040,9 m Luas Lahan : 1600 m ² Nilai : Rp.2.035.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Taruna Agro Cianjur : Aman Saepul Rahman : 3203020107710358 : 085798033503 :182-00-5000006-6 : Yayasan Taruna Agro Cianjur : Bank Mandiri
2.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83792, 107,03607 LS/LU 1030,1 m Luas Lahan : 7200 m ² Nilai : Rp.2.384.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Lembah Giri Kencana : Wahyu : 3203021805900007 : 085156625405 :182-00-1044342-2 : Yayasan Lembah Giri Kencana : Bank Mandiri
3.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,8383, 107,03722 LS/LU Luas Lahan : 1010,8 m ² Nilai : Rp.1.799.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Taruna Tani Pangrango : Sherly Pratama Teja : 3203025104000003 : 085798000113 : 182-00-144321-6 : Yayasan Taruna Tani Pangrango



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
			: Bank Mandiri
4.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83989, 107,04064 LS/LU 910,8 m Luas Lahan : 2000 m ² Nilai : Rp.2.461.000.000	Nama Kelompok Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua UPKK Poktan Koordinator NIK Koordinator UPKK No. HP Koordinator UPKK Nomor Rekening UPKK Atas Nama Nama Bank	: Mitra Tani Parahyangan : Sandi Octa Susila : 3203021310920006 : 081213101992 : Mitra Tani Parahyangan : Enang Supriyadi : 3203021808740004 : 087719883121 : 1438549536 : Mitra Tani Parahyangan : BNI
5.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83971, 107,04621, LS/LU 888,4 m Luas Lahan : 2000 m ² Nilai : Rp.1.094.000.000	Nama Kelompok Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua UPKK Poktan Koordinator NIK Koordinator UPKK No. HP Koordinator UPKK Nomor Rekening UPKK Atas Nama Nama Bank	: Mitra Tani Parahyangan 2 : Iwan Hendrayana : 3203021501740005 : - : Mitra Tani Parahyangan 2 : Ade Suryana : 3203020306670008 : 085863545077 : 1438548102 : Mitra Tani Parahyangan 2

Hal 28 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
			: BNI
6.	Desa : Sindangjaya Kecamatan: Cipanas Kabupaten : Cianjur Koordinat : N : -6,83762 E : 107,0083 Luas Lahan : 2741,9 m ² Nilai : Rp.1.521.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Agro Muda Sejahtera : Ridha Fuja Andhina : 3203282704910006 : 08122475288 : 182-00-5000003-3 : Yayasan Agro Muda Sejahtera : Bank Mandiri
7.	Desa : Sindangjaya Kecamatan: Cipanas Kabupaten : Cianjur Koordinat : N : -6,75016 E : 107,00857 Luas Lahan : 1300,25 m ² Nilai : Rp.2.154.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Jaya Agropolitan Nusantara : Mulyadi : 3203281905690001 : 083817542811 : 181-00-1045233-2 : Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara : Bank Mandiri

- Bahwa saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK melakukan penunjukan Tim Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan nama-nama sebagai berikut:

Ketua : Nurul Hikmat, SP., MP
Anggota : Henny Purwaningsih, S.TP., MP
Bhakti Kurniyanto, S.Hut., M.Si
Dede Sutisna, SP
Encib BM, SP., M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH Selaku PPK Membuat Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur bahwa memberikan Rekomendasi Calon Penerima Calon Lokasi pada Kementerian Pertanian RI diberikan **sebelum Tim Teknis** menerima Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022.
- Bahwa saksi Nurul Hikmat selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur **baru menerima** Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur **pada sekitar bulan Agustus 2022** setelah Penetapan Penerima Manfaat.
- Bahwa kemudian dilakukan Penandatanganan Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penerima Manfaat untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat Perjanjian Kerja Sama	Penerima manfaat
1	18-08-2022	18 12 5 4/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Agro Muda Sejahtera
2	18-08-2022	18 12 5 5/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Hal 30 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



3	18-08-2022	18 12 5 2/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Lembah Giri Kencana
4	18-08-2022	18 12 5 1/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Taruna Agro Cianjur
5	18-08-2022	18 12 5 3/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Taruna Tani Pangrango Cianjur
6	18-08-2022	18 12 5 6/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	UPKK Mitra Tani Parahyangan
7	18-08-2022	18 12 5 7/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	UPKK Mitra Tani Parahyangan II

- Bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO setelah ditunjuk oleh saksi DIANA NUR FATIMAH untuk melaksanakan pekerjaan Agro Edu Wisata di wilayah Cianjur, dikarenakan tidak memiliki Surat perjanjian Kerjasama antara Tim Ahli dengan Pihak Kementerian Pertanian RI, pada saat proses pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata sedang berjalan saksi BURHANUDIN menyarankan agar Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO membuat surat perjanjian antara Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO dengan para Penerima Manfaat yang dibuat seakan-akan penerima manfaat yang melakukan penunjukan terhadap Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli sebelum pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Manfaat Nomor: 04.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Lembah Giri Kencana;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 07.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Agro Cianjur;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan UPKK Mitra Tani Parahyangan;
 - Surat perjanjian kerjasama Nomor: 05.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Tani Pangrango;



- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2002 dengan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegallega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran Cipanas sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;
- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPPK Tani Mitra Tani Parahyangan;
- pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu miliar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.

Hal 32 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di **Kec. Cipanas** adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dibangun di beberapa lahan yaitu sebagai berikut:
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk disewa dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900	101.500.000

Hal 33 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



				m ² untuk 5 tahun	
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000
4	11 Jan 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000
Jumlah					286.500.000

- Bahwa Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera **adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur**, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 **tanggal 2 September 2022** tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Adalah **milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2)** yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dengan Luas lahan yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun dengan kompensasi senilai Rp191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa terhadap lahan milik PTPN VIII GEDEH NUSANTARA tidak dapat disewakan kepada Yayasan sehingga saksi SANDI OCTA SUSILA

Hal 34 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



berinisiasi membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan tersebut. Pendirian CV. Taruna Agro Lestari dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA yang dibantu oleh stafnya yaitu SAKSI ASEP RUHIYAT alias AANG ke Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn. dengan mendaftarkan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN sebagai Direktur dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN sebagai wakil direktur CV. Taruna Agro Lestari. Hal tersebut dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA

- Bahwa kemudian setelah CV TARUNA AGRO LESTARI dibentuk, mengajukan permohonan Kerjasama Lahan sesuai dengan Surat Permohonan CV Taruna Agro Lestari Nomor 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VIII yaitu 180.000 M² atau 18 Hektar. akan tetapi, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 diberikan lahan sebesar 50.000 M² atau (5 Hektar)
- Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN baru mengetahuinya Sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada saat saksi SANDI OCTA SUSILA meminta Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menandatangani dokumen permohonan kerjasama lahan dengan PTPN dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama: PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua: PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- Bahwa semua dokumen terkait pendirian dan pendaftaran CV. Taruna Agro Lestari disimpan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA. total yang telah dibayarkan oleh CV. Taruna Agro Lestari ke PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah senilai Rp. 117.832.545,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan untuk pembayaran tahun ke-3 (tahun 2024) belum dibayar oleh CV. Taruna Agro Lestari.dengan rincian sebagai berikut:

Hal 35 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



No	Tanggal	Pembayaran ke PTPN VIII	Jumlah
1	13 September 2022	Kompensasi Ganti Rugi Tanaman Terbongkar	46.777.905,00
2	13 Oktober 2022	Pembayaran Tahun ke-1	34.660.800,00
3	16 Desember 2023	Pembayaran tahun ke-2	36.393.840,00
Jumlah			117.832.545,00

- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan kepada tujuh penerima manfaat yang diterima melalui dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah penerima manfaat mengajukan usulan/permohonan transfer dana, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 21/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran



2022 untuk dapat melakukan pencairan anggaran tersebut para penerima manfaat perlu memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Proposal dari Penerima Manfaat;
 - Surat Rekomendasi Penerima Manfaat dari Dinas Pertanian;
 - Pentapan Penerima Manfaat dari PPK;
 - Ringkasan Kontrak yang di tandatangi PPK per Penerima Manfaat;
 - Kuitansi Pencairan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Penerima Manfaat yang diketahui Kepala Dinas Pertanian;
 - Permohonan Transfer setiap Tahapan;
 - Surat Pernyataan Mutlak setiap Tahapan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Pernyataan tidak alih fungsi lahan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Penugasan UPKK dari Penerima (untuk penerima kelompok tani);
 - Laporan Verifikasi dan Validasi Lapang Usulan CPCL;
 - Rencana Usulan Kerja Kelompok Penerima Manfaat;
 - LPJ 70% Tahap I untuk pencairan Tahap (untuk pencairan tahap ke II)
- bahwa untuk proses pencairan tahap I para penerima manfaat diminta oleh saksi BURHANUDIN melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk datang ke Hotel Crystal Jakarta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis dan Melengkapi serta menandatangani Berkas Dokumen untuk Pencairan Tahap I.
- Bahwa transfer uang Tahap I dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 26 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022. Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA, pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan

Hal 37 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO.

- Bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO Kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN. Selain itu, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan Saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Kemudian keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah **Rp.7.415.500.000.-** (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 38 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan Tahap I Terdakwa ANDI KURNIAWAN menitipkan 15 amplop kepada SAKSI SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 600.000.000,- berdasarkan kesepakatan awal untuk pembayaran sewa lahan, akan tetapi Saksi DIANA NUR FATIMAH memotong sebesar Rp. 300.000.000,- yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan Pelatihan, namun pada kenyataannya pelatihan tersebut tidak pernah dilaksanakan, kemudian sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- untuk sewa lahan diserahkan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian terhadap permintaan tersebut, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- dan kemudian saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,- disimpan oleh saksi BURHANUDIN.
- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH pada saat pelaksanaan pekerjaan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur pernah meminjam rekening BANK MANDIRI saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1270010616330, selain itu juga Saksi DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening : 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DIANA NUR FATIMAH.
- Bahwa setelah beberapa waktu pencairan Tahap I saksi SANDI OCTA SUSILA pernah menerima uang dari Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang dititipkan melalui melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG secara tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA. Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN meminta kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal 39 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangunan Agro Edu Wisata Di wilayah Cianjur pada 2 (dua) lokasi yaitu Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melakukan pekerjaan pembuatan gambar desain bangunan dan kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyerahkan seluruh pekerjaan konstruksi kepada Saksi DARYONO baik dalam pemilihan tenaga kerja, pembelian material, dan pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa Saksi DARYONO dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata baik di Kec. Warungkondang dan Kec. Cipanas tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak sesuai dengan design gambar yang dibuat oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO;
- Bahwa selain itu juga uang pencairan Tahap I yang dikuasai oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN dipergunakan untuk melakukan pembayaran Sewa Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, sebesar Rp286.500.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua yayasan AGRO MUDA SEJAHTERA melalui Transfer sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening : 1270011102181 yang dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga Tunai yang dibayarkan oleh Saksi MULYADI selaku ketua yayasan Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)

Hal 40 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi SANDI OCTA SUSILA bersama Terdakwa ANDI KURNIAWAN secara pribadi pernah bertemu dengan Sdr. Imam Taufik (Alm) melalui Saksi HARDJANTO MICHAEL untuk membeli tanah/lahan yang berlokasi di Daerah Lojikolot Kab. Cianjur dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap/cicil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui saksi SANDI OCTA SUSILA. Namun hingga saat ini jumlah yang telah dibayarkan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA untuk lahan/tanah tersebut adalah sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 05 Januari 2022 transfer dari Rekening BCA Digital milik Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 April 2022 setor tunai Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 April 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 April 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 04 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 09 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 29 Mei 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Hal 41 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 September 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 10 Oktober 2022 transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi BURHANUDIN memerintahkan Saksi DIAN KOSASIH selaku Anggota Asisten Perencanaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan untuk melengkapi seluruh dokumen pencairan Tahap II dengan alasan percepatan pencairan yang kemudian Saksi DIAN KOSASIH menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi DARYONO dan besok harinya Saksi DARYONO sudah mengembalikan berkas pencairan Tahap II tersebut yang sudah ditandatangani seluruhnya oleh penerima manfaat, akan tetapi Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur dan seluruh penerima manfaat tidak pernah menandatangani Dokumen Permintaan Pencairan maupun Dokumen Administrasi lainnya yang digunakan untuk pencairan Tahap II, bahwa saksi DARYONO meminjam seluruh Stempel Yayasan kepada saksi ASEP RUHIYAT alias AANG yang digunakan untuk melengkapi dokumen administrasi Pencairan Tahap II;
- Bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN,
- Untuk pencairan tahap II dengan total senilai **Rp. 4.034.400.000,-** (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi KURNIAWAN melaporkan uang tersebut kepada saksi DIANA NUR FATIMA dan kemudian sisanya sekitar

Hal 42 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Rp1.788.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) disetor kembali ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sedangkan pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukkan ke rekening Sdr. Adit (anak saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. **2.854.000.000,-** (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Bahwa total yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA pada pencairan Tahap I sebesar **Rp. 7.415.500.000,-** dan Tahap II sebesar **Rp. 2.854.000.000,-** sehingga totalnya adalah sebesar **Rp. 10.269.500.000** (sepuluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mekanisme permohonan anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Agro Edu Wisata baik dari sdr. Adit (Anak Dari Daryono), Saksi DARYONO, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan saksi BAMBANG WIDIASMORO mengajukan melalui Pesan WhatsApp Group yang telah dibuat. baik untuk operasional, pembelian material dan untuk pembayaran tenaga kerja kemudian seluruh Permohonan tersebut Dilakukan Pembayaran Secara TRANSFER Melalui Rekening BNI maupun Mandiri milik Saksi ARI WICAKSANA kepada Rekening yang mengajukan Permohonan Pencairan Uang Tersebut.
- Bahwa kemudian pada pencairan Tahap II Terdakwa ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk transport masing masing penerima manfaat sebesar Rp2.000.000,- untuk 5 kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta. Kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,-
- Bahwa sebagaimana yang tercantum Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian dengan masing-masing penerima manfaat bahwa para penerima manfaat

Hal 43 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sanggup melaksanakan pekerjaan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama yaitu tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Akan tetapi penyelesaian pembangunan AGRO EDU WISATA di wilayah kabupaten Cianjur baru dapat diselesaikan oleh Sekira bulan April Tahun 2023. Namun, terhadap Pencairan Tahap II sebesar 30% tetap dilaksanakan walaupun diketahui bahwa Progres pekerjaan Belum selesai 100%

- Bahwa Tim Teknis Kegiatan tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur baik Kegiatan di Kec. Cipanas maupun di Kec. Warungkondang namun tetap dibuatkan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan atas permintaan saksi DIANA NUR FATIMAH dan ditandatangani oleh Tim Teknis kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
1	28-02-2023	521.12/1362.1/PSPLUH	Yayasan Agro Muda Sejahtera	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
2	28-02-2023	521.12/1362.2/PSPLUH	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
3	28-02-2023	900/1362.10/PSP.LUH	Yayasan Lembah Giri Kencana	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
4	28-02-2023	900/1362.9/PSP.LUH	Yayasan Taruna Agro Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp



No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
				- unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
5	28-02-2023	900/1377.8/PSP.WH	Yayasan Taruna Tani Pangrango Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp Sisa dana Rp0,-
6	28-02-2023	900/1377.5/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
7	28-02-2023	900/1362.9/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan II	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-

- Bahwa seluruh penerima manfaat tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan Agro Edu Wisata di wilayah Kab. Cianjur akan tetapi Saksi BURHANUDIN memerintahkan Saksi DIAN KOSASIH untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menyesuaikan data-data yang didapat dari saksi DARYONO yang bukan berasal dari penyedia jasa dan barang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dokumen yang Saksi DIAN KOSASIH buat dan tandatangani yaitu seluruh Kwitansi dan Nota Pembelian yang berasal dari UD Sinar Berkah, sedangkan untuk Kwitansi dan Nota Pembelian selain dari UD Sinar berkah yang membuat dan menandatangani adalah Sdr. Mohammad Fariz, Saksi ASWIN SEPTIANTO dan Saksi MEDY

Hal 45 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



RONALDY SAPUTRO berdasarkan perintah Saksi BURHANUDIN dan sedangkan untuk Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penerima Manfaat yang waktunya bersamaan dengan pembuatan dan penandatanganan Kwitansi Nota Pembelian kemudian laporan pertanggungjawaban yang dipalsukan tersebut diunggah ke Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI;

- Bahwa selanjutnya dikarena pengerjaan proyek belum dapat diselesaikan dikarenakan Anggaran sudah Habis sehingga sekitar bulan Februari – April Tahun 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar **Rp. 754.110.000** (tujuh puluh lima empat ratus juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 77.000.000,-**
- Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 35.000.000,-**
- Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 18.110.000,-**
- Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari Saudara Ari Wicaksana sebesar **Rp. 10.000.000,-**
- Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saudara Bambang sebesar **Rp. 200.000.000,-** (pengembalian peminjaman Saudara Bambang);
- Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Bambang sebesar **Rp. 14.000.000,-** (pengembalian biaya admin Saksi BAMBANG WIDIASMORO);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar **Rp. 400.000.000,-** (tambahan dana dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Dr. FAHRURRAZI, M.Si. yang merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP RI) tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

- Sebagaimana diatur pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe IV, namun swakelola Tipe III.

Hal 46 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Adanya kondisi Tim teknis dari dinas yang dibentuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi) penerima manfaat akan tetapi tim teknis tidak melaksanakan fungsi tersebut karena tim teknis tersebut dibentuk setelah adanya calon penerima dan calon lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022. Hal ini juga bertentangan pula dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Adanya kondisi penerima manfaat tidak melaksanakan kegiatan tersebut melainkan bekerjasama dengan pihak lain yaitu Pihak ke-3 (Tim Ahli) yang diketahui oleh pihak kementerian yang tim ahli yang mengerjakan kegiatan tersebut serta pihak ke-3 tersebut merupakan perorangan yang terpisah dengan Penerima Manfaat serta sertifikasi konstruksi yang sudah tidak aktif yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara Tim Ahli dengan Penerima Manfaat, tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Terkait penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dimana penerima manfaat hanya diperbantukan untuk pekerjaan kasar (kuli) pada kegiatan tersebut, hal ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya swakelola 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
- Terkait penerima manfaat dan tim teknis tidak pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 dimana tandatangan pada dokumen tersebut dipalsukan namun uang pencairan tahap 2 tetap dicairkan serta laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tidak sesuai/palsu, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Hal 47 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Sebagaimana diatur pada pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat: a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan.
- Secara umum diatur pada Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, bahwa dalam tahapan persiapan swakelola, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam Penetapan Penyelenggara Swakelola, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi

Hal 48 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola Tipe IV.

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Dalam tahapan pelaksanaan, Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Setelah selesai sesuai kontrak, Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

Hal 49 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam Swakelola Tipe IV, sesuai dengan ketentuan Angka 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, **bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.**
- Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:
 - Pasal 6 terkait prinsip pengadaan
 - Pasal 7 terkait etika pengadaan
 - Pasal 16 terkait tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola
 - Pasal 47 terkait pelaksanaan swakelola
 - Pasal 48 terkait pembayaran swakelola
 - Pasal 49 terkait pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
 - Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik yang terpasang pada pekerjaan konstruksi Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor : B/8036/PL.1/HK.06.00/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Agro Edu Wisata di kecamatan Cipanas maupun di kecamatan Warung Kondang **Tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu** oleh pihak

Hal 50 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagaiudukan bangunan, Campuran beton yang terpasang pada bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton** (*concrete mix design*) terlebih dahulu, **tidak dilakukannya pengujian mutu beton** untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya, Terhadap Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya** dan Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam

- Dari kajian teknis di atas, maka untuk bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan (*total loss*).
- Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp8.864.651.194,55** (delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah). Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).
- Berdasarkan hasil **pemeriksaan dan kajian Teknis** dengan hasil sebagai berikut:

Hal 51 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Dari kajian teknis diatas, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- Dari hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp 8.864.651.194,55,-** (Delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).
- Dengan **kesimpulan Hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis** yaitu:
 - Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan pada Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang terhadap kuantitas dan kualitas item pekerjaan sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan bobot pekerjaan yang sesuai dikerjakan berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan adalah sebesar **34,05%**.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan teknis diatas, maka untuk semua pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) sebesar **-65,95%** tidak semestinya dibayarkan karena tidak terpasang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan kontrak pekerjaan.
 - Dari kajian teknis terhadap pekerjaan yang ada, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung

Hal 52 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).

- *Total loss* juga dikenal sebagai kerugian total adalah istilah untuk kondisi suatu bangunan dimana adanya kegagalan atau kerusakan secara keseluruhan, tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh dan kerugian yang ada tidak dapat dikembalikan. Total loss pada bangunan adalah kerugian total yang terjadi ketika bangunan tidak dapat digunakan. Total loss juga bisa merujuk pada kerugian negara yang terjadi akibat gagalnya suatu proyek.
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah senilai **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

1	Anggaran Bantuan yang diterima 7 Penerima manfaat	13.448.000.000,00	
	Nilai RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	(-)
	Selisih nilai uang tidak dapat dipertanggungjawabkan		6.600.000,00
2	Realisasi RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	
	Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi	4.576.748.805,45	(-)

Hal 53 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Selisih Hasil (+)
Pemeriksaan Fisik
Konstruksi 8.864.651.194,55

**Jumlah Kerugian
Keuangan Negara 8.871.251.194,55**

Perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bersama-sama dengan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:

1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Pasal 47 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV
8. Angka 1 Norma pada Bab II Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor

Hal 54 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022

9. Angka 4 Penerima Bantuan pada Bab III Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)** sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025.

Perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **ANDI KURNIAWAN** selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan

Hal 55 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan** saksi **DIANA NUR FATIMAH** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tanggal 03 Januari 2022 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **10/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 26 Januari 2022 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **16/Kpts/KU.010/B/KPA/04/2022** Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 20 April 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022** Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **24/Kpts/KU.010/B/KPA/07/2022** Tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor **01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 04 Juli 2022 Jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor

Hal 56 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



27/Kpts/KU.010/B/KPA/08/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 01 Agustus 2022 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Sarana Pertanian Nomor **33/Kpts/KU.010/B/KPA/09/2022** Tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 19 September 2022, Saksi **SANDI OCTA SUSILA** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) Selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur Nomor: 147.161/kep.1700.7/PP tanggal 15 Juli 2009 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan saksi **PUTRANTO BUDI CAHYONO** dan saksi **DARYONO** (yang dilakukan penuntutan secara Terpisah) selaku Tim Ahli berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Manfaat Nomor: 04.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Lembah Giri Kencana, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 07.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Agro Cianjur, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan UPKK Mitra Tani Parahyangan, Surat perjanjian kerjasama Nomor: 05.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Tani Pangrango, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2002 dengan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara yakni pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi di bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal 57 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, menguntungkan Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan saksi DARYONO, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp8.871.251.194,55** (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 terdapat Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B.526312.RM dengan Total Pagu dalam DIPA Rp66.800.000.000, namun untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Hal 58 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA **ANDI KURNIAWAN** selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, adapun tugas Terdakwa ANDI KURNIAWAN berdasarkan SK NOMOR : 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/202 yaitu : Membantu PPK dalam melakukan Perencanaan Anggaran yang ada di DIPA Kementerian, Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Melakukan verifikasi CPCL, Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022 adalah Saksi **DIANA NUR FATIMAH**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengarah : Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Hal 59 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Direktur Perluasan dan
Perlindungan Lahan

Penanggung Jawab Kegiatan/ PPK : Diana Nur Fatimah, S.P.

Asisten Perencanaan : Moch Burchanudin S.ST.Ak;
Moch Faisal, S.P;
Dian Kosasih, S.Si;
Atika Suri.

Asisten Administrasi dan Keuangan: Dimas Fajar Adriansyah, S.S;
Mukti Prabandari, A.MD;
Muthia Dara Alifvira;
Ismha Faradilla Nur Faiza;
Medy Ronaldy Saputro, S.E

Asisten Monitoring dan Pelaporan : Yohansyah Siddiq, S.P;
Deni Nurcholiwardhani, S.P;
Armanda Baika Afnan, S.IP;
Mohammad Fariz, S.M;
Andi Kurniawan, S.E;
Aswin Septianto, S.IP;
Rizki Fremedia.

Pemegang Uang Muka : Ita Hidayati, S.P.

Koordinator : Ir. Baginda Siahaan, M.Sc.

Anggota : Febriyanto, SP.M.Sc

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV yaitu pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yaitu Penerima Manfaat.
- Bahwa SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK melakukan koordinasi dengan saksi SANDI OCTA SUSILA terkait Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 dan menyampaikan kepada

Hal 60 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



saksi SANDI OCTA SUSILA akan ditetapkan Kelompok Tani sebagai Penerima Manfaat, bahwa alasan Saksi DIANA NUR FATIMAH melakukan koordinasi dengan saksi SANDI OCTA SUSILA Atas perintah saksi IMAM MUJAHIDIN yang merupakan staf khusus Menteri Pertanian RI. Dikarenakan saksi SANDI OCTA SUSILA sebagai Duta Petani Milenial pada Kementerian Pertanian yang berdomisili di Kabupaten Cianjur;

- Bahwa dalam pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH dan Saksi BURHANUDIN untuk menggunakan bantuan ahli sehingga Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK menunjuk Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di wilayah Cianjur yang tidak memiliki Sertifikasi sebagai Pelaksana pekerjaan hanya dikarenakan Saksi DIANA NUR FATIMAH mengenal saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO pada saat Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Tangerang Provinsi Banten sebagai Tim Ahli.
- Bahwa selain itu sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata tahun 2022
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dari anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta

Hal 61 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada SAKSI DIANA NUR FATIMAH Selaku PPK.

- Bahwa setelah mengetahui adanya Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN yang merupakan Sekretaris Desa Tegallega bahwa di Kabupaten Cianjur akan mendapatkan bantuan Pembangunan Agro Edu Wisata dari Kementerian Pertanian RI.
- Berdasarkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk calon penerima manfaat tidak memiliki ketentuan khusus akan tetapi saksi BURHANUDIN menyarankan kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk membentuk yayasan dengan alasan pembentukan yayasan untuk calon penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Swakelola Tipe IV, oleh karena itu Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan saran tersebut kepada SAKSI AMAN SAEPUL RAHMAN untuk mendirikan Yayasan, kemudian saksi AMAN SAEPUL RAHMAN membentuk yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Namun setelah mendirikan YAYASAN Taruna Agro Cianjur saksi AMAN SAEPUL RAHMAN mendapatkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN yang disampaikan melalui Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA bahwa untuk Bantuan Pemerintah dengan nilai Lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka disarankan untuk membentuk beberapa yayasan sebagai Calon Penerima Manfaat Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menyodorkan nama-nama rekan kelompok tani untuk dibuatkan yayasan agar dapat menerima bantuan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA mengurus pendirian yayasan yang akan didaftarkan sebagai calon penerima manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta nama-nama yang didaftarkan untuk hadir menandatangani akta pendirian yayasan, Kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat Yaitu:

Hal 62 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Taruna Agro Cianjur

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Taruna Agro Cianjur
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 9 Tanggal 27 Mei 2022
Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI
No. AHU-0011375.AH.01.04
Tahun 2022
Tanggal 28 Mei 2022
Pengurus
Ketua : Aman Saepul Rahman
Sekretaris : Mulyana Priatna
Bendahara : Muhammad Jaenudin
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000066
An. Yayasan Taruna Agro
Cianjur

f. Yayasan Lembah Giri Kencana

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Lembah Giri Kencana
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Pram Pambudi, SH.,
MKn.
Nomor Akta 3 Tanggal 19 Juli 2022
Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI
No. AHU-0015128.AH.01.04
Tahun 2022
Tanggal 21 Juli 2022
Pengurus
Ketua : Wahyu
Sekretaris : Badrudin

Hal 63 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Gunawan
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443422
An. Yayasan Lembah Giri
Kencana

g. Yayasan Taruna Tani Pangrango

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Taruna Tani Pangrango
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 14 tanggal 13 Juli
2022
Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI
No. AHU-0014727.AH.01.04
Tahun 2022
Tanggal 15 Juli 2022

Pengurus
Ketua : Sherly Pratama Teja
Sekretaris : Asep Sulaeman
Bendahara : Rafli M Apriliudin
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443216
An. Yayasan Taruna Tani
Pangrango

h. Yayasan Agro Muda Sejahtera

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Agro Muda Sejahtera
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 8 tanggal 27 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan : 2022
: Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0011373.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 28 Mei 2022

Pengurus
Ketua : Ridha Fuja Andina
Sekretaris : Malahudin
Bendahara : Udin Rusmana
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000033
An. Yayasan Agro Muda
Sejahtera

i. Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara

Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Bastriandi, SH., MKn.
Nomor Akta 11 tanggal 21 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI
No. AHU-0015131.AH.01.04
Tahun 2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus
Ketua : Mulyadi
Sekretaris : Muhammad Arfan Olipian
Bendahara : H. Abdullah
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010452332
An. Agro Muda Sejahtera

Hal 65 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Calon Penerima Manfaat pernah melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - Sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 di **Kec. Warungkondang** yang dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
 - Kemudian Sosialisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di **Kec. Cipanas** yang dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
 - Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA juga pernah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Pendopo Cianjur yang dihadiri oleh Bupati Kab. Cianjur, Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur, Kabid Aset, Ketua Tim Teknis, Kabid PSP, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku Penerima Manfaat an. Yayasan Agro Muda Sejahtera untuk ekspose kepada Bupati Cianjur terkait perencanaan pembangunan dan untuk melakukan permohonan terkait salah satu lahan Pemerintah Daerah Kab. Cianjur yang berada di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas yang akan digunakan pada kegiatan pembangunan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Hal 66 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1 /Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, Penerima Manfaat memiliki tugas sebagai berikut:
 - **Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola;**
 - **Membuat RAB, Desain, dan RUK dalam rangka pelaksanaan kegiatan AEW;**
 - **Membangun dan menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan AEW;**
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA mengkoordinir seluruh penerima manfaat untuk membuat dan menyiapkan seluruh dokumen proposal untuk kegiatan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata dan para penerima manfaat hanya menandatangani saja dokumen proposal tersebut serta dibantu oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), sedangkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 yang menyusun proposal, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata adalah masing-masing penerima manfaat
- Bahwa kemudian pengajuan dokumen Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), dilakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) oleh Tim Teknis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Namun pada faktanya pada saat kegiatan tersebut dilakukan diketahui bahwa Tim Teknis dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur belum terbentuk dan **Saksi SANDI OCTA SUSILA yang mengajukan dan menunjukkan lokasi tersebut langsung kepada pihak Kementerian Pertanian. Kemudian dari hasil identifikasi dan verifikasi CPCL,** selanjutnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

Hal 67 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur menerbitkan Surat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Pengembangan Kawasan Agro Edu Wisata untuk 5 (lima) yayasan dan 2(dua) UPKK Kelompok Tani dengan uraian sebagai berikut:

No.	Surat Rekomendasi	Nama Kelompok Tani (Penerima manfaat)
1	Nomor 512 25/4354/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Taruna Agro Cianjur
2	Nomor 512 25/4353/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Lembah Giri Kencana
3	Nomor 512 25/4355/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Taruna Tani Pangrango
4	Nomor 512 25/4369/HR tanggal 25 Juli 2022	Mitra Tani Parahyangan
5	Nomor 512 25/4368/HR tanggal 25 Juli 2022	Mitra Tani Parahyangan II
6	Nomor 512 25/4351/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Agro Muda Sejahtera
7	Nomor 512 25/4352/HR tanggal 25 Juli 2022	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

- Bahwa kemudian dilakukan Penetapan Penerima Manfaat untuk kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata, terdapat 7 (tujuh) Penerima Manfaat dengan rincian sebagai berikut:

Hal 68 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
1.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83762, 107,03531 LS/LU 1040,9 m Luas Lahan : 1600 m ² Nilai : Rp.2.035.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Taruna Agro Cianjur : Aman Saepul Rahman : 3203020107710358 : 085798033503 :182-00-5000006-6 : Yayasan Taruna Agro Cianjur : Bank Mandiri
2.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83792, 107,03607 LS/LU 1030,1 m Luas Lahan : 7200 m ² Nilai : Rp.2.384.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Lembah Giri Kencana : Wahyu : 3203021805900007 : 085156625405 :182-00-1044342-2 : Yayasan Lembah Giri Kencana : Bank Mandiri
3.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,8383, 107,03722 LS/LU Luas Lahan : 1010,8 m ² Nilai : Rp.1.799.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Taruna Tani Pangrango : Sherly Pratama Teja : 3203025104000003 : 085798000113 : 182-00-144321-6 : Yayasan Taruna Tani Pangrango : Bank Mandiri
4.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83989, 107,04064 LS/LU 910,8 m Luas Lahan : 2000 m ² Nilai : Rp.2.461.000.000	Nama Kelompok Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua UPKK Poktan Koordinator NIK Koordinator UPKK No. HP Koordinator UPKK Nomor Rekening UPKK	: Mitra Tani Parahyangan : Sandi Octa Susila : 3203021310920006 : 081213101992 : Mitra Tani Parahyangan : Enang Supriyadi : 3203021808740004 : 087719883121

Hal 69 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
		Atas Nama	
		Nama Bank	: 1438549536
			: Mitra Tani Parahyangan
			: BNI
5.	Desa : Tegallega Kecamatan: Warungkondang Kabupaten : Cianjur Koordinat : -6,83971, 107,04621, LS/LU 888,4 m Luas Lahan : 2000 m ² Nilai : Rp.1.094.000.000	Nama Kelompok Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua UPKK Poktan Koordinator NIK Koordinator UPKK No. HP Koordinator UPKK Nomor Rekening UPKK Atas Nama Nama Bank	: Mitra Tani Parahyangan 2 : Iwan Hendrayana : 3203021501740005 : - : Mitra Tani Parahyangan 2 : Ade Suryana : 3203020306670008 : 085863545077 : 1438548102 : Mitra Tani Parahyangan 2 : BNI
6.	Desa : Sindangjaya Kecamatan: Cipanas Kabupaten : Cianjur Koordinat : N : -6,83762 E : 107,0083 Luas Lahan : 2741,9 m ² Nilai : Rp.1.521.000.000	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening Atas Nama Nama Bank	: Agro Muda Sejahtera : Ridha Fuja Andhina : 3203282704910006 : 08122475288 : 182-00-5000003-3 : Yayasan Agro Muda Sejahtera : Bank Mandiri
7.	Desa : Sindangjaya Kecamatan: Cipanas Kabupaten : Cianjur Koordinat : N : -6,75016 E : 107,00857	Nama Yayasan Nama Ketua NIK Ketua No. HP Ketua Nomor Rekening	: Jaya Agropolitan Nusantara : Mulyadi : 3203281905690001 : 083817542811 : 181-00-1045233-2

Hal 70 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



No	Lokasi	Nama Penerima manfaat	
	Luas Lahan : 1300,25 m ² Nilai : Rp.2.154.000.000	Atas Nama Nama Bank	: Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara : Bank Mandiri

- Bahwa saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK melakukan penunjukan Tim Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan nama-nama sebagai berikut:
 - Ketua : Nurul Hikmat, SP., MP
 - Anggota : Henny Purwaningsih, S.TP., MP
Bhakti Kurniyanto, S.Hut., M.Si
Dede Sutisna, SP
Encib BM, SP., M.Si
- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH Selaku PPK Membuat Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur bahwa memberikan Rekomendasi Calon Penerima Calon Lokasi pada Kementerian Pertanian RI diberikan **sebelum Tim Teknis** menerima Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022.
- Bahwa saksi Nurul Hikmat selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur **baru menerima** Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan



Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur **pada sekitar bulan Agustus 2022** setelah Penetapan Penerima Manfaat.

- Bahwa kemudian dilakukan Penandatanganan Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penerima Manfaat untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat Perjanjian Kerja Sama	Penerima manfaat
1	18-08-2022	18 12 5 4/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Agro Muda Sejahtera
2	18-08-2022	18 12 5 5/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara
3	18-08-2022	18 12 5 2/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Lembah Giri Kencana
4	18-08-2022	18 12 5 1/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Taruna Agro Cianjur
5	18-08-2022	18 12 5 3/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	Yayasan Taruna Tani Pangrango Cianjur
6	18-08-2022	18 12 5 6/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	UPKK Mitra Tani Parahyangan
7	18-08-2022	18 12 5 7/PPK PSP 09/SPKS/08/2022	UPKK Mitra Tani Parahyangan II

- Bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO setelah ditunjuk oleh saksi DIANA NUR FATIMAH untuk melaksanakan pekerjaan Agro Edu Wisata di wilayah Cianjur, dikarenakan tidak memiliki Surat perjanjian Kerjasama antara Tim Ahli dengan Pihak Kementerian Pertanian RI, pada saat proses pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata sedang berjalan saksi BURHANUDIN menyarankan agar Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO membuat surat perjanjian antara Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO dengan para Penerima Manfaat yang dibuat seakan-akan

Hal 72 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



penerima manfaat yang melakukan penunjukan terhadap Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli sebelum pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Manfaat Nomor: 04.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Lembah Giri Kencana;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 07.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Agro Cianjur;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 06.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan UPKK Mitra Tani Parahyangan;
 - Surat perjanjian kerjasama Nomor: 05.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan Yayasan Taruna Tani Pangrango;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02.01/SP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2002 dengan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegallega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran Cipanas sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta

Hal 73 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;

- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;
 - pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu miliar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di **Kec. Cipanas** adalah sebagai berikut:
- Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dibangun di beberapa lahan yaitu sebagai berikut:
- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi **SANDI OCTA SUSILA** dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Hal 74 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000
4	11 Jan 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000
Jumlah					286.500.000

- Bahwa Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera **adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur**, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 **tanggal 2 September 2022** tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallaga Kecamatan Warungkondang

Hal 75 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Adalah **milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2)** yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dengan Luas lahan yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun dengan kompensasi senilai Rp191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah);

- Bahwa terhadap lahan milik PTPN VIII GEDEH NUSANTARA tidak dapat disewakan kepada Yayasan sehingga saksi SANDI OCTA SUSILA berinisiasi membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan tersebut. Pendirian CV. Taruna Agro Lestari dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA yang dibantu oleh stafnya yaitu SAKSI ASEP RUHIYAT alias AANG ke Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn. dengan mendaftarkan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN sebagai Direktur dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN sebagai wakil direktur CV. Taruna Agro Lestari. Hal tersebut dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA
- Bahwa kemudian setelah CV TARUNA AGRO LESTARI dibentuk, mengajukan permohonan Kerjasama Lahan sesuai dengan Surat Permohonan CV Taruna Agro Lestari Nomor 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VIII yaitu 180.000 M² atau 18 Hektar. akan tetapi, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 diberikan lahan sebesar 50.000 M² atau (5 Hektar)
- Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN baru mengetahuinya Sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada

Hal 76 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



saat saksi SANDI OCTA SUSILA meminta Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menandatangani dokumen permohonan kerjasama lahan dengan PTPN dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama: PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua: PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

- Bahwa semua dokumen terkait pendirian dan pendaftaran CV. Taruna Agro Lestari disimpan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA. total yang telah dibayarkan oleh CV. Taruna Agro Lestari ke PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah senilai Rp. 117.832.545,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan untuk pembayaran tahun ke-3 (tahun 2024) belum dibayar oleh CV. Taruna Agro Lestari.dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembayaran ke PTPN VIII	Jumlah
1	13 September 2022	Kompensasi Ganti Rugi Tanaman Terbongkar	46.777.905,00
2	13 Oktober 2022	Pembayaran Tahun ke-1	34.660.800,00
3	16 Desember 2023	Pembayaran tahun ke-2	36.393.840,00
Jumlah			117.832.545,00

- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan kepada tujuh penerima manfaat yang diterima melalui dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah penerima manfaat mengajukan usulan/permohonan transfer dana, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
----	------------------	--------------------

Hal 77 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 21/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk dapat melakukan pencairan anggaran tersebut para penerima manfaat perlu memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- Proposal dari Penerima Manfaat;
 - Surat Rekomendasi Penerima Manfaat dari Dinas Pertanian;
 - Pentapan Penerima Manfaat dari PPK;
 - Ringkasan Kontrak yang di tandatangi PPK per Penerima Manfaat;
 - Kuitansi Pencairan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Penerima Manfaat yang diketahui Kepala Dinas Pertanian;
 - Permohonan Transfer setiap Tahapan;
 - Surat Pernyataan Mutlak setiap Tahapan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Pernyataan tidak alih fungsi lahan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Penugasan UPKK dari Penerima (untuk penerima kelompok tani);
 - Laporan Verifikasi dan Validasi Lapang Usulan CPCL;
 - Rencana Usulan Kerja Kelompok Penerima Manfaat;
 - LPJ 70% Tahap I untuk pencairan Tahap (untuk pencairan tahap ke II)
- Bahwa untuk proses pencairan tahap I para penerima manfaat diminta oleh saksi BURHANUDIN melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk

Hal 78 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Hotel Crystal Jakarta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis dan Melengkapi serta menandatangani Berkas Dokumen untuk Pencairan Tahap I.

- Bahwa transfer uang Tahap I dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 26 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022. Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA, pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO.
- Bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO Kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN. Selain itu, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan Saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal 79 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah **Rp.7.415.500.000,-** (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan Tahap I Terdakwa ANDI KURNIAWAN menitipkan 15 amplop kepada SAKSI SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 600.000.000,- berdasarkan kesepakatan awal untuk pembayaran sewa lahan, akan tetapi Saksi DIANA NUR FATIMAH memotong sebesar Rp. 300.000.000,- yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan Pelatihan, namun pada kenyataannya pelatihan tersebut tidak pernah dilaksanakan, kemudian sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- untuk sewa lahan diserahkan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian terhadap permintaan tersebut, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- dan kemudian saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,- disimpan oleh saksi BURHANUDIN.
- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH pada saat pelaksanaan pekerjaan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur pernah meminjam rekening BANK

Hal 80 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



MANDIRI saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1270010616330, selain itu juga Saksi DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening : 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DIANA NUR FATIMAH.

- Bahwa setelah beberapa waktu pencairan Tahap I saksi SANDI OCTA SUSILA pernah menerima uang dari Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang dititipkan melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG secara tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA. Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN meminta kembali uang sebesar Rp.50.000.000.- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangunan Agro Edu Wisata Di wilayah Cianjur pada 2 (dua) lokasi yaitu Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melakukan pekerjaan pembuatan gambar desain bangunan dan kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyerahkan seluruh pekerjaan konstruksi kepada Saksi DARYONO baik dalam pemilihan tenaga kerja, pembelian material, dan pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa Saksi DARYONO dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata baik di Kec. Warungkondang dan Kec. Cipanas tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak sesuai dengan design gambar yang dibuat oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO;
- Bahwa selain itu juga uang pencairan Tahap I yang dikuasai oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN dipergunakan untuk melakukan pembayaran Sewa Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, sebesar Rp286.500.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua yayasan AGRO MUDA SEJAHTERA melalui Transfer sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening : 1270011102181 yang dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga

Hal 81 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai yang dibayarkan oleh Saksi MULYADI selaku ketua yayasan Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi SANDI OCTA SUSILA bersama Terdakwa ANDI KURNIAWAN secara pribadi pernah bertemu dengan Sdr. Imam Taufik (Alm) melalui Saksi HARDJIANTO MICHAEL untuk membeli tanah/lahan yang berlokasi di Daerah Lojikolot Kab. Cianjur dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap/cicil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui saksi SANDI OCTA SUSILA. Namun hingga saat ini jumlah yang telah dibayarkan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA untuk lahan/tanah tersebut adalah sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 05 Januari 2022 transfer dari Rekening BCA Digital milik Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 April 2022 setor tunai Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal 82 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 April 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 April 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 04 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 09 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 29 Mei 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - **Tanggal 06 September 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**
 - **Tanggal 10 Oktober 2022 transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
- Bahwa selanjutnya Saksi BURHANUDIN memerintahkan Saksi DIAN KOSASIH selaku Anggota Asisten Perencanaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan untuk melengkapi seluruh dokumen pencairan Tahap II dengan alasan percepatan pencairan yang kemudian Saksi DIAN KOSASIH menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi DARYONO dan besok harinya Saksi DARYONO sudah mengembalikan berkas pencairan Tahap II tersebut yang sudah ditandatangani seluruhnya oleh penerima manfaat, akan tetapi Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur dan seluruh penerima manfaat tidak pernah menandatangani Dokumen Permintaan Pencairan maupun Dokumen Administrasi lainnya yang digunakan untuk pencairan Tahap II, bahwa saksi DARYONO meminjam seluruh Stempel Yayasan kepada saksi ASEP RUHIYAT alias AANG yang digunakan untuk melengkapi dokumen administrasi Pencairan Tahap II;
- Bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi DIANA NUR

Hal 83 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN,

- Untuk pencairan tahap II dengan total senilai **Rp. 4.034.400.000,-** (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi KURNIAWAN melaporkan uang tersebut kepada saksi DIANA NUR FATIMA dan kemudian sisanya sekitar Rp1.788.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) disetor kembali ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sedangkan pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukkan ke rekening Sdr. Adit (anak saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. **2.854.000.000,-** (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA pada pencairan Tahap I sebesar **Rp. 7.415.500.000,-** dan Tahap II sebesar **Rp. 2.854.000.000,-** sehingga totalnya adalah sebesar **Rp. 10.269.500.000** (sepuluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mekanisme permohonan anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Agro Edu Wisata baik dari sdr. Adit (Anak Dari Daryono), Saksi DARYONO, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan saksi BAMBANG WIDIASMORO mengajukan melalui Pesan WhatsApp Group yang telah dibuat. baik untuk operasional, pembelian material dan untuk pembayaran tenaga kerja kemudian seluruh Permohonan tersebut Dilakukan Pembayaran Secara TRANSFER Melalui Rekening BNI maupun Mandiri milik Saksi ARI WICAKSANA kepada Rekening yang mengajukan Permohonan Pencairan Uang Tersebut.
- Bahwa kemudian pada pencairan Tahap II Terdakwa ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk transport masing masing penerima

Hal 84 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat sebesar Rp2.000.000,- untuk 5 kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta. Kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,-

- Bahwa sebagaimana yang tercantum Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian dengan masing-masing penerima manfaat bahwa para penerima manfaat sanggup melaksanakan pekerjaan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama yaitu tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Akan tetapi penyelesaian pembangunan AGRO EDU WISATA di wilayah kabupaten Cianjur baru dapat diselesaikan oleh Sekira bulan April Tahun 2023. Namun, terhadap Pencairan Tahap II sebesar 30% tetap dilaksanakan walaupun diketahui bahwa Progres pekerjaan Belum selesai 100%
- Bahwa Tim Teknis Kegiatan tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur baik Kegiatan di Kec. Cipanas maupun di Kec. Warungkondang namun tetap dibuatkan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan atas permintaan saksi DIANA NUR FATIMAH dan ditandatangani oleh Tim Teknis kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
1	28-02-2023	521.12/1362.1/PSPLUH	Yayasan Agro Muda Sejahtera	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
2	28-02-2023	521.12/1362.2/PSPLUH	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan



No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
				fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
3	28-02-2023	900/1362.10/PSP.LUH	Yayasan Lembah Giri Kencana	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
4	28-02-2023	900/1362.9/PSP.LUH	Yayasan Taruna Agro Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
5	28-02-2023	900/1377.8/PSP.WH	Yayasan Taruna Tani Pangrango Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
6	28-02-2023	900/1377.5/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
7	28-02-2023	900/1362.9/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan II	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-

- Bahwa seluruh penerima manfaat tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan Agro Edu Wisata di wilayah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur akan tetapi Saksi BURHANUDIN memerintahkan Saksi DIAN KOSASIH untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menyesuaikan data-data yang didapat dari saksi DARYONO yang bukan berasal dari penyedia jasa dan barang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dokumen yang Saksi DIAN KOSASIH buat dan tandatangani yaitu seluruh Kwitansi dan Nota Pembelian yang berasal dari UD Sinar Berkah, sedangkan untuk Kwitansi dan Nota Pembelian selain dari UD Sinar berkah yang membuat dan menandatangani adalah Sdr. Mohammad Fariz, Saksi ASWIN SEPTIANTO dan Saksi MEDY RONALDY SAPUTRO berdasarkan perintah Saksi BURHANUDIN dan sedangkan untuk Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penerima Manfaat yang waktunya bersamaan dengan pembuatan dan penandatanganan Kwitansi Nota Pembelian kemudian laporan pertanggungjawaban yang dipalsukan tersebut diunggah ke Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan pengerjaan proyek belum dapat diselesaikan dikarenakan Anggaran sudah Habis sehingga sekitar bulan Februari – April Tahun 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar **Rp. 754.110.000** (tujuh puluh lima empat ratus juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 77.000.000,-**
 - Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 35.000.000,-**
 - Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 18.110.000,-**
 - Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari Saudara Ari Wicaksana sebesar **Rp. 10.000.000,-**
 - Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saudara Bambang sebesar **Rp. 200.000.000,-** (pengembalian peminjaman Saudara Bambang);
 - Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Bambang sebesar **Rp. 14.000.000,-** (pengembalian biaya admin Saksi BAMBANG WIDIASMORO);

Hal 87 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar **Rp. 400.000.000,-** (tambahan dana dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Dr. FAHRURRAZI, M.Si. yang merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP RI) tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:
 - Sebagaimana diatur pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe IV, namun swakelola Tipe III.
 - Adanya kondisi Tim teknis dari dinas yang dibentuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi) penerima manfaat akan tetapi tim teknis tidak melaksanakan fungsi tersebut karena tim teknis tersebut dibentuk setelah adanya calon penerima dan calon lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022. Hal ini juga bertentangan pula dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
 - Adanya kondisi penerima manfaat tidak melaksanakan kegiatan tersebut melainkan bekerjasama dengan pihak lain yaitu Pihak ke-3 (Tim Ahli) yang diketahui oleh pihak kementerian yang tim ahli yang mengerjakan kegiatan tersebut serta pihak ke-3 tersebut merupakan perorangan yang terpisah dengan Penerima Manfaat serta sertifikasi konstruksi yang sudah tidak aktif yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara Tim Ahli dengan Penerima Manfaat, tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
 - Terkait penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dimana penerima manfaat hanya diperbantukan untuk pekerjaan kasar (kuli) pada kegiatan tersebut,

Hal 88 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



hal ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya swakelola 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.

- Terkait penerima manfaat dan tim teknis tidak pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 dimana tandatangan pada dokumen tersebut dipalsukan namun uang pencairan tahap 2 tetap dicairkan serta laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tidak sesuai/palsu, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Sebagaimana diatur pada pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat: a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- Secara umum diatur pada Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, bahwa dalam tahapan persiapan swakelola, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam Penetapan Penyelenggara Swakelola, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK

Hal 89 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola Tipe IV.

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

- c. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- d. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Dalam tahapan pelaksanaan, Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi,

Hal 90 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Setelah selesai sesuai kontrak, Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- f. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- g. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- h. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam Swakelola Tipe IV, sesuai dengan ketentuan Angka 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, **bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.**
- Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:
 - Pasal 6 terkait prinsip pengadaan
 - Pasal 7 terkait etika pengadaan
 - Pasal 16 terkait tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola
 - Pasal 47 terkait pelaksanaan swakelola
 - Pasal 48 terkait pembayaran swakelola
 - Pasal 49 terkait pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
 - Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur

Hal 91 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik yang terpasang pada pekerjaan konstruksi Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor : B/8036/PL.1/HK.06.00/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Agro Edu Wisata di kecamatan Cipanas maupun di kecamatan Warung Kondang **Tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu** oleh pihak pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagai dudukan bangunan, Campuran beton yang terpasang pada bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton (concrete mix design) terlebih dahulu, tidak dilakukannya pengujian mutu beton** untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya, Terhadap Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya** dan Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam
 - Dari kajian teknis di atas, maka untuk bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan (*total loss*).

Hal 92 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp8.864.651.194,55** (delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah). Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).
- Berdasarkan hasil **pemeriksaan dan kajian Teknis** dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari kajian teknis diatas, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- Dari hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp 8.864.651.194,55,-** (Delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).
- Dengan **kesimpulan Hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis** yaitu:
 - Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan pada Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di

Hal 93 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang terhadap kuantitas dan kualitas item pekerjaan sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan bobot pekerjaan yang sesuai dikerjakan berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan adalah sebesar **34,05%**.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan teknis diatas, maka untuk semua pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) sebesar **-65,95%** tidak semestinya dibayarkan karena tidak terpasang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan kontrak pekerjaan.
- Dari kajian teknis terhadap pekerjaan yang ada, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- *Total loss* juga dikenal sebagai kerugian total adalah istilah untuk kondisi suatu bangunan dimana adanya kegagalan atau kerusakan secara keseluruhan, tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh dan kerugian yang ada tidak dapat dikembalikan. Total loss pada bangunan adalah kerugian total yang terjadi ketika bangunan tidak dapat digunakan. Total loss juga bisa merujuk pada kerugian negara yang terjadi akibat gagalnya suatu proyek.

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah senilai **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

Hal 94 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Anggaran Bantuan yang diterima 7 Penerima manfaat	13.448.000.000,00	
	Nilai RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	(-)
	Selisih nilai uang tidak dapat dipertanggungjawabkan		6.600.000,00
2	Realisasi RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	
	Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi	4.576.748.805,45	(-)
	Selisih Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi		(+)
		8.864.651.194,55	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.871.251.194,55	

Perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bersama-sama dengan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:

1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Pasal 47 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal 95 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



7. Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV
8. Angka 1 Norma pada Bab II Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022
9. Angka 4 Penerima Bantuan pada Bab III Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah))** sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025.

Perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah

Hal 96 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ANDI KURNIAWAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg atas nama Terdakwa ANDI KURNIAWAN tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUTRISNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa terhadap dugaan kasus tersebut saksi merupakan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/Kpts/Ku.010/B/KPA/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh KPA yaitu Sekertaris Direktorat Jendral;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah sebagai berikut :
 - 1) Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Memeriksa ketersediaan Pagu Anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampau Batas Pagu Anggaran

Hal 97 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- 3) Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/Perusahaan, Alamat, nomor rekening dan nama bank)
 - Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
 - 4) Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
 - 5) Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Apabila:
 - b. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA; dan
 - c. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
 - 6) Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
 - 7) Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU (SP3B-LU)
 - 8) Menyimpan dan Menjaga Keutuhan seluruh dokumen hak tagih; dan
 - 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B.526312.RM dengan PAGU ANGGARAN dalam DIPA Ditjen PSP yaitu sebesar Rp. 66.800.000.000 namun,

Hal 98 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk Wilayah Kabupaten Cianjur adalah sebesar Rp. 13.448.000.000,-

- Bahwa syarat-syarat Permohonan Pencairan anggaran yang diajukan kepada PPSPM sebagai berikut:
 1. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)
 2. Rekening Penerima Manfaat
 3. Fotocopy KTP Pengurus Penerima Manfaat
 4. Surat Keputusan Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK
 5. Surat Penetapan Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh PPK
 6. Surat Permintaan Pembayaran untuk Tahap I
 7. Surat Perjanjian Antara Penerima Manfaat dgn PPK (SPK)
 8. Surat Pernyataan Mutlak Tanggungjawab Belanja Dari Penerima Manfaat Diketahui Tim Teknis dan PPK
 9. Kuitansi Dari PPK kepada Penerima Manfaat dari Kas Negara ke Rekening Penerima Manfaat
 10. Berita Acara Pembayaran dari PPK Kepada Penerima Manfaat
 11. RAB Rencana Anggaran Belanja
 12. RUKK Rencana Usulan Kegiatan Kelompok
 13. Dokumentasi Lokasi Penerima Manfaat
 14. LPJ 70% Tahap I untuk pencairan Tahap (untuk pencairan tahap ke II)
- Bahwa seluruh anggaran untuk Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2022 sudah terserap 100% dalam bentuk 2 (dua) Kali Pencairan yaitu Tahap I Sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30%;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yakni PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan Dokumen Lampiran Persyaratan Pencairan anggaran kepada saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) kemudian saksi melakukan verifikasi terhadap Dokumen Permintaan Pembayaran yang dibawa oleh PPK kepada saksi. Kemudian apabila sudah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen tersebut, kemudian saya selaku PP-SPM mengeluarkan CHECKLIST Kelengkapan Dokumen dan kemudian dilakukan

Hal 99 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Upload Dokumen ke Aplikasi SAKTI Setelah itu Dokumen Permintaan Tersebut Masuk Ke dalam Aplikasi PP-SPM untuk Disetujui atau tidak Disetujui (apabila terdapat kekurangan) kemudian apabila disetujui kemudian Pihak KPPN dapat melakukan Pencairan melalui Transfer ke Rekening Penerima Manfaat;

- Bahwa pada saat Permohonan Pencairan Tahap II pada tanggal 7 Desember tersebut Belum Dilampirkan oleh PPK yaitu Terdakwa DIANA NUR FATIMAH namun Terdakwa DIANA NUR FATIMAH mengatakan bahwa Untuk Segera Dicairkan Terlebih Dahulu dan Untuk Dokumen Surat Pernyataan Kemajuan Kegiatannya Menyusul karena ini adalah proyek dari Staf Khusus Menteri yaitu Prof. Imam Mujahidun Fahmid sehingga pada saat itu saya berada dalam tekanan dan tidak berani menolak;
- Bahwa masing-masing Penerima Manfaat mendapatkan total anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi INSANUDDIN LINGGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi

Hal 100 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar kenapa Kabupaten Cianjur dapat menerima bantuan dari Kementrian, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya informasi tersebut dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang mendatangi Dinas Pertanian Kab. Cianjur untuk memberikan informasi sekitar Bulan Mei bahwa ada program dari Kemertian Pertanian untuk diberikan kepada penerima manfaat dan setelah itu Saksi SANDI OCTA SUSILA menjelaskan mengenai program dan kegiatan apa saja yang akan didapat dikarenakan Saksi SANDI OCTA SUSILA mempunyai *link* di Kementrian, kemudian saksi minta kepada Saksi NURUL HIKMAT tentang informasi Agro Eduwisata untuk mengetahui pasti bagaimana prosedur dan cara untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apa yang menjadi persyaratan dan kriteria dalam menentukan penerima bantuan tersebut karena belum ada petunjuk teknis maupun aturan yang dikirimkan Kementrian kepada Dinas Pertanian mengenai syarat dan kriteria penerima bantuan pada waktu itu. Kemudian Saksi membuat kebijakan mengenai penerima manfaat yakni untuk poktan sudah terdaftar di Aplikasi Simluhtan dan untuk yayasan harus berbadan hukum sehingga saya bisa memberikan rekomendasi untuk para penerima manfaat tersebut dapat dan untuk kebijakan diterima atau tidak tergantung dari Kementrian karena Kementrian yang mempunyai anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yayasan dan kelompok tani yang diajukan sebagai penerima manfaat tersebut sudah terdaftar di Dinas Pertanian atau belum saat diajukan kepada saksi dan saksi tidak melakukan pengecekan secara detail dikarenakan tugas pengecekan detail saksi tugaskan kepada Saksi NURUL HIKMAT dan setelah itu diparaf kemudian saksi hanya menanda yangani saja;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar Bulan April Tahun 2022 Saksi SANDI OCTA SUSILA membawa orang dari Kementrian

Hal 101 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pertanian RI untuk melakukan pengecekan lokasi untuk kecocokan terhadap kegiatan Agro Eduwisata untuk wilayah Cianjur, setelah itu Saksi SANDI OCTA SUSILA berkoordinasi dengan saksi melalui Saksi NURUL HIKMAT mengenai kegiatan Agro Edu Wisata tersebut kemudian meminta waktu untuk melakukan pemaparan atas hasil survei dan rencana kegiatan selanjutnya. Setelah dilakukan pemaparan terhadap kegiatan tersebut ada 3 point yang saksi dapat yaitu wisata bisa meningkatkan pendapatan kelompok tani dan Yayasan dan kedua bisa dijadikan tempat belajar untuk bertani dan bisa menjadi donatur bagi masyarakat sekitar dan setelah itu saksi memerintahkan Saksi NURUL HIKMAT untuk melakukan identifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi), setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi barulah saksi tandatangan surat rekomendasi tersebut dengan lampiran berkas dokumen yang dilampirkan;

- Bahwa sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2022 saksi diundang oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK dari Kementrian untuk hadir pertemuan rapat di Hotel Baidel di Panembong Cianjur untuk rapat pemberitahuan adanya kegiatan Agro Edu Wisata tersebut dan yang hadir pada saat itu adalah camat, danramil, dan ada kelompok penerima bantuan yang juga hadir. Kemudian Terdakwa DIANA NUR FATIMAH meminta saksi selaku Plt Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur untuk mengusulkan tim teknis Agro Edu Wisata sebagai tim teknis, selanjutnya sekitar Bulan Agustus kemudian saksi mengusulkan kepada Kementrian nama-nama yang akan dijadikan tim teknis dan dasar saksi mengusulkan tim teknis tersebut berdasarkan tupoksi dan berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait SK Tim Teknis kegiatan Pembangunan Agro Edu Wlisata di Kab. Cianjur baru diterima oleh Dinas Pertanian Kab. Cianjur pada sekitar Bulan Agustus 2022 dengan nama-nama sebagai berikut:

Ketua : Nurul Hikmat, SP.,MP
Anggota : Henny Purwaningsih, S.TP.,MP
Bhakti Kurniyanto, S.Hut., M.Si

Hal 102 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Sutisna, SP

Encib BM, SP.,M.Si

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan di Kec. Warungkondang belum dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari penerima manfaat kepada pemerintah daerah dan yang saksi ingat sampai saat ini saksi belum pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima. Adapun untuk kegiatan yang ada di Kec. Cipanas sudah ada berita acara serah terima pekerjaan dari Penerima Manfaat kepada Pemerintah Daerah dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menanda tangani Berita Acara pemeriksaan Hasil pekerjaan, Berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara serah terima pengelolaan hasil pekerjaan Nomor: 52112/1362 2/PSPLUH tanggal 28 Februari 2023, hal tersebut dikarenakan tim teknis sebagai perpanjangan tangan dari PPK sudah menandatangani berita acara tersebut dikarenakan tim teknis sebagai perpanjangan tangan dari PPK sudah menandatangani berita acara tersebut sehingga saksi menandatangani dan hanya membaca secara sekilas saja;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen proses pencairan tahap II dari penerima manfaat dan saksi tidak pernah diminta untuk tandatangan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk meminta bantuan terkait dengan kendala gangguan pelaksanaan pembangunan dari kelompok masyarakat tertentu, kemudian saksi juga diundang rapat bersama oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH di Hotel Biedel dan Hotel Agro Politan Cipanas untuk kelancaran kegiatan pembangunan tersebut yang waktu dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang setiap saksi hadir rapat sekitar Rp. 1.000.000,- s/d 5.000.000,- sebagai pengganti transport dan saksi tidak tandatangan penerima uang tersebut dan setiap saksi bertemu dengan Terdakwa DIANA NUR FATIMAH saksi diberikan uang dan saksi sudah bertemu 8 kali, kemudian saksi pernah diajak bertemu oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH di Kec. Cipanas bersama dengan Saksi NURUL HIKMAT dan kemudian erdakwa DIANA NUR FATIMAH memberikan uang

Hal 103 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sebesar Rp. 8.000.000,- untuk operasional tim teknis dan uang tersebut disimpan oleh Saksi NURUL HIKMAT.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi NURUL HIKMAT, dibawah sumpah pada pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Eduwisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor 27.15.5.1/Kpts/PPK 10/REG/07/2022;
- Bahwa pada saat penentuan lokasi, baik di Kec. Wr Kondang dan Kec. Cipanas, tim teknis belum terbentuk, karena yang mengajukan dan menunjukkan lokasi tersebut adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA langsung kepada pihak Kementerian Pertanian. Namun saksi selaku tim teknis pernah meninjau lokasi tersebut diajak oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dan setelah kami verifikasi, layak untuk dijadikan tempat kegiatan. Adapun pertimbangan sehingga dapat dikatakan layak karena sesuai dengan lahan eduwisata yang tersedia dan mempunyai nilai estetika yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya kegiatan tersebut dilakukan oleh Yayasan atau kelompok tani atau penerima manfaat, karena masuk dalam kriteria swakelola tipe 4, yang artinya pekerjaan harus dilakukan sendiri tidak boleh dialihkan ke pihak lain. Namun pada faktanya, semua kegiatan dilaksanakan oleh tim ahli dari PT Swargha Bumi yang ditunjuk oleh penerima

Hal 104 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



manfaat atas rekomendasi dari Saksi SANDI OCTA SUSILA berdasarkan surat perjanjian;

- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Eduwisata di Kab Cianjur seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dan selesai pada akhir bulan Desember 2022, namun pada kenyataannya pekerjaan dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022 namun tidak ada perubahan kontrak;
- Bahwa saksi selaku tim teknis awalnya hanya membantu Saksi SANDI OCTA SUSILA sebelum terbentuknya tim teknis karena yang bersangkutan langsung menghadap kepada saksi, karena pekerjaan tersebut bukan termasuk bidang saksi di Dinas Pertanian, kemudian saksi meminta izin kepada Kepala Bidang PSP Saksi HENNY untuk menunjuk Saksi APRILIAN WINGANTONO untuk melaksanakan verifikasi dan identifikasi bersama penyuluh Saksi SAEPUDIN dan ketua UPTD warungkondang Saksi ENCIB BM. Kemudian pelaksanaan verifikasi dan identifikasi CPCL tersebut dilaksanakan bersama petugas dari Ditjen PSP Kementerian yaitu Saksi BURHANUDIN. Kemudian untuk syarat agar CPCL tersebut disetujui adalah berdasarkan kelayakan lahan, dan tidak ada ketentuan mengenai syarat calon penerima. Selanjutnya setelah CPCL disetujui Dinas Pertanian membuat rekomendasi pengajuan CPCL kepada Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP dan setelah diterima oleh Ditjen PSP selanjutnya ditetapkan Penerima Manfaat oleh PPK.
- Bahwa tidak ada permohonan yang diajukan oleh Kementerian Pertanian dalam mengajukan permohonan untuk melakukan verifikasi dan hanya lisan dimohonkan kepada saksi. Adapun kriteria CPCL yang akan diberikan kepada penerima tersebut ada dan juknis tetapi juknis tersebut saksi terima berbarengan dengan terbentuknya Tim Teknis yakni pada Bulan Agustus Tahun 2022 dan saksi tidak ikut melakukan verifikasi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui akan adanya Tim Teknis, dimana tujuan saksi hanya membantu untuk melakukan verifikasi tersebut dan saksi mengira kegiatan tersebut akan dialihkan ke Bidang PSP pada Dinas Pertanian Kab. Cianjur, dan

Hal 105 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



adapun pembentukan Tim Teknis saksi mengetahuinya setelah ada undangan ke Jakarta oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;

- Bahwa Tim Teknis pernah diundang ke Hotel Crystal Jakarta oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH yang saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulannya untuk melakukan sosialisasi yaitu penerangan RAB oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Penandatanganan Pencairan Tahap I sebesar 70% dimana pada kegiatan tersebut yang hadir adalah para Penerima Manfaat, yang akan menjadi Tim Teknis, PPK dan Tim Kementerian serta Saksi INSANUDDIN LINGGA selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur, dan pada saat kegiatan tersebut barulah tim teknis ditetapkan;
- Bahwa tim teknis tidak pernah melakukan persetujuan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang dibuat oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan atau Penerima Manfaat dan tidak pernah membuat rekomendasi terkait RUKK tersebut karena yang saksi ingat pada kegiatan sosialisasi dari PPK yang dilakukan di Hotel Bogor dekat kebun raya, Tim Teknis belum terbentuk akan tetapi RUKK sudah ada dimana saksi pada saat itu belum menjadi Ketua Tim Teknis sehingga saksi tidak pernah melakukan persetujuan RUKK tersebut;
- Bahwa tim teknis tidak pernah membantu dan memverifikasi desain sederhana yang dibuat oleh penerima manfaat dalam rangka pelaksanaan konstruksi dikarenakan pada saat itu Tim Teknis belum ditetapkan adapun usulan desain tersebut sudah ada sebelum Tim Teknis ditetapkan yang disosialisasikan oleh Tim Ahli pada pertemuan di Bogor dan Jakarta;
- Bahwa pencairan tahap II sebesar 30% di cairkan tanpa sepengetahuan atau rekomendasi dari Tim Teknis sebelum Tim Teknis melaksanakan monitoring dan pemeriksaan pekerjaan. Adapun saksi selaku Ketua Tim Teknis tidak pernah menandatangani administrasi pencairan tahap II, serta tidak pernah ada addendum kontrak yang diajukan penerima manfaat terkait keterlambatan atau belum selesainya pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerima amplop berisi uang dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK yang saksi ketahui sejumlah Rp.

Hal 106 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



8.000.000,- dengan tujuan untuk meminta dibantu agar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dapat di tandatangi oleh Tim Teknis dan Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur;

- Bahwa benar berkas Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan diserahkan oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH kepada saksi di Kafe Spatula kemudian berkas tersebut saksi bawa ke Kantor Dinas Pertanian Kab. Cianjur dan kemudian saksi memanggil semua penerima manfaat untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Serah terima dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut. Kemudian setelah semua dokumen ditandatangani oleh penerima manfaat dan tim teknis berkas tersebut, Staf dari PPK yang saksi lupa namanya mengambil berkas tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Teknis tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Transfer Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur Tahun 2022.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

4. Saksi HENNY PURWANINGSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur khususnya saya mendapatkan tugas sebagai Tim Teknis di daerah Warungkondang;
- Bahwa Tim Teknis itu terbentuk pada saat akan dilakukan

Hal 107 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pencairan tahap I di Hotel Crystal sekitar bulan Agustus 2022 dan saksi diperlihatkan SK Tim tersebut pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola tetapi fakta yang saksi tau bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli yang ditunjuk oleh pihak kementerian yakni Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;
- Bahwa saksi pernah datang melakukan pengecekan ke lokasi sebanyak 3 kali di lokasi mitra Tani Parahyangan tetapi saksi tidak pernah bertemu atau berkoordinasi dengan kelompok penerima manfaat atau yayasan dan Tim Ahli, saksi hanya bertemu dengan pekerja dan menanyakan kepada para pekerja progress kegiatan tersebut, dan saksi baru mengetahui pekerjaan Pembangunan di Lokasi tersebut baru dimulai sekitar bulan September 2022, dan sekitar bulan Oktober pekerjaan tersebut masih dalam 50% dan yang terakhir bulan November sekitar 70% pembangunan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Teknis tidak pernah membuat laporan progress kegiatan kepada pihak Kementerian maupun kepada Tim Teknis Provinsi;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk hadir ke Hotel Crystal Jakarta sekitar Bulan Agustus 2022 pada saat proses pencairan Tahap I 30% kemudian saksi dimintakan untuk menandatangani surat rekomendasi pencairan dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dicairkan pada saat itu. Sedangkan untuk pencairan Tahap II 40% saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Surat Rekomendasi Pencairannya;
- Bahwa saksi pernah dimintakan oleh Saksi NURUL HIKMAT selaku Ketua Tim Teknis untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan meskipun saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Hal 108 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



5. Saksi APRILIAN WINGANTONO, dibawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi menyampaikan pada tanggal 3 Agustus 2022 saksi bersama Saksi NURUL HIKMAT, Saksi HENNY PURWANINGSIH mendapatkan undangan Sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Agro Edu Wisata di wilayah Kabupaten Cianjur dari Kementerian Pertanian di sebuah Hotel di Kota Bogor, dalam sosialisasi tersebut membahas tentang akan dilakukan pembangunan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 dan sudah menjelaskan tentang RAB dan sudah Di Tunjuk CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) oleh Kementerian Pertanian;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi diberitahu oleh Saksi NURUL HIKMAT bahwa Surat Keputusan (SK) Tim Teknis Kabupaten Cianjur dan saksi menjadi bagian dari Tim Teknis tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 dikumpulkan oleh Tim Ditjen PSP dan PPK Kegiatan Dari Kemetrian Pertanian di Hotel Crystal di Jakarta dengan mengundang Tim Teknis dan kelompok/yayasan penerima manfaat untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

6. Saksi RADEN ALDILLA BAGUS T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 109 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Staff Energi Agrowisata dan Pertambangan PTPN VIII Kebun Gedeh pada Tahun 2020 – 2023 yang pada saat itu terdapat Kerjasama Antara PTPN VIII Kebun Gedeh dengan CV. Taruna Agro Lestari;
- Bahwa PTPN VIII Kebun Gedeh Kabupaten Cianjur Melakukan Kerjasama dengan CV Taruna Agro Lestari berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata “SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022;
- Bahwa awalmulanya pada tanggal 31 Mei 2022 CV. Taruna Agro Lestari mengajukan Permohonan Kerjasama lahan untuk kegiatan agrowisata, selanjutnya setelah masuk permohonan tersebut ditanggapi oleh PTPN VIII Kebun Gedeh dengan Surat Tanggapan Permohonan Kerjasama Lahan pada intinya berisi:
 - akan dikaji terlebih dahulu oleh PTPN VIII Kebun Gedeh
 - kemudian harus menginput dokumen persyaratan pada link yang tercantum dalam surat tanggapan
 - menyatakan bahwa surat tanggapan tersebut bukan surat keputusan/perizinan.
 - Apabila dalam waktu 30 hari pemohon tidak menyampaikan tanggapan maka permohonan tersebut tidak berlaku.
 - Setelah surat tanggapan dari PTPN tersebut tersebut ditindaklanjuti oleh pemohon, PTPN kemudian melakukan survei lapangan yang menjadi objek permohonan yang pada intinya pemberitahuan luas dan titik lokasi yang akan menjadi objek kerjasama, selanjutnya setelah survei dilakukan

Hal 110 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



kemudian Manager Kebun PTPN VIII Kebun Gedeh memberikan saran pendapat terkait permohonan kerjasama tersebut, selanjutnya Manager Kebun Gedeh juga menerbitkan berita acara adanya potensi tanaman yang terbongkar apabila kegiatan tersebut dilaksanakan.

- Setelah itu PTPN VIII kebun gedeh melakukan kajian internal terhadap permohonan yang diajukan yang nantinya akan menjadi dasar direksi untuk persetujuan permohonan tersebut. setelah disetujui kemudian Direktur PTPN VIII Kebun Gedeh menerbitkan Izin Pemanfaatan Lahan oleh Mitra. Setelah adanya izin kemudian diajarkan perjanjian kerjasama antara CV. Agro Lestari selaku mitra dengan PTPN VIII.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang mengajukan permohonan dari pihak CV. Taruna Agro Lestari adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA adapun dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengenal tidak pernah bertemu dengan Direktur CV TARUNA AGROLESTARI yaitu Saksi ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam permohonan Kerjasama Lahan sesuai dengan Surat Permohonan CV Taruna Agrolestari Nomor 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VIII yaitu 18.000 M2 atau 1,8 Ha. akan tetapi, berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 diberikan lahan sebesar 50.000 M² atau (5 Ha);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Titik Lokasi lahan yang dikerjakamkan PTPN VIII Kebun Gedeh berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA :

Hal 111 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 adalah di lahan AFDELING TAN 3 Kebun Gedeh Cianjur;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang memberikan Izin Pemanfaatan lahan adalah Direktur PTPN VIII Kebun Gedeh, yaitu Saksi DIDIK PRASETYO yang mengambil Keputusan;
- Bahwa maksud dan inti dari perjanjian tersebut secara singkat dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - CV AGRO LESTARI akan memanfaatkan lahan milik PTPN VIII Kebun Gedeh Kabupaten Cianjur seluas 50.000 M2 atau kurang lebih 5 Hektar yang akan dipergunakan oleh CV TARUNA AGRO LESTARI untuk pembangunan SKYWALK VIEW CIANJUR selama 5 tahun.
 - Bahwa terhadap pemanfaatan tersebut PTPN VIII Bandung mendapatkan Kompensasi sebesar Rp. 191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Tugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp. 46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima rupiah).
 - Bahwa PTPN VIII juga mendapatkan Revenue Sharing sebesar 3% dari hasil kegiatan operasional yang dimulai pada tahun ke-5 (lima).
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, kompensasi yang harus dibayarkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah sebagai berikut:
 - Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp. 46.777.905,- yang harus dibayarkan setelah Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Lahan.
 - Tahun 1 Sebesar Rp. 34.660.800,- yang harus dibayarkan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani.
 - Tahun 2 Sebesar Rp. 36.393.840,- yang harus dibayarkan Agustus 2023
 - Tahun 3 Sebesar Rp. 38.213.532,- yang harus dibayarkan Agustus 2024
 - Tahun 4 Sebesar Rp. 40.124.209,- yang harus dibayarkan Agustus 2025

Hal 112 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 5 Sebesar Rp. 42.130.419,- yang harus dibayarkan Agustus 2026

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

7. Saksi MOCHAMAD MULJADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa selaku mantan Manager Kebun Gedeh Kabupaten Cianjur 2022-2023 yang pada saat itu terdapat Kerjasama Antara PTPN VIII Kebun Gedeh dengan CV Taruna Agro Lestari;
- Bahwa PTPN VIII Kebun Gedeh Kabupaten Cianjur Melakukan Kerjasama dengan CV Taruna Agro Lestari berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalmulanya Karang Taruna Desa Tegallega pernah mendatangi saksi selaku Manager Kebun Gedeh Cianjur dan membicarakan terkait kerjasama pemanfaatan lahan PTPN VIII Afdeling 3, bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada karang taruna bahwa Manager Kebun tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain sehingga kemudian untuk yang kedua kali, Karang Taruna Desa Tegalega mendatangi saksi lagi selaku manager kebun gedeh kemudian saksi menyarankan untuk berkolaborasi

Hal 113 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut untuk bisa menjadi suatu Ikon Wisata berbasis Agro. Kemudian untuk yang ketiga kalinya para karang taruna mendatangi saksi bersama dengan Saksi SANDI OCTA SUSILA dan membicarakan tentang Rencana dari Karang Taruna untuk melakukan pemanfaatan lahan PTPN VIII dan saksi menyarankan agar membuat Proposal Pemanfaatan lahan dan saksi juga menjelaskan Mekanisme Permohonan Kerjasama yang diajukan langsung kepada Direktur PTPN VIII Kota Bandung;

- Bahwa yang mengajukan permohonan dari pihak CV Taruna Agro Lestari adalah Saksi AMAN SAEFUL RAHMAN yang didampingi oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dan saksi tidak pernah mengenal serta tidak pernah bertemu dengan Direktur CV TARUNA AGROLESTARI yaitu Saksi ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa Titik Lokasi lahan yang dikerjasamakan PTPN VIII Kebun Gedeh berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 adalah di lahan AFDELING TAN 3 Kebun Gedeh Cianjur;
- Bahwa terhadap pemanfaatan tersebut PTPN VIII Bandung mendapatkan Kompensasi sebesar Rp. 191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Tugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp. 46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang lahannya dimanfaatkan oleh CV TARUNA AGRO LESTARI dibangun oleh Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, Yayasan Taruna Tani Pangrango, dan 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Mitra Tani Parahyangan 1 dan Mitra Tani Parahyangan 2. Akan tetapi yang saksi tahu bahwa terhadap pembangunan SKYWALK VIEW CIANJUR dilakukan oleh KONSULTAN PEKERJAAN yaitu CV. SVARGA BUMI yaitu bapak DARYONO

Hal 114 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pernah hadir ke kantor Kebun Gedeh Kab. Cianjur bersama dengan Sdr. AMAN dan sdr. SANDI. Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana sumber anggaran pembangunan “SKYWALK VIEW CIANJUR” yang lahannya dimanfaatkan oleh CV AGRO LESTARI dibangun oleh Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, Yayasan Taruna Tani Pangrango, dan 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Mitra Tani Parahyangan 1 dan Mitra Tani Parahyangan 2. Bahwa yang saksi ketahui bahwa pembangunan tersebut menggunakan anggaran dari CV TARUNA AGRO LESTARI;

- Bahwa Pihak PTPN melalui kebun gedeh hanya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap lahan yang dikerjasamakan dan dilaporkan secara berjenjang. Adapun saksi tidak tau bahwa CV. Taruna Agro Lestari bukan merupakan salah satu penerima manfaat dari Kementerian pertanian tetapi yang melakukan kerjasama dengan PTPN VIII adalah CV. Taruna Agro Lestari dan apabila diketahui bahwa tidak sesuai dengan perjanjian yang salah satunya apabila bukan CV. Taruna Agro Lestari melakukan pemanfaatan lahan tindakan PTPN VIII maka dapat dilakukan pemutusan kontrak dan setelah dilakukan pemutusan kontrak maka asset yang dikerjasamakan harus dikembalikan kepada PTPN dalam keadaan semula sebelum dilakukan Pembangunan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

8. Saksi DIDIK PRASETYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 115 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa saksi selaku Direktur PTPN VIII 2022-2023 yang pada saat itu terdapat Kerjasama sewa lahan Antara PTPN VIII Kebun Gedeh dengan CV. Taruna Agro Lestari;
- Bahwa CV. Taruna Agro Lestari mengajukan surat permohonan Kerjasama Lahan Nomor: 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada direktur utama PTPN VIII dengan permohonan kerjasama lahan di kebun gedeh afdeling III blok 9 untuk Pengembangan Agro Edu Wisata Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti/menghadiri ekpose permohonan tersebut dengan CV. Taruna Agro Lestari, hal tersebut dikarenakan sudah dihadiri oleh staf saksi;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah Saksi ANDI KURNIAWAN selaku Direktur CV. Taruna Agro Lestari dan kemudian saksi memerintahkan staf dari PTPN VII untuk melakukan survei terhadap lokasi yang akan dilakukan Kerjasama penggunaan lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan nomor kerjasama dari pihak pertama PRJ/III.6/2101/VIII/2022 dan nomor pihak kedua PRJ/001/TAL/VIII/2022 yang intinya sebagai berikut:
 - Kerjasama pemanfaatan lahan dengan kompensasi untuk areal di kebun gedeh afdeling TAN III blok 9 seluas 5 ha dengan jangka waktu 5 tahun dari 26 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2027 dengan nilai kompensasi sebesar Rp.191.522.800,- dan ditambah dengan ganti rugi tanaman terbongkar sebesar Rp. 46.777.905,-
 - Selain kompensasi tersebut pada tahun 5 bisa memberikan kompensasi tambahan kepada PTPN 3 % dari pendapatan kotor.(Revenue Sharing)
 - Pemanfaatan lahan tersebut dibayar secara bertahap sebagai berikut :

Pembayaran tahap pertama/tahun pertama dibayarkan setelah penadatangan perjanjian kerjasama dengan ketentuan selambat-lambatnya 45 hari sebesar Rp. 34.660.800,-

Pembayaran pada Tahun kedua Rp. 36.393.840,-

Pembayaran pada Tahun ketiga Rp. 38.213.532,-

pembayaran pada Tahun keempat Rp. 40.124.209,-

Hal 116 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pembayaran Pada Tahun kelima Rp. 42.130.419,-

- Ganti rugi tanaman terbongkar setelah penerbitan surat ijin pemanfaatan lahan.

Apabila mitra belum memenuhi perizinan seperti IMB, HO, Tanda daftar usaha pariwisata, perizinan lainnya yang dipersyaratkan 12 bulan setelah perjanjian ditandatangani dan apabila tidak dipenuhi pihak ke dua tidak diperkenankan untuk melakukan pengelolaan mengenai Agro Edu Wisata.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak ditanda tangani secara bersamaan oleh saksi selaku Direktu PTPN VIII dan Saksi ANDI KURNIAWAN selaku Direktur CV. Taruna Agro Lestari, dikarenakan pada saat saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi ANDI KURNIAWAN selaku Direktur CV. Taruna Agro Lestari;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur PTPN VIII saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan yayasan manapun akan tetapi pernah dilakukan kerja sama dengan Saksi SANDI OCTA SUSILA yang sepengetahuan saksi adalah sebagai ketua kelompok tani Mita Tani Parahyangan;
- Bahwa apabila tidak dilakukan perpanjangan kewajiban mitra mengembalikan asset dalam kondisi baik untuk bangunan yang berdiri di lahan tersebut PTPN VIII tidak bertanggung jawab atas bangunan yang berdiri di lahan kerjasama tersebut dikarenakan PTPN bekerjasama dengan mitra untuk keuntungan bisnis dan PTPN tidak mengetahui asal dana yang dipergunakan mitra sehingga menjadi tanggung jawab mitra apabila habis kontrak untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri dilahan PTPN sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran oleh CV Taruna Agro Lestari kepada PTPN VIII pada tahap I dan tahap II namun untuk tahap III belum dilakukan pembayaran dan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian adalah 7 September 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi secara langsung dengan Saksi ANDI KURNIAWAN selaku Direktur CV. Taruna Agro Lestari dikarenakan sudah dilakukan oleh staf saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Hal 117 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



9. Skasi RIDHA FUJA ANDINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Sindajng Jaya Kec. Cipanas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang memberitahukan kepada saksi, kemudian setelah itu Saksi SANDI OCTA SUSILA mengarahkan saksi untuk membentuk Yayasan yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan tersebut;
- Bahwa pendirian dan pendaftaran Yayasan Agro Muda Sejahtera tersebut dilakukan dan diurus oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA, saksi hanya diperintahkan untuk datang ke Notaris Ali Subhan untuk menandatangani dokumen pendirian Yayasan tersebut;
- Bahwa setelah Yayasan terbentuk, saksi didatangi oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG yang merupakan staf dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang membawa dokumen proposal pengajuan Penerima Manfaat dan meminta saksi untuk menandatangani proposal tersebut kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah Sitting Group, Playground Childern, Pembangunan Coffee Shop, Rehab Gudang, Facelift Lt. 1 (Stand UMKM dan Toilet), Facelift Lt. 2 (Penginapan, Toilet, Dapur),

Hal 118 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pembuatan Rooftop, Pagar Pembatas, sumur bor, dan Ornamen Hiasan, Fasad Kolam dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa meskipun saksi sebagai Penerima Manfaat akan tetapi saksi tidak melakukan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut dan tidak pula mengelola keuangan kegiatan tersebut, melainkan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata dan yang mengelola keuangan tersebut adalah Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Tim Ahli yakni Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO, yang menunjuk Tim Ahli tersebut adalah Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;
- Bahwa yang menentukan lokasi/lahan yang digunakan untuk Pembangunan Agro Edu Wisata pada Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli;
- Bahwa benar lokasi/lahan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Agro Muda Sejahtera tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui

Hal 119 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;

- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan

Hal 120 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang secara transfer dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening: 1270011102181 yang dikuasai oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk pembayaran lahan yang disewa oleh Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas untuk membangun Skywalk sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

10. Saksi MULYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang memberitahukan kepada saksi, kemudian

Hal 121 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



setelah itu Saksi SANDI OCTA SUSILA mengarahkan saksi untuk membentuk Yayasan yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan tersebut;

- Bahwa pendirian dan pendaftaran Yayasan Agro Muda Sejahtera tersebut dilakukan dan diurus oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA, saksi hanya diperintahkan untuk datang ke Notaris Ali Subhan untuk menandatangani dokumen pendirian Yayasan tersebut;
- Bahwa setelah Yayasan terbentuk, saksi didatangi oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG yang merupakan staf dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang membawa dokumen proposal pengajuan Penerima Manfaat dan meminta saksi untuk menandatangani proposal tersebut kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara adalah Pembangunan skywalk, Lahan parkir, ticketing, Spot Foto 12 Titik, Kolam, Menara, Jalan Usaha Tani, rumah Tani 2 unit, Tiang Balon, Tiang Umbul-Umbul, Nama Artala, dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa meskipun saksi sebagai Penerima Manfaat akan tetapi saksi tidak melakukan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut dan tidak pula mengelola keuangan kegiatan tersebut, melainkan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata dan yang mengelola keuangan tersebut adalah Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Tim Ahli yakni Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO, yang menunjuk Tim Ahli tersebut adalah Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk Pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk ditentukan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dan lahan tersebut disewa dari Saudara H. DARO dan Saksi H. ABDULLAH senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua Yayasan Agro Muda Sejahtera melalui Transfer

Hal 122 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening: 1270011102181 yang dikuasai oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga Tunai yang dibayarkan oleh saksi selaku ketua Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara yang uangnya diberikan oleh Saksi ANDI KURNIAWAN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

- Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi

Hal 123 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;

- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bak tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan

Hal 124 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

11. Saksi H.ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara yang merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Sindajng Jaya Kec. Cipanas;
- Bahwa lahan/tanah seluas 2.905 m² yang digunakan untuk Pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara adalah milik saksi dan milik kakak saksi yaitu saudara H.Daro dengan status lahan disewa;
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA yang menyampaikan akan menyewa tanah/lahan milik saksi untuk Pembangunan Skywalk, kemudian saksi menyampaikan bahwa tanah saksi tersebut berstatus sedang digadai namun Saksi SANDI OCTA SUSILA tidak keberatan dan

Hal 125 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



tetap akan menyewa tanah saksi dengan menjanjikan nilai sewa lahan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selama 5 Tahun masa sewa serta saksi dan anak saksi juga diiming-imingi akan mendapatkan pekerjaan dengan Gaji UMR dan kemudian saksi menyetujuinya;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tanah antara Saksi MULYADI selaku Ketua Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara dengan saksi selaku pemilik lahan pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa lahan milik saksi dan milik kakak saksi disewa dengan total senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) oleh Yayasan Agropolitan Nusantara dan telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada saksi dan kakak saksi oleh Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan Saksi MULYADI yang datang ke rumah saksi yang mana pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak dua kali, yang pertama saksi menerima pada tanggal 22 September 2022 sejumlah Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada Bulan Oktober 2022 saksi menerima sejumlah Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi, namun kwitansi yang dibuat pada saat itu sudah hilang, tetapi pada saat ini yang saksi perlihatkan kepada jaksa penyidik Kejari Cianjur adalah kwitansi yang baru dibuat kembali oleh Saksi RIDHA FUJA ANDINA atas permintaan saksi pada akhir Desember 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai yang kakak saksi terima adalah berjumlah Rp. 121.500.0000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 15 September 2022 sejumlah Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua Yayasan Agro Muda Sejahtera melalui Transfer sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening: 1270011102181 yang dikuasai oleh Terdakwa DIANA NUR

Hal 126 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga Tunai yang dibayarkan oleh saksi selaku ketua Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara yang uangnya diberikan oleh Saksi ANDI KURNIAWAN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwita nsi Tang gal	Yang Membayar	Yang Meneri ma	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

- 12.** Saksi AMAN SYAEPUL RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana

Hal 127 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Taruna Agro Cianjur dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Tegallega Kec. Warungkondang;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Tegallega Kec. Warungkondang Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dari Saksi SANDI OCTA SUSILA yang memberitahukan kepada saksi, kemudian setelah itu Saksi SANDI OCTA SUSILA mengarahkan saksi untuk membentuk Yayasan yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan tersebut;
- Bahwa atas arahan tersebut kemudian didirikanlah Yayasan Taruna Agro Cianjur dan benar saksi menjadi ketuanya, namun selanjutnya Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan bahwa saran dari Saksi BURHANUDIN bahwa untuk Bantuan Pemerintah dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka disarankan untuk membentuk beberapa yayasan sebagai Calon Penerima Manfaat kemudian Saksi SANDI OCTA SUSILA meminta kepada saksi untuk menyodorkan nama-nama rekan kelompok tani untuk dibuatkan yayasan agar dapat menerima bantuan tersebut;
- Bahwa yang mengurus pendirian Yayasan untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA yang dibantu oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta nama-nama yang didaftarkan untuk hadir menandatangani akta pendirian yayasan, Kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat yaitu

Hal 128 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, Yayasan Taruna Tani Pangrango, Yayasan Agro Muda Sejahtera, dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara;

- Bahwa lahan/tanah yang digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Yayasan Taruna Agro Cianjur adalah terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang disewa oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Direktur CV. Taruna Agro Lestari yang didirikan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA MELALUI melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG. Bahwa benar pendirian CV. Taruna Agro Lestari bertujuan untuk pengajuan Kerja Sama Lahan atau menyewa lahan milik PTPN VIII GEDEH NUSANTARA untuk digunakan sebagai Lokasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, dan yang menjadi Direktur CV. Taruna Agro Lestari adalah Saksi ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa terkait Perjanjian Sewa Lahan antara CV. Taruna Agro Lestari dengan PTPN VIII GEDEH NUSANTARA saksi tidak mengetahuinya dikarenakan hal tersebut diurus oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Taruna Agro Cianjur tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan

Hal 129 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;

- Bahwa saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan baik Tahap I dan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut, namun saksi melihat seluruh uang pencairan tersebut di bawa menggunakan troli oleh pegawai bank ke dalam suatu ruangan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan uang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan

Hal 130 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

13. Saksi SHERLY PRATAMA TEJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Taruna Tani Pangrango dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Tegallega Kec. Warungkondang;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Saksi AMAN SAEPUK RAHMAN untuk ikut bergabung dalam Kegiatan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dan saksi bersama beberapa orang lainnya dikumpulkan untuk membahas hal ini, namun saksi tidak disampaikan akan dijadikan sebagai ketua Yayasan. Kemudian saksi disuruh oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui stafnya untuk datang ke Kantor Notaris Ali Subhan, S.H., M.Kn di Kab. Cianjur dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, kemudian setibanya di kantor notaris tersebut saksi disuruh untuk menandatangani akta

Hal 131 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pendirian Yayasan yang tercantum nama saksi sebagai ketua Yayasan Taruna Tani Pangrango;

- Bahwa Lokasi/lahan tempat Pembangunan Agro Edu Wisata untuk Yayasan Taruna Tani Pangrango berada di Kec. Warungkondang pada lahan milik PTPN VIII dan sepengetahuan saksi yang menunjuk lahan tersebut adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Taruna Tani Pangrango adalah Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Taruna Agro Cianjur tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan baik Tahap I dan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut, namun saksi melihat seluruh uang pencairan tersebut di bawa menggunakan troli oleh pegawai bank ke dalam suatu

Hal 132 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



ruangan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan uang tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Hal 133 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



14. Saksi WAHYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Lembah Giri Kencana dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Tegallega Kec. Warungkondang;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk ikut bergabung dalam Kegiatan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dan saksi bersama beberapa orang lainnya dikumpulkan untuk membahas hal ini, namun saksi tidak disampaikan akan dijadikan sebagai ketua Yayasan. Kemudian saksi disuruh oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui stafnya untuk datang ke Kantor Notaris Ali Subhan, S.H., M.Kn di Kab. Cianjur dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, kemudian setibanya di kantor notaris tersebut saksi disuruh untuk menandatangani akta pendirian Yayasan yang tercantum nama saksi sebagai ketua Yayasan Lembah Giri Kencana;
- Bahwa sebelum menjadi ketua Yayasan Lembah Giri Kencana saksi merupakan Ketua Karang Taruna Desa Tegalega pada tahun 2022;
- Bahwa lokasi/lahan tempat Pembangunan Agro Edu Wisata untuk Yayasan Taruna Tani Pangrango berada di Kec. Warungkondang pada lahan milik PTPN VIII dan sepengetahuan saksi yang menunjuk lahan tersebut adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA;

Hal 134 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lembah Giri Kencana adalah Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Taruna Agro Cianjur tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa benar saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan baik Tahap I dan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut, namun saksi melihat seluruh uang pencairan tersebut di bawa menggunakan troli oleh pegawai bank ke dalam suatu ruangan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan uang tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 135 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

15. Saksi ENANG SUPRITADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana

Hal 136 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi selaku Ketua UPKK Mitra Tani Parahyangan dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Tegalleka Kec. Warungkondang;
- Bahwa UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan II sebelum menjadi penerima manfaat dalam Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur ini adalah merupakan Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan yang diketuai oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) penerima manfaat;
- Bahwa lokasi/lahan tempat Pembangunan Agro Edu Wisata pada UPKK Mitra Tani Parahyangan adalah do lokasi HUB 1 yaitu yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegalleka Kabupaten Cianjur, dan benar lokasi tersebut adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh UPKK Mitra Tani Parahyangan adalah Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku ketua UPKK Mitra Tani Parahyangan tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima

Hal 137 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;

- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan baik Tahap I dan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut, namun saksi melihat seluruh uang pencairan tersebut di bawa menggunakan troli oleh pegawai bank ke dalam suatu ruangan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan uang tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan tahap II sama dengan pencairan tahap I yakni saksi bersama dengan penerima manfaat lainnya hanya menandatangani slip pencairan di bank saja;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke

Hal 138 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

16. Saksi ADE SURYANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua UPKK Mitra Tani Parahyangan II dan merupakan salah satu Penerima Manfaat berdasarkan Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata yang berlokasi di Desa Tegallega Kec. Warungkondang;
- Bahwa UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan II sebelum menjadi penerima manfaat dalam Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur ini adalah merupakan Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan yang diketuai oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) penerima manfaat;

Hal 139 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi/lahan tempat Pembangunan Agro Edu Wisata pada UPKK Mitra Tani Parahyangan adalah do lokasi HUB 1 yaitu yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur, dan benar lokasi tersebut adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh UPKK Mitra Tani Parahyangan II adalah Pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku ketua UPKK Mitra Tani Parahyangan II tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penerima Manfaat dengan Tim Ahli, akan tetapi pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan saksi pernah disuruh untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Ahli dan kemudian saksi tandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk hadir ke Bank BNI Cianjur untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen pencairan dan surat permohonan pencairan tahap I maupun tahap II, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG untuk seluruh penerima manfaat hadir ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan baik Tahap I dan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata

Hal 140 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun saksi melihat seluruh uang pencairan tersebut di bawa menggunakan troli oleh pegawai bank ke dalam suatu ruangan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan uang tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi dan penerima manfaat lainnya pulang kembali ke cianjur dan saksi tidak melihat uang pencairan tersebut dikarenakan setelah menandatangani slip tersebut kami penerima manfaat diperbolehkan untuk pulang dan masing-masing diberikan uang transport oleh Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan Tahap II UPKK Mitra Tani Parahyangan II dilakukan di Bank BNI Cianjur, pada saat itu saksi didampingi oleh Saksi DARYONO;
- Bahwa saksi tidak menerima/mengambil uang pencairan Tahap II kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut, namun saksi disuruh untuk mentransfer uang pencairan tersebut ke rekening Sdr. Adit (anak Saksi DARYONO) dan kemudian saksi menandatangani slip transfer yang diberikan oleh pegawai bank tersebut;
- Bahwa setelah pencairan Tahap II saksi dan penerima manfaat lainnya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang transport dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG kemudian tidak hanya itu, saksi dan penerima manfaat lainnya juga pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang disampaikan bahwa uang tersebut adalah untuk bantuan gempa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata, akan tetapi saksi pernah diundang oleh Saksi NURUL HIKMAT untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, dan pada awalnya saksi menolak karena pekerjaan belum selesai namun tetap diminta tandatangan oleh Saksi NURUL HIKMAT dan benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

Hal 141 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa untuk seluruh Kwitansi Pencairan Yayasan Agro Muda Sejahtera, Surat Permohonan Transfer, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban Bantuan baik Tahap I maupun tahap II saksi tidak pernah menandatangani;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

17. Saksi DIAN KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Staf dari Asisten Perencanaan dalam tim pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan Pertanian melalui bantuan pemerintah Jalan pertanian tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa Pencairan anggaran untuk kegiatan di Kec. Wr Kandang dan Kec. Cipanas sudah sebanyak 100 %, dibagi menjadi dua tahapan, yakni 70% dan 30%. Dan pada setiap pencairan ada permohonan yang diajukan oleh Kelompok Tani dan diketahui oleh Dinas Pertanian;
- Bahwa atas perintah Saksi BURHANUDIN seluruh dokumen pencairan Tahap 2 saksi yang menyiapkan berkasnya dengan alasan percepatan pencairan kemudian saksi serahkan dokumen tersebut kepada Saksi DARYONO dan besok harinya Saksi DARYONO sudah mengembalikan berkas pencairan Tahap 2 yang sudah ditandatangani dimana Saksi DARYONO menyampaikan akan berkoordinasi dengan Saksi BURHANUDIN terhadap berkas tersebut;

Hal 142 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menyesuaikan data-data yang didapat dari saksi DARYONO yang bukan berasal dari penyedia jasa dan barang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dokumen yang Saksi buat dan tandatangani yaitu seluruh Kwitansi dan Nota Pembelian yang berasal dari UD Sinar Berkah, sedangkan untuk Kwitansi dan Nota Pembelian selain dari UD Sinar berkah yang membuat dan menandatangani adalah Sdr. Mohammad Fariz, Saksi ASWIN SEPTIANTO dan Saksi MEDY RONALDY SAPUTRO berdasarkan perintah Saksi BURHANUDIN dan sedangkan untuk Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penerima Manfaat yang waktunya bersamaan dengan pembuatan dan penandatanganan Kwitansi Nota Pembelian kemudian laporan pertanggungjawaban yang dipalsukan tersebut diunggah ke Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa Saksi BURHANUDIN pernah menyampaikan bahwa apapun perintah yang Saksi BURHANUDIN berikan merupakan perintah yang berasal dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan Sebagian dan terdakwa memberikan sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, dan perintah untuk memalsukan laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan berasal dari Saksi BURHANUDIN itu sendiri.

18. Saksi MEDY RONALDY SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana

Hal 143 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi merupakan Staf dari Asisten Administrasi dan Keuangan dalam tim pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan Pertanian melalui bantuan pemerintah Jalan pertanian tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa atas perintah Saksi BURHANUDIN seluruh dokumen pencairan Tahap 2 saksi yang menyiapkan berkasnya dengan alasan percepatan pencairan kemudian saksi serahkan dokumen tersebut kepada Saksi DARYONO dan besok harinya Saksi DARYONO sudah mengembalikan berkas pencairan Tahap 2 yang sudah ditandatangani dimana Saksi DARYONO menyampaikan akan berkoordinasi dengan Saksi BURHANUDIN terhadap berkas tersebut;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menyesuaikan data-data yang didapat dari saksi DARYONO yang bukan berasal dari penyedia jasa dan barang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dokumen yang Saksi DIAN KOSASIH buat dan tandatangani yaitu seluruh Kwitansi dan Nota Pembelian yang berasal dari UD Sinar Berkah, sedangkan untuk Kwitansi dan Nota Pembelian selain dari UD Sinar berkah yang membuat dan menandatangani adalah Sdr. Mohammad Fariz, Saksi ASWIN SEPTIANTO dan saksi berdasarkan perintah Saksi BURHANUDIN dan sedangkan untuk Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penerima Manfaat yang waktunya bersamaan dengan pembuatan dan penandatanganan Kwitansi Nota Pembelian kemudian laporan pertanggungjawaban yang dipalsukan tersebut diunggah ke Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI;
- Bahwa Saksi BURHANUDIN pernah menyampaikan bahwa apapun perintah yang Saksi BURHANUDIN berikan merupakan perintah yang berasal dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH.

Hal 144 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

19. Saksi DENI NURCHOLIWARDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Staf dari asisten monitoring dan evaluasi dalam tim pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan Pertanian melalui bantuan pemerintah Jalan pertanian tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk melihat titik lokasi dan survey lokasi pelaksanaan menggunakan drone dan setelah itu saksi laporkan secara lisan kepada Terdakwa DIANA NUR FATIMAH hasil kelokasi dan dapat saksi tambahkan yang menjadi hasil survey saksi adalah kondisi lokasi, dokumentasi dan titik koordinat. Dan pada saat itu saksi hanya bertemu dengan Saksi SANDI OCTA SUSILA dilokasi di warungkondang dan cipanas dan pada saat bertemu dengan Saksi SANDI OCTA SUSILA yang mengarahkan dan menunjukkan lokasi berdasarkan permohonan proposal penerima manfaat;
- Bahwa Saksi BURHANUDIN pernah menyampaikan bahwa apapun perintah yang Saksi BURHANUDIN berikan merupakan perintah yang berasal dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

20. Saksi MOCH. BURCHANNUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 145 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Asisten Perencanaan dalam tim pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan Pertanian melalui bantuan pemerintah Jalan pertanian tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa saksi yang membantu mengurus kegiatan tersebut atas perintah dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID pada November 2021 untuk melaksanakan kegiatan ini namun saksi tolak dikarenakan karena pertama pelaksanaan ada di akhir tahun, kemudian tidak ada kajian pelaksanaan, pengadaan, penerimaan, satuan anggaran. Namun pada Tahun 2022 saksi diminta kembali oleh pimpinan, dengan permintaan oleh tim untuk kajian terlebih dahulu. Namun pada waktu itu kami tidak bisa menolak karena ancaman oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH yang mengatakan bahwa kegiatan ini diinstruksikan langsung oleh menteri melalui Dirjen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIANA NUR FATIMAH selaku PPK dan Tim Pelaksana mendapatkan perintah dari Staf Khusus Kementan yakni Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID, untuk membuat Kegiatan Agroeduwisata di Cianjur, dimana tim diperintahkan untuk melakukan verifikasi lahan, dimana saksi langsung disuruh menghubungi Saksi SANDI OCTA SUSILA, dan pada saat itu belum ada permohonan atau permintaan dari penerima manfaat, adapun saksi mendapat kontak Saksi SANDI OCTA SUSILA dari Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID melalui Terdakwa DIANA NUR FATIMAH, kemudian pada verifikasi

Hal 146 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



tersebut saksi memberikan gambaran kegiatan dimana harus jelas lahannya, penerima, dan potensinya, hasil verifikasi tersebut saksi laporkan ke pimpinan saksi yaitu Terdakwa DIANA NUR FATIMAH, dengan presentasi/ekspose;

- Bahwa saksi pada awalnya menyarankan untuk kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe-II dimana bantuan tersebut dari pemerintah ke Pemerintah namun instruksi Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID untuk dilaksanakan di Swakelola Tipe-IV;
- Bahwa pernah dilakukan rapat rapat yang dihadiri Staf Khusus yakni Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID, Saksi ANDI KURNIAWAN, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Terdakwa DIANA NUR FATIMAH, dan saksi dimana dibahas siapa yang akan menerima dan penerima tidak hanya dari kelompok tani kemudian Saksi SANDI OCTA SUSILA menanyakan apakah penerima boleh dalam bentuk yayasan dan apakah yayasan itu harus yayasan lama atau baru, kemudian saksi sampaikan bahwa di dalam aturan tidak menjelaskan bahwa harus yayasan baru atau lama, namun perlu diartikan kegiatan tersebut berjalan dengan aman;
- Bahwa yang mengurus permohonan dan CPCL adalah Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa pada saat persiapan proposal, dimana pada saat itu saksi mengetahui pihak swargabumi yaitu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO pada kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan agroeduwisata di Tangerang dimana pada kegiatan itu sebagai pendamping kegiatan, kemudian Saksi ANDI KURNIAWAN dan Saksi SANDI OCTA SUSILA diperintahkan oleh Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID untuk dilaksanakan oleh tenaga ahli Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, dan pada saat itu Terdakwa DIANA NUR FATIMAH juga dipanggil oleh Saksi IMAM MUJAHIDIN FAHMID untuk menjelaskan hal tersebut. dimana yang saksi ketahui awal mula tenaga ahli dipercaya oleh tenaga ahli adalah pada saat Pak Menteri kunjungan ke Jogja dan menemui pemilik swargabumi yaitu Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO untuk dibuatkan

Hal 147 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



perjanjian antara Tenaga Ahli dengan para penerima manfaat dimana pada saat pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur sudah dikerjakan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO;

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Hotel Crystal Jakarta yang dihadiri juga oleh penerima manfaat untuk melakukan pemberkasan pencairan Tahap I;
- Bahwa terhadap pencairan Tahap II dilakukan meskipun belum ada LPJ pekerjaan 70%;
- Bahwa Pencairan Tahap I dan Tahap II dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dari pencairan anggaran Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata tersebut sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun uang tersebut sudah saksi kembalikan;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak adanya adendum perjanjian kerjasama dimana terdapat perubahan penyelesaian pekerjaan dari awalnya Desember 2022 sedangkan di berita acara serah terima 28 Februari 2023 dengan alasan gempa bumi namun tetap tidak dibuatkan berita acara serah terima;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan Saksi DIAN KOSASIH untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menyesuaikan data-data yang didapat dari saksi DARYONO yang bukan berasal dari penyedia jasa dan barang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dokumen yang Saksi DIAN KOSASIH buat dan tandatangani yaitu seluruh Kwitansi dan Nota Pembelian yang berasal dari UD Sinar Berkah, sedangkan untuk Kwitansi dan Nota Pembelian selain dari UD Sinar berkah yang membuat dan menandatangani adalah Sdr. Mohammad Fariz, Saksi ASWIN SEPTIANTO dan Saksi MEDY RONALDY SAPUTRO;
- Bahwa benar terdapat penambahan anggaran dari anggaran belanja barang non operasional dengan kode DIPA 521219 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada Bulan

Hal 148 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Agustus atau September 2023 yang kemudian uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Sdr. Ali yang saya minta untuk membantu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO mengerjakan perbaikan kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan terdakwa menyampaikan sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal perencanaan kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur ini saksi yang menghubungi terdakwa bukan terdakwa yang menghubungi saksi;

21. Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan asisten/staf dari Saksi SANDI OCTA SUSILA pada usaha jaringan internet sebagai Administrasi Jaring Desa Patria dari Tahun 2021 s.d sekarang, dan kemudian saksi di ajak untuk ikut dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk mendampinginya, salah satunya pada kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur dimana saksi membantu mengumpulkan berkas dan merapihkan berkas yang diserahkan oleh para penerima manfaat dan menyiapkan keperluan Saksi SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk mengurus dokumen pendirian 5 (lima) Yayasan yang akan ditetapkan menjadi penerima manfaat;
- Bahwa saksi juga pernah diperintah oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk mengurus dokumen pendirian CV. Taruna Agro Lestari bersama dengan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN dan

Hal 149 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sepengetahuan saksi pendirian CV. Taruna Agro Lestari tersebut bertujuan untuk melakukan perjanjian sewa lahan dengan PTPN VIII;

- Bahwa pada pencairan tahap I saksi dilibatkan mulai pada proses pemberkasan, dan setelah pemberkasan tersebut diadakan pertemuan di Hotel Crystal Jakarta yang dihadiri oleh Penerima Manfaat, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian dan Tim Ahli, dan berkas tersebut diserahkan kepada Kementerian Pertanian, dan pada pertemuan tersebut juga dilakukan pemaparan dari Kementan kemudian setelah pertemuan tersebut kami menunggu beberapa hari dan ada panggilan oleh Kementan untuk melakukan pencairan Jakarta dan saksi ikut mendampingi Saksi SANDI OCTA SUSILA, dan yang saksi lihat uang pencairan tersebut dibawa oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli namun saksi tidak melihat dibawa kemana uang tersebut dan kemudian untuk pencairan tahap II saksi tidak ada berkas yang saya kumpulkan atau disiapkan;
- Bahwa saksi bersama penerima manfaat lainnya datang ke Bank Mandiri Kementerian Pertanian Jakarta untuk melakukan pencairan Tahap I, yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tersakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi ANDI KURNIAWAN. Pada saat di bank tersebut saksi hanya disuruh oleh pegawai bank untuk menandatangani slip pencairan bank kemudian slip tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak bank;
- Bahwa terhadap pencairan tahap I saksi pernah dititipkan 15 amplop kepada SAKSI SANDI OCTA SUSILA oleh Saksi ANDI KURNIAWAN yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi ANDI KURNIAWAN juga pernah menitipkan uang kembali kepada saksi untuk diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di dalam amplop berwarna coklat dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA, kemudian Saksi ANDI KURNIAWAN

Hal 150 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pada pencairan Tahap II Saksi ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk transport masing masing penerima manfaat sebesar Rp2.000.000,- untuk 5 kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta. Kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,-;
- Bahwa saksi juga pernah dititipkan uang oleh Saksi ANDI KURNIAWAN untuk diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 60.000.000,- dan Rp. 90.000.000,- sehingga totalnya adalah Rp. 150.000.000,-
- Bahwa saksi bersama dengan para penerima manfaat pernah dikumpulkan oleh Penasehat Hukum Saksi SANDI OCTA SUSILA yaitu Sdr. Surya di Jakarta untuk membahas terkait panggilan dari penyidik kejaksaan terkait perkara Kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata ini dan saksi diarahkan untuk menjelaskan kepada penyidik kejaksaan perihal uang-uang yang diberikan oleh Saksi ANDI KURNIAWAN kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA adalah untuk pembayaran hutang, namun setelah saksi mengecek catatan hutang tersebut saksi ketahui bahwa hutang yang dimiliki oleh Saksi ANDI KURNIAWAN kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA hanya sebesar Rp. 23.000.000,-;
- Bahwa Saksi SANDI OCTA SUSILA pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap kegiatan ini Saksi SANDI OCTA SUSILA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

22. Saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 151 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan pegawai honorer/PPNPM pada Kementerian Pertanian sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang yang ditempatkan sebagai staf dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagai Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor I 7.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Januari 2022, namun saksi tidak pernah melihat SK tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan input data pengajuan proposal kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur dari penerima manfaat yang dokumen tersebut saksi terima dari Saksi DENI spada Aplikasi Sakti dan setelah diinput dokumen tersebut saksi serahkan kepada Saksi SUTRISNO selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi di Kab. Cianjur untuk melakukan verifikasi CPCL bersama dengan Terdakwa DIANA NUR FATIMAH, Saksi BURHANUDIN, para penerima manfaat dan beberapa staf dari Dinas Pertanian Kab. Cianjur;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut saksi mendapatkan honor dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH berkisar Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk melakukan pembukaan rekening atas nama saksi

Hal 152 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



untuk digunakan bertransaksi oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk melakukan transaksi berupa setor tunai maupun transfer ke beberapa rekening antara lain:

- Erni Ningsih Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270011102181 (Rp. 285.148.624,-)
- Ikbal Mannyuluri BCA Nomor Rekening : 7685821842 (Rp. 500.000.000,-)
- Andi Rani Defiana Bank Mandiri Rekening : 1520017928876 (Rp. 171.000.000,-)
- Diana Nur Fatima Bank Mandiri Nomor Rekening : 127004523344 (Rp. 53.000.000)
- Asep Saepudin BCA Nomor Rekening : 2310474471 (Rp. 65.000.000,-)
- Muh Nur Said BCA Nomor Rekening : 7295145960 (Rp. 12.250.000,-)
- Elyza BCA Nomor Rekening : 2721320722 (Rp. 65.000.000,-)
- Ahmad Fauzi BCA Nomor Rekening : 1084679936 (Rp. 10.000.000,-)
- Didik Sofyan Hadi Bank Mandiri Nomor Rekening : 1140011125443 (Rp. 50.000.000,-)
- Ahmad Fauzi BCA Nomor Rekening: 1084679936 (Rp. 100.000.000,-)
- Uun Junandar MM BCA Nomor Rekening 2452252579 (Rp. 50.000.000,-)
- Andi Kurniawan Bank Mandiri Nomor Rekening : 1740096677000 (Rp. 25.000.000,-) dan BCA : 5405217624 (Rp. 8.000.000)
- M. Reza Pahlawan Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270011297668 (Rp. 10.000.000,-)
- Ferdy Surya Wijaya BCA Nomor Rekening : 8270538445 (Rp. 14.492.500)
- Asmawanti BCA Nomor Rekening : 4050273470 (Rp. 250.000.000,-)

Hal 153 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Putra Perkasa Genetika BCA Nomor Rekening : 8010607788 (Rp. 197.692.200) dan (Rp. 197.631.700,-)
- Rizki Fremedia Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270011386958 (Rp. 50.000.000)

- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk melakukan transfer ke rekening atas nama ERNI NINGSIH dan sepengetahuan saksi Terdakwa DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening: 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa saksi mengenal Saksi BURHANUDIN sebagai pegawai di Kementerian Pertanian RI yang sering membantu Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ANDI KURNIAWAN merupakan suami dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

23. Saksi RIZKY FREMEDIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan supir dari Terdakwa DIANA NUR FATIMAH namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk membuka rekening Bank Mandiri menggunakan nama istri saksi yaitu ERNI NINGSIH, setelah saksi buka rekening tersebut kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa DIANA NUR FATIMAH dan sepengetahuan saksi rekening atas nama ERNI

Hal 154 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



NINGSIH tersebut digunakan oleh Terdakwa DIANA NUR FATIMAH untuk bertransaksi namun saksi tidak mengetahui transaksi apa saja;

- Bahwa istri saksi yaitu Sdr, ERNI NINGSIH tidak mengetahui bahwa Terdakwa DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening atas namanya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

24. Saksi DR. IR. IMAM MUJAHIDIN FAHMID. MTDEV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DIANA NUR FATIMAH karena pernah bertemu pada program Agroeduwisata di Tangerang yang merupakan selaku PPK dan pertemuan kedua pernah bersama berdiskusi bersama dengan Dirjen PSP dan PPK mengenai program di Kementerian;
- Bahwa saksi merupakan Staf Khusus Menteri Pertanian sejak tahun 2020 s.d 2023 dimana tugas saksi memberikan masukan kepada Menteri Pertanian terhadap program yang ada di Kementerian Pertanian;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Dirjen PSP bahwa kementerian pertanian mengenal Duta Milenial Pertanian yang pada saat itu diketuai oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dan saksi menyarankan kepada Dirjen PSP untuk berdiskusi dengan yang bersangkutan apakah dapat dilaksanakan program tersebut di wilayahnya Saksi SANDI OCTA SUSILA. Karena diketahui Saksi SANDI OCTA SUSILA memiliki potensi dimana membawahi beberapa kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kemudian yang saksi ketahui kemudian dilanjutkan oleh PPK dan Timnya,

Hal 155 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, diantaranya melaksanakan verifikasi calon penerima dan calon lokasi dan untuk detailnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan apapun terkait kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur ini dikarenakan saksi tidak memiliki kewenangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi BURHANUDIN;
- Bahwa saksi ANDI KURNIAWAN pernah datang menghadap saksi dengan mengatakan ada titipan uang dari Saksi SANDI OCTA SUSILA namun saksi tolak karena saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

25. Saksi ARI WICAKSANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan asisten yang membantu pencatatan keuangan yang digunakan oleh Tim Ahli yakni Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO dalam kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata ini;
- Bahwa benar saksi merupakan kakak kandung dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO;
- Bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO meminta secara lisan kepada saksi untuk membantu pencatatan keuangan dalam kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata dikarenakan saksi bekerja di Bank BRI, Adapun tugas saksi adalah:
 - Melakukan pencatatan uang masuk dan keluar dari rekening;

Hal 156 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pengajuan dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Saudara Adit, Saksi BAMBANG WIDIASMORO;
 - Melakukan pembayaran secara transfer ke rekening sesuai permohonan pengajuan;
 - Membuat adminitrasi terkait dengan uang masuk dan keluar mengenai kegiatan tersebut;
 - Membuat laporan secara excel mengenai rincian biaya yang sudah dikeluarkan dan saksi laporkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikerjakan yang saksi tahu hanya mengenai pembangunan agro eduwisata di Cipanas dan di Warung Kondang. untuk pembangunannya adalah Skywalk, tempat parkir, ruang kasir, resto, dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi penerima manfaatnya dan saksi juga tidak tahu detail berapa anggaran untuk setiap kegiatan;
- Bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memberi tahu saksi bahwa akan ada dilakukan pencairan yang kemudian akan masuk ke rekening saksi dengan no rekening Mandiri 1370017655172 dan rekening BNI dengan no rekening 1438691775;
- Bahwa pada tahap I bahwa masuk ke rekening mandiri dengan total Rp. 6.649.700.000,- dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan 7 September 2022 4.649.7000.000,-. Dan di rekening BNI dengan total Rp. 765.800.000,- pada tanggal 6 September 2022. Pada tahap II tanggal 22 Sepetmber masuk kerekening mandiri sebesar Rp. 2.388.733.050,- dan di BNI tanggal 2 januari 2023 Rp. 1.066.500.000,- dengan total Rp. 3.455.233.050,- dan semuanya disetor tunai ke rekening saksi melalui Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO di Bank Mandiri dan Saudara adit di BNI, Adapun total yang ke rekening saksi di Bank Mandiri sebesar Rp. 7.415.500.000,- dan di BNI sebesar Rp. 3.455.233.050,- dengan total 10.870.733.050,-
- Bahwa saksi akan melakukan pembayaran untuk operasional dan belanja bahan secara transfer kepada siapapun yang mengajukan permohonan keuangan melalui wa group yang beranggotakan

Hal 157 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Saudara Adit, Saksi BAMBANG WIDIASMORO;

- Bahwa kemudian dikarekan anggaran telah habis ada penambahan biaya sebesar Rp. 754.110.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 77.000.000,-
 - Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 18.110.000,-
 - Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari Saudara Ari Wicaksana sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saksi BAMBANG WIDIASMORO sebesar Rp. 200.000.000,- (pengembalian peminjaman Saudara Bambang);
 - Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO sebesar Rp. 14.000.000,- (pengembalian biaya admin Saksi BAMBANG WIDIASMORO);
 - Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (tambahan dana dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO);
- Bahwa catatan keuangan kegiatan Agro Edu Wisata yang saksi serahkan kepada penyidik kejaksaan adalah catatan milik saksi;
- Bahwa saksi menerima uang jasa, gaji dan uang admin serta pendampingan dalam mengelola keuangan kegiatan Agro Edu Wisata adalah sebesar Rp. 148.084.000,-
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap apa saja yang dikeluarkan oleh saya tetapi saksi mempunyai bukti transfer kerekening mana yang saksi transfer dan bukti pertanggungjawaban ada pada Saksi DARYONO;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Saksi BAMBANG WIDIASMORO bahwa pihak Kementerian mendapatkan Rp. 1,9 milyar dan benar Terdakwa DIANA NUR FATIMAH pernah meminta uang kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO

Hal 158 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sebesar Rp. 300.000.000,- dan kemudian uang tersebut saksi transfer kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan saksi catat dalam pengeluaran anggaran;

- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Agro Edu Wisata adalah Saksi DARYONO sedangkan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO hanya membuat desain gambar dan RAB saja;
- Bahwa berdasarkan pencatatan saksi yang mendapatkan gaji dalam kegiatan ini adalah:
 - Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 14.000.000,- per bulan
 - saksi sebesar Rp. 7.500.000,- per bulan
 - Saudara Adit (tim Saksi DARYONO) sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan
 - Saudara Eka (tim Saksi DARYONO) sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan
 - Saudara Yogus (tim Saksi DARYONO) sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan

Dan yang mendapatkan jasa adalah:

- Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dengan kisaran sebesar Rp. 1.000.000 s/d 25.000.000,-
- Saksi Ari Wicaksana dengan kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 26.000.000,-
- Saksi BAMBANG WIDIASMORO dengan kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- s/d 11.000.000,-
- Saksi DARYONO dengan kisaran sebesar Rp. 1.500.000,- s/d 50.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

26. Saksi DIANA NUR FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana

Hal 159 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Prasarana Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pedoman pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 21/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp13.448.000.000 yang terdiri dari dua lokasi yaitu di Kec. Warung Kondang adalah sebesar Rp. 9.773.000.000,- dan di Kec. Cipanas sebesar Rp. 3.675.000.000,-;
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat

Hal 160 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;

- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;
- pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.

Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Cipanas adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
- Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur TA 2022 dilaksanakan menggunakan metode swakelola tipe IV oleh kelompok Masyarakat sebagai penerima manfaat;
- Bahwa pada awal perencanaan kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Terdakwa dipanggil oleh Saksi IMAM MUJAHIDIN dan dikenalkan dengan Terdakwa SANDI OCTA SUSILA untuk berkoordinasi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan

Hal 161 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 dengan hasil pertemuan yaitu terdapat kesepakatan dari anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;

- Bahwa benar Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK menetapkan Penerima Manfaat untuk kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Agro Edu Wisata, terdapat 7 (tujuh) Penerima Manfaat dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000

Hal 162 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut belum *clean and clear* milik penerima manfaat akan tetapi Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK tetap menetapkan Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, Yayasan Taruna Tani Pangrango, Yayasan Agro Muda Sejahtera, Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara, UPKK Mitra Tani Parahyangan, dan UPKK Mitra Tani Parahyangan II sebagai penerima manfaat dalam kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penunjukan Tim Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor: 27.15.5.1/Kpts/PPK.10/REG/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 setelah dilakukan CPCL;
- Bahwa Saksi menunjuk Tim Ahli yaitu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar Saksi selaku PPK tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk kegiatan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kec. Warungkondang didirikan di lahan milik PTPN VII;
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.448.000.000,- (tiga belas

Hal 163 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan kepada tujuh penerima manfaat yang diterima melalui dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% ;

- Bahwa pencairan Tahap I dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian RI di Jakarta yang dihadiri oleh para penerima manfaat dengan total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah pencairan Tahap I Saksi diberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- yang rencananya akan digunakan untuk pelatihan;
- Bahwa Saksi SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terhadap permintaan tersebut, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH pada saat pelaksanaan pekerjaan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur pernah meminjam rekening BANK MANDIRI Saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1270010616330, selain itu juga Saksi DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening: 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan

Hal 164 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran sewa lahan milik Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk sebesar Rp. 203.000.000,- melalui rekening atas nama ERNI NINGSIH yang hingga saat ini uang tersebut tidak diganti oleh Saksi BURHANUDIN;
- Bahwa dilakukan pencairan Tahap II meskipun pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata tersebut belum mencapai progres pekerjaan sebesar 70%;
- Bahwa pencairan tahap II dengan total senilai Rp4.034.400.000,- (empat milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- dan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh saksi ANDI KURNIAWAN, kemudian pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukkan ke rekening Sdr. Adit (anak Saksi DARYONO);
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pernikahan dengan Saksi ANDI KURNIAWAN pada Tahun 2022.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

27. Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa benar Saksi ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2022;

Hal 165 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - Sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 di Kec. Warungkondang yang dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
 - Sosialisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kec. Cipanas yang dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO, Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
 - Kemudian Terdakwa SANDI OCTA SUSILA juga pernah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Pendopo Cianjur yang dihadiri oleh Bupati Kab. Cianjur, Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur, Kabid Aset, Ketua Tim Teknis, Kabid PSP, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku Penerima Manfaat an. Yayasan Agro Muda Sejahtera untuk ekspose kepada Bupati Cianjur terkait perencanaan pembangunan dan untuk melakukan permohonan terkait salah satu lahan Pemerintah Daerah Kab. Cianjur yang berada di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas yang akan digunakan pada kegiatan pembangunan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata

Hal 166 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangunan Agro Edu Wisata Di wilayah Cianjur pada 2 (dua) lokasi yaitu Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melakukan pekerjaan pembuatan gambar desain bangunan dan kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyerahkan seluruh pekerjaan konstruksi kepada Saksi DARYONO baik dalam pemilihan tenaga kerja, pembelian material, dan pelaksanaan Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK terkait Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian kerja sama dengan para penerima manfaat yang dibuat pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata sedang dilaksanakan;
- Bahwa para penerima manfaat hanya menandatangani saja dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut;
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegal Lega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran Cipanas sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima

Hal 167 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;

- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;
 - pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Cipanas adalah sebagai berikut:
- Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa beberapa lahan yang digunakan untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata adalah sebagai berikut:
- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Terdakwa SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Hal 168 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk disewa dari Saudara H. DARO dan Saksi H. ABDULLAH, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah);
- Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Adalah milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2) yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari seluas 50.000 m2 untuk jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi

Hal 169 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Saksi ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO, kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container.

- Bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO kepada saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANDI KURNIAWAN. Selain itu, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Kemudian keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sehingga total Pencairan Tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. 7.415.500.000,- (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus

Hal 170 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian terhadap permintaan tersebut Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya saksi DIANA NUR FATIMAH memerintahkan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disimpan oleh saksi BURHANUDIN;
- Bahwa Pencairan Tahap II dilaksanakan meskipun progress pekerjaan belum mencapai 70%;
- Bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian Atas arahan saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Terdakwa SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, saksi DIANA NUR FATIMAH dan saksi ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa untuk pencairan tahap II dengan total senilai Rp4.034.400.000,- (empat milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh saksi ANDI KURNIAWAN sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian saksi ANDI KURNIAWAN melaporkan uang tersebut kepada saksi DIANA NUR FATIMA dan kemudian sisanya sekitar Rp1.788.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) disetor kembali ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI

Hal 171 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA, sedangkan pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukan ke rekening Sdr. Adit (anak Saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. 2.854.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk mekanisme permohonan anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Agro Edu Wisata baik dari sdr. Adit (Anak Saksi DARYONO), Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO dan saksi BAMBANG WIDIASMORO mengajukan melalui Pesan *WhatsApp Group* yang telah dibuat, baik untuk operasional, pembelian material dan untuk pembayaran tenaga kerja kemudian seluruh permohonan tersebut dilakukan Pembayaran secara TRANSFER melalui Rekening BNI maupun Mandiri milik saksi ARI WICAKSANA kepada Rekening yang mengajukan permohonan pencairan uang tersebut;
- Bahwa dikarena pengerjaan proyek belum dapat diselesaikan dikarenakan Anggaran sudah Habis sehingga sekitar bulan Februari – April Tahun 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar Rp. 754.110.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 77.000.000,-
 - Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 18.110.000,-
 - Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari saksi ARI WICAKSANA sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saudara Bambang sebesar Rp. 200.000.000,- (pengembalian peminjaman saksi BAMBANG WIDIASMORO);
 - Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Bambang sebesar Rp. 14.000.000,- (pengembalian biaya

Hal 172 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



admin saksi BAMBANG WIDIASMORO);

- Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (tambahan dana dari saksi BAMBANG WIDIASMORO).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

28. Saksi DARYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa benar Saksi ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - Sosialisasi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 di Kec. Warungkondang yang dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.
 - Sosialisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kec. Cipanas yang dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO, Terdakwa SANDI OCTA

Hal 173 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



SUSILA, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna, pada saat itu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga menyampaikan bahwa Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO ditunjuk oleh saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk membantu pelaksanaan pekerjaan seperti membuat Design pembangunan dan membuat perencanaan kegiatan.

- Kemudian Terdakwa SANDI OCTA SUSILA juga pernah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Pendopo Cianjur yang dihadiri oleh Bupati Kab. Cianjur, Kepala Dinas Pertanian Kab. Cianjur, Kabid Aset, Ketua Tim Teknis, Kabid PSP, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku Penerima Manfaat an. Yayasan Agro Muda Sejahtera untuk ekspose kepada Bupati Cianjur terkait perencanaan pembangunan dan untuk melakukan permohonan terkait salah satu lahan Pemerintah Daerah Kab. Cianjur yang berada di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas yang akan digunakan pada kegiatan pembangunan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangunan Agro Edu Wisata Di wilayah Cianjur pada 2 (dua) lokasi yaitu Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melakukan pekerjaan pembuatan gambar desain bangunan dan kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO menyerahkan seluruh pekerjaan konstruksi kepada Saksi DARYONO baik dalam pemilihan tenaga kerja, pembelian material, dan pelaksanaan Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK terkait Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian kerja sama dengan para penerima manfaat yang dibuat pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Agro Edu Wisata sedang dilaksanakan;
- Bahwa para penerima manfaat hanya menandatangani saja dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut;

Hal 174 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegal Lega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;
- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;
- pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec.

Hal 175 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Cipanas adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
- Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa beberapa lahan yang digunakan untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata adalah sebagai berikut:
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Terdakwa SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk disewa dari Saudara H. DARO dan Saksi H. ABDULLAH, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah);
 - Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan

Hal 176 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Adalah milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2) yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari seluas 50.000 m2 untuk jangka waktu 5 tahun;

- Bahwa benar pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Saksi ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO, kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container.
- Bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO kepada saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANDI KURNIAWAN. Selain itu, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima Saksi PUTRANTO BUDI

Hal 177 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sehingga total Pencairan Tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. 7.415.500.000,- (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan Tahap II dilaksanakan meskipun progress pekerjaan belum mencapai 70%;
- Bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian Atas arahan saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Terdakwa SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa SANDI OCTA SUSILA, saksi DIANA NUR FATIMAH dan saksi ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat pencairan tahap II yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp.1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukan ke rekening Sdr. Adit (anak Saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali

Hal 178 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. 2.854.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk mekanisme permohonan anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Agro Edu Wisata baik dari sdr. Adit (Anak Saksi DARYONO), Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO dan saksi BAMBANG WIDIASMORO mengajukan melalui Pesan *WhatsApp Group* yang telah dibuat, baik untuk operasional, pembelian material dan untuk pembayaran tenaga kerja kemudian seluruh permohonan tersebut dilakukan Pembayaran secara TRANSFER melalui Rekening BNI maupun Mandiri milik saksi ARI WICAKSANA kepada Rekening yang mengajukan permohonan pencairan uang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

29. Saksi SANDI OCTA SUSILA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur Nomor: 147.161/kep.1700.7/PP tanggal 15 Juli 2009 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani (KWT);
- Bahwa saksi dipanggil oleh Saksi IMAM MUJAHIDIN yang merupakan staf khusus Menteri Pertanian RI dan dikenalkan dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH untuk melakukan koordinasi terkait kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan

Hal 179 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp13.448.000.000 yang terdiri dari dua lokasi yaitu di Kec. Warung Kondang adalah sebesar Rp. 9.773.000.000,- dan di Kec. Cipanas sebesar Rp. 3.675.000.000,-;
- Bahwa Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG merupakan asisten dari saksi;
- Bahwa saksi memerintahkan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk mendirikan Yayasan yang akan ditetapkan sebagai calon penerima manfaat dan Terdalwa mengurus pendirian yayasan yang akan didaftarkan sebagai calon penerima manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn, kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat yaitu:

a. Yayasan Taruna Agro Cianjur

Nama Penerima Manfaat	Yayasan Taruna Agro Cianjur
Legalitas	
Akta Pendirian	Notaris Ali Subhan, SH., MKn. Nomor Akta : 9 Tanggal 27 Mei 2022
Pengesahan	Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-0011375.AH.01.04 Tahun 2022 Tanggal 28 Mei 2022
Pengurus	
Ketua	Aman Saepul Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris
Bendahara
Alamat

Mulyana Priatna
Muhammad Jaenudin
Desa Tegallega
Kecamatan
Warungkondang
Kabupaten Cianjur
Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000066
An. Yayasan Taruna Agro
Cianjur

Rekening Bank

b. Yayasan Lembah Giri Kencana

Nama Penerima Manfaat

Yayasan Lembah Giri
Kencana

Legalitas

Akta Pendirian

Notaris Pram Pambudi,
SH., MKn.
Nomor Akta 3 Tanggal 19
Juli 2022

Pengesahan

Keputusan MENKUMHAM
RI No. AHU-
0015128.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Alamat

Wahyu
Badrudin
Gunawan
Desa Tegallega
Kecamatan
Warungkondang
Kabupaten Cianjur
Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443422
An. Yayasan Lembah Giri
Kencana

Rekening Bank

c. Yayasan Taruna Tani Pangrango

Hal 181 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima Manfaat

Yayasan Taruna Tani
Pangrango

Legalitas

Akta Pendirian

Notaris Ali Subhan, SH.,
MKn.

Nomor Akta : 14 tanggal 13
Juli 2022

Pengesahan

Keputusan MENKUMHAM
RI No. AHU-
0014727.AH.01.04 Tahun
2022

Tanggal 15 Juli 2022

Pengurus

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Alamat

Sherly Pratama Teja

Asep Sulaeman

Rafli M Apriludin

Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur

Rekening Bank

Bank Mandiri

No. Rek. 1820010443216

An. Yayasan Taruna Tani
Pangrango

d. Yayasan Agro Muda Sejahtera

Nama Penerima Manfaat

Yayasan Agro Muda
Sejahtera

Legalitas

Akta Pendirian

Notaris Ali Subhan, SH.,
MKn.

Nomor Akta : 8 tanggal 27
Mei 2022

Pengesahan

Keputusan MENKUMHAM
RI No. AHU-
0011373.AH.01.04 Tahun
2022

Tanggal 28 Mei 2022

Hal 182 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Alamat

Rekening Bank

Ridha Fuja Andina

Malahudin

Udin Rusmana

Desa Sindangjaya

Kecamatan Cipanas

Kabupaten Cianjur

Bank Mandiri

No. Rek. 1820050000033

An. Yayasan Agro Muda

Sejahtera

e. Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Nama Penerima Manfaat

Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara

Legalitas

Akta Pendirian

Notaris Bastriandi, SH.,
MKn.

Nomor Akta 11 tanggal 21
Juli 2022

Pengesahan

Keputusan MENKUMHAM
RI No. AHU-
0015131.AH.01.04 Tahun
2022

Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Alamat

Rekening Bank

Mulyadi

Muhammad Arfan Olipian

H. Abdullah

Desa Sindangjaya

Kecamatan Cipanas

Kabupaten Cianjur

Bank Mandiri

No. Rek. 1820010452332

An. Agro Muda Sejahtera

- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi terkait Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Kec.

Hal 183 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungkondang dan Kec. Cipanas yang dihadiri oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, Camat, Unsur Desa, Penerima Manfaat, Ketua LPPM, dan Karang Taruna;

- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk membuat dan menyiapkan seluruh dokumen proposal untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata dan para penerima manfaat hanya menandatangani saja dokumen proposal tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditetapkan 7 (tujuh) Penerima Manfaat untuk kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan PPK Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor: 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

- Bahwa saksi yang mengajukan dan menunjukkan lokasi Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kab. Cianjur;
- Bahwa beberapa lahan yang digunakan untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata adalah sebagai berikut:
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa

Hal 184 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Terdakwa SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk disewa dari Saudara H. DARO dan Saksi H. ABDULLAH, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah);
- Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Adalah milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2) yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa saksi yang berinisiasi untuk membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan milik PTPN VIII dengan cara memerintahkan Saksi ASEP RUHIYAT alias AANG ke Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn. dengan mendaftarkan Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebagai Direktur dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN sebagai wakil direktur CV. Taruna Agro Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pencairan Tahap I bersama dengan penerima manfaat lainnya yang dilakukan di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022 dan untuk UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur;
- Bahwa Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah

Hal 185 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I Terdakwa bersama dengan penerima manfaat lainnya pulang dan saksi ANDI KURNIAWAN menitipkan 15 amplop kepada Terdakwa SANDI OCTA SUSILA melalui saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ANDI KURNIAWAN pernah membeli lahan milik Sdr. Imam Taufik (Alm) melalui Saksi HARDJANTO MICHAEL yang berlokasi di Daerah Lojikolot Kab. Cianjur dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara bertahap/cicil dengan jumlah yang telah dibayarkan adalah sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengahdiri Pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta yang juga dihadiri oleh para penerima manfaat dan setelah pencairan tahap II Terdakwa ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk transport masing masing penerima manfaat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada Tahun 2022 Terdakwa ANDI KURNIAWAN pernah memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan Rp. 96.000.000,- melalui transfer kepada rekening milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Hal 186 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Ir. SYAHRIL, BSCE., MT., IPU., dibawah sumpah memeberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan keahlian dan berdasarkan permintaan instansi terkait yang disertai Surat Tugas dari pimpinan saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor : B- 3179 /M.2.27/Fd.2/10/2024, tanggal 03 Oktober 2024 perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor : B/8036/PL.1/HK.06.00/2024, tanggal 14 Oktober 2024;
 - Bahwa sertifikat-sertifikat yang saksi miliki terkait dengan ruang lingkup keahlian saksi adalah: Sertifikat Ahli Teknik Bangunan Gedung, Sertifikat Ahli Geoteknik, Sertifikat Ahli K3 Konstruksi, dan Sertifikat Penilai Ahli Kegagalan Bangunan;
 - Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Ahli dalam Bidang Konstruksi terkait audit struktur bangunan Agroeduwisata di Kecamatan Warungkondang dan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur maka yang saksi lakukan adalah perhitungan meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur beton, pekerjaan struktur baja, dan pekerjaan pendukung keseluruhan item terpasang;
 - Bahwa Pemeriksaan fisik dan kajian teknis Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022, dilakukan dengan metoda analisis yang mengacu pada data Gambar As Built Drawing; Hasil Pengujian Laboratorium; Spesifikasi Teknis dan Bahan Pekerjaan; serta Hasil Pemeriksaan Lapangan;
 - Bahwa dalam melakukan perhitungan / audit struktur bangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, saksi menggunakan data yang ada seperti Laporan Akhir Pekerjaan; Gambar As Built Drawing; RAB Kontrak Final MC100; Berita Acara Pelaksanaan

Hal 187 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan; Bukti Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan, Bukti Dokumentasi Pengadaan Material, dan Hasil Pengujian Laboratorium;

- Bahwa hasil perhitungan / audit bangunan dalam pembangunan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- Pondasi yang terpasang pada bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang dan bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kecamatan Cipanas tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu oleh pihak pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagaiudukan bangunan. Hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 8460-2017 (Persyaratan Perancangan Geoteknik).
- Campuran beton yang terpasang pada bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang dan bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kecamatan Cipanas tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton (concrete mix design) terlebih dahulu, sehingga tidak didapatkan mutu beton yang sesuai. Tidak dilakukannya pengujian formula campuran beton oleh pelaksana pekerjaan, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 6880-2016 (Spesifikasi Beton Struktural) dan SNI 8900-2020 (Panduan Desain Sederhana Untuk Bangunan Beton Bertulang).
- Beton yang terpasang pada bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang dan bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kecamatan Cipanas tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian mutu beton untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya,

Hal 188 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 03-2847-2002 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung).

- Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang pada bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang dan bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kecamatan Cipanas tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya, sehingga tidak didapatkan mutu besi yang sesuai. Tidak dilakukannya pengujian mutu besi oleh pelaksana pekerjaan, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 2052-2017 (Baja Tulangan Beton) dan SNI 07-0663-1995 (Jaring Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton).
- Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan sky-walk Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Pedoman No. 07/ P/ BM/ 2023 (Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki), dimana kemiringan untuk pejalan kaki maksimum adalah 8%.
- Hasil pemeriksaan fisik dan bobot prestasi pada tahap kemajuan pekerjaan □ 100% untuk Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kecamatan Warung Kondang dan Kecamatan Cipanas di Kabupaten Cianjur, maka diperoleh kondisi (bobot) aktual pekerjaan yang ada (riel) sebesar 34,05% dengan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp 4.576.748.805,45;
- Bahwa dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kecamatan Warung Kondang dan Kecamatan Cipanas di Kabupaten Cianjur, maka dapat

Hal 189 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



disimpulkan bahwa total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah dengan nilai sebesar Rp 8.864.651.194,55,-. Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar -65,95% yang diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).

- Bahwa dari kajian teknis terhadap pekerjaan yang ada, maka untuk bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kecamatan Warung Kondang dan bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kecamatan Cipanas tidak layak dan tidak dapat dipergunakan karena tidak memenuhi syarat keselamatan dan syarat kehandalan struktur bangunan, serta tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (total loss).
- Bahwa benar Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa metode yang digunakan dalam kajian teknis struktur bangunan Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fisik sebuah bangunan yaitu dengan melakukan analisis dan kajian teknis kondisi bangunan terpasang dengan Peraturan dan Standar Nasional yang berlaku dalam proses pembangunan di Indonesia, sebagai berikut:
 - SNI 8460-2017 : Persyaratan Perancangan Geoteknik.
 - SNI 6880-2016 : Spesifikasi Beton Struktural.
 - SNI 03-2847-2002 : Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
 - SNI 8900-2020 : Panduan Desain Sederhana Untuk Bangunan Beton Bertulang.
 - SNI 2052-2017 : Baja Tulangan Beton.
 - SNI 07-0663-1995 : Jaring Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton.
 - Pedoman No. 07/P/BM/2023 : Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki

2. Ahli ARI FEBRIANA, S.E., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 190 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam perkara ini.
- Bahwa ahli mengerti dimintai pendapat sebagai Ahli Konstruksi/Bangunan sehubungan dengan adanya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dasar pelaksanaan audit Perhitungan Keuangan Negara:
 1. Surat Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor 388/M.2.27/Fd.2/11/2024 Tanggal 14 November 2024 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor T/800.1.11.1/947/Inspektorat/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022. Diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor T/800.1.11.1/981/Inspektorat/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor T/800.1.11.1/36/Inspektorat/01/2025 tanggal 23 Januari 2025.
- Bahwa Tujuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan

Hal 191 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



negara yang diakibatkan oleh penyimpangan pelaksanaan kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agroeduwisata tahun 2022, Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi

Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan adalah pada kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agroeduwisata tahun 2022, Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022, yang diterima oleh tujuh penerima manfaat di Kabupaten Cianjur.

- Bahwa Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari DIPA Kementrian Pertanian DITJEN Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2022, besaran nilai anggaran kegiatan ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Nomor 15.12.5.1/Kpts/PPK.09/REG/08/2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Agustus 2022, yaitu senilai Rp13.448.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata Di Kabupaten Cianjur Yang Bersumber Dari Dipa Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah menggunakan metode *net loss*, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh nilai Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata Di

Hal 192 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang diterima oleh tujuh penerima bantuan dikurangi dengan nilai fisik konstruksi terpasang dan dapat dimanfaatkan/dipakai sesuai ketentuan berlaku;

- Bahwa Pelanggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur adalah:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agroeduwisata Tahun Anggaran 2022, bahwa pekerjaan pembangunan Agroeduwisata dilaksanakan secara Swakelola Tipe IV. Pelaksanaan kegiatan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe 4
2. Pelaksanaan pembangunan Agroeduwisata di Desa Tegalleka Kecamatan Warungkondang dan di Desa Kecamatan Cipanas tidak dilaksanakan oleh masing-masing penerima manfaat, melainkan oleh tenaga ahli yaitu Saudara Daryono dan Saudara Putranto yang ditunjuk oleh PPK untuk membantu kegiatan Agroeduwisata di Cianjur. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
3. Penyerahan seluruh uang kegiatan yang diterima oleh para penerima manfaat kepada Tenaga Ahli yaitu Saudara Daryono dan Saudara Putranto, sehingga para penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan, tidak sesuai dengan ketentuan 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agroeduwisata Tahun Anggaran 2022.

Hal 193 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



4. Konstruksi bangunan Agroeduwisata di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang dan Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi, berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor B/500.16/212/DPMPTSP/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Keterangan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor B/500.16/213/DPMPTSP/01/2025 tanggal 24 Januari 2025. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pasal 1 ayat (17)
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik konstruksi bangunan oleh Tim Politeknik Negeri Bandung, bahwa Bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan
- Bahwa status lahan atau tanah yang digunakan berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 1. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Agroeduwisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang oleh Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Taruna Tani Pangrango dan Yayasan Lembah Giri Kencana adalah milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2) yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "Skywalk View Cianjur Di

Hal 194 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kebun Gedeh PT Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022. Luas lahan yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah 50.000 m², untuk jangka waktu 5 tahun dengan kompensasi senilai Rp191.522.800,- (*seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) ditambah dengan Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp46.777.905 (*empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah*).

2. Lahan tanah yang digunakan untuk pembangunan Agroeduwisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur, oleh UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan II adalah milik mendiang Hudiyanto Husada yang dikelola oleh Saudara Sandi Octa Susila dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
 3. Lahan tanah yang digunakan untuk pembangunan Agroeduwisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara disewa dari Saudara H. Daro dan Saudara H. Abdullah, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta
 4. Lahan tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agroeduwisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 030/Kep.286-BKAD/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Agroeduwisata di dua Hub (lokasi) di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang dan satu lokasi di Desa Kecamatan Cipanas tidak dilaksanakan oleh masing-masing penerima manfaat, melainkan oleh tenaga ahli yaitu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO yang ditunjuk oleh PPK untuk membantu kegiatan

Hal 195 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Agroeduwisata di Cianjur. Untuk pelaksanaan pekerjaan Agroeduwisata, telah disiapkan surat perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh para ketua penerima manfaat dan tenaga ahli.

- Bahwa Pencairan uang tahap I dan tahap II dilakukan di Bank Mandiri KEMENTAN Jakarta, dan di Bank BNI Cianjur. Setelah uang dicairkan/diambil kemudian para ketua penerima manfaat menyerahkan seluruh uang kepada tenaga ahli yaitu Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO. Dalam mengelola keuangan, tenaga ahli dibantu oleh Saksi Ari Wicaksana yang melaksanakan menyimpan dan mengeluarkan uang untuk keperluan belanja Tenaga Ahli;
- Bahwa rincian uang yang diterima dan dikelola oleh Saudara Putranto dan Saudara Ari Wicaksana adalah sebagai berikut:

Pencairan Uang

Pencairan Tahap I	Rp9.413.600.000,0
	0

Pencairan Tahap II	<u>Rp4.034.400.000,0</u>	+
	0	

a. Uang diterima Tim Ahli (sdr. Putranto)	Rp13.448.000.000,00
---	---------------------

Uang diserahkan ke sdr. Ari W

Tahap I

Tranfer ke Rek bank Mandiri an. Ari W	Rp2.000.000.000,0
	0

Tranfer ke Rek bank Mandiri an. Ari W	Rp4.649.700.000,0
	0

Tranfer ke Rek bank BNI an. Ari W	<u>Rp765.800.000,00</u>	+
-----------------------------------	-------------------------	---

b.	Rp7.415.500.000,00
----	--------------------

Tahap II

Tranfer ke Rek bank Mandiri an. Ari W	Rp2.388.733.050,0
	0

Tranfer ke Rek bank BNI an. Ari W	<u>Rp1.066.500.000,0</u>	+
	0	

c.	<u>Rp3.455.233.050,00</u>
----	---------------------------

Hal 196 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang dikelola oleh sdr. Rp10.870.733.
Ari w (b+c) 050,00

Uang dikelola sdr. Putranto Rp2.577.266.9
(a-c) 50,00

Uang yang dikelola oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO senilai
Rp2.577.266.950,00 (*dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua
ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*),
digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:

Uang dikelola sdr. Putranto 2.577.266.
950,00

- Diserahkan kepada PPK 1.900.000.000,
00

- Diserahkan kepada sdr. Andi untuk sewa lahan. 600.000.000,00 (+)

2.500.000.0 (-)
00,00

Sisa uang dikelola Saksi PUTRANTO 77.266.95
BUDI CAHYONO 0,00

Uang yang dikelola oleh Saudara Ari Wicaksana adalah senilai
Rp11.652.242.334,00 (*sebelas milyar enam ratus lima puluh dua
juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat
rupiah*) yang diterima dari Saudara Putranto (pencairan tahap I
dan II), penerimaan bunga bank dan penerimaan lainnya.
Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pengeluaran belanja
pembangunan Agroeduwisata dan pengeluaran lainnya senilai
Rp11.649.395.091,00 (*sebelas milyar enam ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh
satu rupiah*) dan ada sisa uang senilai Rp2.847.243,00, (*dua juta
delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga
rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan

1. Pencairan Tahap I dan II Rp10.870.733.050,0
0
2. Bunga Bank Rp6.143.882,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan Lainnya	<u>Rp775.365.402,00</u>	(+)
Jumlah	Rp11.652.242.3	34,00
Pengeluaran		
1. Belanja Konstruksi	Rp9.073.324.146,00	
2. Biaya Admin Bank	Rp1.901.155,00	
3. Pengeluaran Lain-lain yang tidak sesuai ketentuan (RUKK)		
a. Pembayaran Gaji dan Jasa untuk Tenaga Ahli	Rp687.058.500,00	
b. Pengadaan Barang di Luar Konstruksi	Rp71.500.000,00	
c. Pengeluaran Operasional Lain-lain di Luar Pekerjaan Konstruksi	Rp1.462.787.290,00	
d. Pengeluaran Kepada Pihak Lain	<u>Rp352.824.000,00</u>	(+)
	<u>Rp2.574.169.79</u>	(+)
	<u>0</u>	
Jumlah	<u>Rp11.649.395.0</u>	(-)
	<u>91,00</u>	
Sisa Uang	Rp2.847.243,00	

- Bahwa hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik terpasang atas konstruksi bangunan Agroeduwisata di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang dan di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas yang dilakukan oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dan bobot prestasi Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata yang terletak di daerah

Hal 198 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Warungkondang dilakukan pada tahap akhir pekerjaan adalah 100% yaitu:

- a. Kondisi riil fisik pekerjaan pada Pembangunan Agroeduwisata di Cipanas dan di Warungkondang, yang sangat tidak baik dari aspek pelaksanaan konstruksi adalah pada pekerjaan Sky-Walk Artala di Cipanas dan pekerjaan Sky-Walk Shmala di Warungkondang. Bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang didapatkan banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan konstruksinya.
- b. Hasil pemeriksaan fisik dan bobot prestasi pada tahap kemajuan pekerjaan ☐ 100% untuk Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh kondisi (bobot) aktual pekerjaan yang ada (riel) sebesar 34,05% dengan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp4.576.748.805,45 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima koma empat puluh lima rupiah) Dari hasil pemeriksaan fisik Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, didapatkan resume analisis terhadap kuantitas dan kualitas fisik item pekerjaan sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan seperti terlihat pada lampiran.

2. Hasil Kajian Teknis

Pemeriksaan dan kajian teknis untuk Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang dilakukan terutama pada bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang dimana didapatkan banyak

Hal 199 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sekali kekurangan dalam pelaksanaan konstruksinya, antara lain:

- a. Pondasi yang terpasang pada bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu oleh pihak pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagai dudukan bangunan. Hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 8460-2017 (Persyaratan Perancangan Geoteknik).
- b. Campuran beton yang terpasang pada bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton (concrete mix design) terlebih dahulu, sehingga tidak didapatkan mutu beton yang sesuai. Tidak dilakukannya pengujian formula campuran beton oleh pelaksana pekerjaan, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 6880-2016 (Spesifikasi Beton Struktural) dan SNI 8900-2020 (Panduan Desain Sederhana Untuk Bangunan Beton Bertulang).
- c. Beton yang terpasang pada bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian mutu beton untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 03-2847 2002 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung).

Hal 200 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- d. Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang pada bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata Warungkondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya, sehingga tidak didapatkan mutu besi yang sesuai. Tidak dilakukannya pengujian mutu besi oleh pelaksana pekerjaan, sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SNI 2052-2017 (Baja Tulangan Beton) dan SNI 07-0663 1995 (Jaring Kawat Baja Las Untuk Tulangan Beton).
- e. Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan Sky-Walk Shmala Agroeduwisata Warungkondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Pedoman No. 07/ P/ BM/ 2023 (Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki), dimana kemiringan untuk pejalan kaki maksimum adalah 8%.
- f. Dari kajian teknis tersebut, maka untuk bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agroeduwisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agroeduwisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan (*total loss*).

Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agroeduwisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar Rp8.864.651.194,55 (*delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus*

Hal 201 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah). Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar -65,95% diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).

- Bahwa Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Agroeduwisata yang dilaksanakan oleh tujuh penerima manfaat dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian dengan masing-masing penerima manfaat bahwa para penerima manfaat sanggup melaksanakan pekerjaan sejak ditandatangani kontrak/perjanjian kerja sama yaitu tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;
- Bahwa benar saksi telah membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022. Nomor : 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025, tanggal 03 Februari 2025;
- Bahwa benar peraturan yang telah dilanggar yaitu :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pasal 1 ayat (17)
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (6).
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, Lampiran angka 1.3, 1.5.2, dan 6.2.
- Bahwa Nilai Kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah

Hal 202 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 adalah Rp8.871.251.194,55 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah).

3. Ahli Dr. FAHRURRAZI, M.Si., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat sebagai Ahli Konstruksi/Bangunan sehubungan dengan adanya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa keahlian saksi adalah ahli pengadaan barang/jasa dan ahli bertugas berdasarkan surat tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 33255/D.4.3/11/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Penugasan Ahli;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya;
- Bahwa sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, bahwa Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara

Hal 203 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Swakelola.

Lebih lanjut pada Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, diatur bahwa Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola;

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 diketahui sebagai berikut:
 - Sebagaimana diatur pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe IV, namun swakelola Tipe III.
 - Adanya kondisi Tim teknis dari dinas yang dibentuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi) penerima manfaat akan tetapi tim teknis tidak melaksanakan fungsi tersebut karena tim teknis tersebut dibentuk setelah adanya calon penerima dan calon lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022. Hal ini juga bertentangan pula dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
 - Adanya kondisi penerima manfaat tidak melaksanakan kegiatan tersebut melainkan bekerjasama dengan pihak lain yaitu Pihak ke-3 (Tim Ahli) yang diketahui oleh pihak

Hal 204 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



kementerian yang tim ahli yang mengerjakan kegiatan tersebut serta pihak ke-3 tersebut merupakan perorangan yang terpisah dengan Penerima Manfaat serta sertifikasi konstruksi yang sudah tidak aktif yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara Tim Ahli dengan Penerima Manfaat, tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

- Terkait penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dimana penerima manfaat hanya diperbantukan untuk pekerjaan kasar (kuli) pada kegiatan tersebut, hal ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya swakelola 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
- Terkait penerima manfaat dan tim teknis tidak pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 dimana tandatangan pada dokumen tersebut dipalsukan namun uang pencairan tahap 2 tetap dicairkan serta laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tidak sesuai/palsu, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Sebagaimana diatur pada pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat: a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan.
- Secara umum diatur pada Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses

Hal 205 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, bahwa dalam tahapan persiapan swakelola, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam Penetapan Penyelenggara Swakelola, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab

Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola Tipe IV.

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

Hal 206 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Dalam tahapan pelaksanaan, Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Setelah selesai sesuai kontrak, Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal 207 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Dalam Swakelola Tipe IV, sesuai dengan ketentuan Angka 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:
 - Pasal 6 terkait prinsip pengadaan
 - Pasal 7 terkait etika pengadaan
 - Pasal 11 terkait tugas dan kewenangan PPK
 - Pasal 16 terkait tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola
 - Pasal 47 terkait pelaksanaan swakelola
 - Pasal 48 terkait pembayaran swakelola
 - Pasal 49 terkait pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
 - Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagai berikut:

- 1 (Satu) bundle Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA

Hal 208 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran 2022;

- 1 (Satu) bundle Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Kajian Teknis Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung tanggal 18 Desember 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MAWARD dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dikarenakan terdakwa tidak pernah bercerita terkait hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah melakukan pernikahan dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH dikarenakan saksi bersama dengan keluarga hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Kota Solo.

2. Saksi DEWI HANDAYANI, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan

Hal 209 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah melakukan pernikahan dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH dikarenakan saksi bersama dengan keluarga hadir pada acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Kota Solo;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH yang menyampaikan telah membelikan Terdakwa tiket pesawat dari makassar ke Jakarta dan meminta tolong kepada saksi agar saksi menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Jakarta menghadiri pencairan tahap I kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dibeli mobil oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH dengan merk Pajero;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi DIANA NUR FATIMAH tanpa sepengetahuan istri pertama dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

No	KODE ALAT BUKTI	JUDUL ALAT BUKTI	AUTENTISITAS	KETERANGAN
1	T.AK-1	KWITANSI PENGEMBALIAN UANG SEBESAR RP. 60.000.000 KEPADA PT. SINERGI TANI TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2022	ASLI	Menerangkan dan membuktikan bahwa : TERDAKWA ANDI KURNIAWAN TERBUKTI TELAH MENGEMBALIKAN UANG RP. 60.000.000 KEPADA PT. SINERGI TANI TERTANGGAL 12

Hal 210 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



				SEPTEMBER 2022 SEBAGAI PEMBAYARA N PINJAMAN UANG DI PERIODE PADA TANGGAL 30 APRIL 2022 DAN 9 MEI 2022.
2	T.AK-2	Kwitansi Nomor: PTC/2022/lx/PMB.0 1 pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000 kepada Yayasan Pemuda Tani Cianjur, tertanggal 15 September 2022	ASLI	Menerangka n dan membuktika n bahwa : TERDAKWA ANDI KURNIAWAN TERBUKTI TELAH MENGEMBAL IKAN UANG RP. 40.000.000,- KEPADA PEMUDA TANI CIANJUR TERTANGGAL 15 SEPTEMBER 2022 DENGAN RINCIAN TRANSFER PADA TANGGAL 29 APRIL 2022 SEBESAR RP. 20.000.000,- DAN TRANSFER PADA TANGGAL 4 MEI 2022.
3	T.AK-3	BERITA ACARA PENYERAHAN PENITIPAN UANG PENGANTI SEBESAR RP. 290.000.000 KEPADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR	ASLI	Menerangka n dan membuktika n bahwa : TERDAKWA ANDI KURNIAWAN MELALUI



		TERTANGGAL 19 JUNI 2025.		PENASEHAT HUKUMNYA ADRIANSYAH, S.H. TELAH MENYERAHKAN TITIPAN UANG PENGGANTI SEBESAR RP. 290.000.000 KEPADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR TERTANGGAL 19 JUNI 2025.
4	T.AK-4	EXPOSE KEPADA DIREKTUR UTAMA PTPN VIII UNTUK PERMOHONAN LAHAN DAN SETUJU UNTUK DILAKUKAN KAJIAN LEBIH LANJUT TERTANGGAL 16 MEI 2022	PRINT OUT	Menerangkan dan membuktikan bahwa : EXPOSE KEPADA DIREKTUR UTAMA PTPN VIII UNTUK PERMOHONAN LAHAN DAN SETUJU UNTUK DILAKUKAN KAJIAN LEBIH LANJUT TERTANGGAL 16 MEI 2022 <u>TANPA DIHADIRI OLEH TERDAKWA ANDI KURNIAWAN.</u>
5	T.AK-5	PROSES EXPOSE AGROWISATA DI SHMLA HUB 2 KE MANAGER PTPN VIII TERTANGGAL 31 MEI 2022	PRINT OUT	Menerangkan dan membuktikan bahwa : PROSES EXPOSE AGROWISATA DI SHMLA HUB 2 KE MANAGER PTPN VIII TERTANGGAL 31 MEI 2022 <u>TANPA</u>



				<u>DIHADIRI</u> <u>OLEH</u> <u>TERDAKWA</u> <u>ANDI</u> <u>KURNIAWAN.</u>
6	T.AK-6	EXPOSE KEPADA DIREKTUR UTAMA PTPN VIII DAN JAJARAN JUGA MASYARAKAT SERTA CAMAT DAN FORKOIMCAM KECAMATAN WARUNGKONDAN G TERTANGGAL 09 JUNI 2022	PRINT OUT	Menerangka n dan membuktika n bahwa : EXPOSE KEPADA DIREKTUR UTAMA PTPN VIII DAN JAJARAN JUGA MASYARAKA T SERTA CAMAT DAN FORKOIMC AM KECAMATAN WARUNGKO NDANG TERTANGGAL 09 JUNI 2022 <u>TANPA</u> <u>DIHADIRI</u> <u>OLEH</u> <u>TERDAKWA</u> <u>ANDI</u> <u>KURNIAWAN.</u>
7	T.AK-7	PROSES UKUR LAHAN UNTUK NILAI PENGANTIAN PEMBONGKARAN LAHAN PTPN VIII, PERSIAPAN PEMBANGUNAN AGROWISATA SHMALA HUB 2 TERTANGGAL 19 JULI 2022.	PRINT OUT	Menerangka n dan membuktika n bahwa : PROSES UKUR LAHAN UNTUK NILAI PENGANTI AN PEMBONGK ARAN LAHAN PTPN VIII, PERSIAPAN PEMBANGUN AN AGROWISAT A SHMALA HUB 2 TERTANGGAL

Hal 213 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



				19 JULI 2022 <u>TANPA</u> <u>DIHADIRI</u> <u>OLEH</u> <u>TERDAKWA</u> <u>ANDI</u> <u>KURNIAWAN.</u>
8	T.AK-8	MONITORING PTPN VIII PUSAT DAN TETAP MENAGIHKAN TAGIHAN SEWA WALAUPUN AGROWISATA BELUM TEREALISASI TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2023	PRINT OUT	Menerangkana dan membuktikana bahwa : MONITORING PTPN VIII PUSAT DAN TETAP MENAGIHKAN TAGIHAN SEWA WALAUPUN AGROWISATA BELUM TEREALISASI TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2023 <u>TANPA</u> <u>DIHADIRI</u> <u>OLEH</u> <u>TERDAKWA</u> <u>ANDI</u> <u>KURNIAWAN.</u>
9	T.AK-9	BERTEMU MANAGER KEBUN PTPN VIII LAPORAN PERKEMBANGAN DAN ISSUE DI LAPANGAN YANG TERJADI TERUTAMA TERKAIT MASALAH YANG ADA TERTANGGAL 28 MARET 2023	PRINT OUT	Menerangkana dan membuktikana bahwa : BERTEMU MANAGER KEBUN PTPN VIII LAPORAN PERKEMBANGAN DAN ISSUE DI LAPANGAN YANG TERJADI TERUTAMA TERKAIT MASALAH YANG ADA TERTANGGAL 28 MARET 2023 <u>TANPA</u> <u>DIHADIRI</u> <u>OLEH</u> <u>TERDAKWA</u>

Hal 214 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



				<u>ANDI KURNIAWAN.</u>
10	T.AK-10	MONITORING BERKALA PTPN VIII TERTANGGAL 30 MEI 2023	PRINT OUT	Menerangkan dan membuktikan bahwa : MONITORING BERKALA PTPN VIII TERTANGGAL 30 MEI 2023 <u>TANPA DIHADIRI OLEH TERDAKWA ANDI KURNIAWAN.</u>

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN dipersidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghadiri rapat pertemuan dengan Saksi IMAM MUJAHIDIN yang merupakan staf khusus Menteri Pertanian RI yang pada pertemuan tersebut membahas terkait Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di

Hal 215 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur yang dihadiri oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH dan saksi SANDI OCTA SUSILA;

- Bahwa Saksi IMAM MUJAHIDIN merupakan suami dari saudara istri Saksi sehingga merupakan keluarga dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai di Kementerian Pertanian RI dan Saksi hanya dilibatkan dalam kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur CV. Taruna Agro Lestari yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur" seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa yang berinisiasi untuk membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan tersebut adalah Terdakwa SANDI OCTA SUSILA;
- Bahwa pencairan Tahap I dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian RI di Jakarta yang dihadiri oleh para penerima manfaat dengan total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja PPK;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO kepada saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Kemudian pada pencairan tahap II yang dilaksanakan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian RI dan Bank BNI Cianjur dengan total senilai Rp4.034.400.000,- (empat milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan kemudian dan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta

Hal 216 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diambil secara tunai diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO kepada Saksi sebagai sisa fee yang telah disepakati diawal kegiatan;

- Bahwa dari total uang pencairan Tahap I yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk biaya Operasional Pencairan Tahap I sebesar Rp. Rp. 30.000.000,-; (tiga puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 235.000.000,- digunakan untuk pembayaran Pembelian Tanah milik Sdr. Imam Taufik (Alm) yang berlokasi di Lojikolot dan sebesar Rp. 781.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa SANDI OCTA SUSILA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.488.500.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
2. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 4.352.600.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli);
3. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.572.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);
4. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.066.500.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan dan UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
5. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.102.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);

Hal 217 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.865.400.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli).
7. 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tahap I tanggal 07 Desember 2022 UPPK Mitra Tani Parahyangan, Koordinator Enang Supriadi Bin Sabki.(Copy)
8. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Nov 2022-30 Nov 2022) Asli;
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Dec 2022-31 Dec 2022) Asli;
10. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Jan 2023-31 Jan 2023) Asli;
11. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Feb 2023-28 Feb 2023) Asli;
12. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Mar 2023-31 Mar 2023) Asli;
13. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
14. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Sep 2022-30 Sep 2022) Asli;
16. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Okt 2022-31 Mar 2023) Asli;
17. 4 (empat) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
18. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.094.000.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan 2 (asli).
19. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.521.000.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera. (asli).
20. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.154.000.000.- Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara. (asli)
21. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.461.000.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan.(asli)
22. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS

Hal 218 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.799.000.000.- Yayasan Taruna Tani Pangrango.(Asli)
23. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS
Rp.2.384.000.000.- Yayasan lembah Giri Kencana. (asli)
24. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS
Rp.2.035.000.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur. (asli)
25. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 1.521.000.000 Yayasan Agro Muda Sejahtera (asli).
26. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.154.000.000 Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara
(asli).
27. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.461.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan (asli).
28. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 1.094.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (asli).
29. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 1.799.000.000 Yayasan Taruna Tani Pangrango
(asli).
30. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.384.000.000 Yayasan Lembah Giri Kencana (asli).
31. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp 2.035.000.000 Yayasan Taruna Agro Cianjur (asli)
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA
(Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli.
33. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas
nama Daryono nomor rekening 2001065340502 (Asli)
34. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Daryono
nomor rekening 1191985180 (Asli)
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja atas nama Daryono tanggal 09
November 2022 atas nama Daryono kepada Gamal Firdaus (Asli)
36. 1 (satu) bundle Daftar Absensi Pekerja Cipanas dan Warungkondang
(Asli)
37. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian material yayasan
Warungkondang (Asli)
38. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian materian yayasan
Cipanas (Asli)
39. 1 (satu) bundel lembar perhitungan kegiatan pengembangan Agro
Eduwisata Yayasan Warungkondang & Yayasan Cipanas (Copy)

Hal 219 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Nota & Kwitansi Pembelian dengan jumlah total Rp. 5.558.373.698 (lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022, desember 2022, januari 2023, february 2023, maret 2023, dan print out nota dan kwitansi pembelian dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022, desember 2022, january 2023, dan february 2023 (Asli)
41. 1 (satu) bundel kwitansi dengan jumlah total Rp. 1.119.994.894 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) (Asli).
42. 1 (satu) bundle dokumen CCO yang ditanda tangani oleh penerima manfaat (Asli).
43. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 05.01/SP/VIII/2022 atas nama Sherly Pratama Teja kepada Putranto Bc (Asli)
44. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 03.01/SP/VIII/2022 atas nama Aman Saeful Rahman kepada Putranto Bc (Asli)
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 07.01/SP/VIII/2022 atas nama Ade Suryana kepada Putranto Bc (Asli)
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 05.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
47. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 03.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 04.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
49. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 02.01/SP/VIII/2022 atas nama Mulyadi kepada Putranto Bc (Asli)
50. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 01.01/SP/VIII/2022 atas nama Ridha Fuja Andina, S.Sp kepada Putranto Bc (Asli)
51. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 003.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
52. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata

Hal 220 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)

53. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 002.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
54. 2 (dua) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Penggunaan Skywalk (Asli)
55. 2 (dua) bundel Perhitungan Gelagar Skywalk Agropolitan Cipanas (Asli)
56. 1 (satu) bundel Review awal pengembangan Agrowisata Mitra tani Parahyangan Cianjur/Abdeling Cianjur (Asli)
57. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
58. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 16/KPTS/KU.010/B/KPA/04/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
60. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/KPTS/KU.010/B/KPA/06/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
61. Pertanian Nomor 24/KPTS/KU.010/B/KPA/07/2022 Tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna

Hal 221 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)

62. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27/KPTS/KU.010/B/KPA/08/2022 Tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
63. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/KU.010/B/KPA/09/2022 Tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
64. 1 (satu) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 151/Kpts/KP.230/B.1/2/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)
65. 1 (satu) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 69/Kpts/KP.240/B/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)
66. 1 (satu) akun Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Username: yohansyah@pertanian.go.id Pasword: !Lapor123 (Asli)
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy).
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
69. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).

Hal 222 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270010616330 a.n. Dimas Fajar Adriansyah Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
71. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181 a.n. Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2022 (Copy).
72. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181 a.n. Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2023 (Copy).
73. 1 (satu) bundle Print Out Screen Shot Chat DIANA NUR FATIMAH (Copy).
74. 1 (satu) bundle Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Copy).
75. 1 (satu) bundle Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Jalan Pertanian Nomor 271551/Kpts/PPK 10/REG/07/2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Copy).
76. 1 (satu) bundle Rincian Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Copy).
77. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 (Copy).
78. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Copy).
79. 1 (satu) bundle Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/15/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Optimasi Pemanfaatan Aset Tetap di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (Copy).
80. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Perkebunan

Hal 223 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari Tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata "Skywalk View Cianjur" Di kebun Gedeh Nusantara VIII (Copy)

81. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Cianjur Nomor 30/Kep.286-BKAD/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur (Copy).
82. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) (Copy).
83. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H Abdullah Kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
84. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H. Daro kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
85. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan dari HUDIANTO HUSADA Kepada SANDI OCTA SUSILA Tanggal 3 Agustus 2022 (Copy).
86. 1 (satu) bundle Buku Tanah Hak Milik No. 11738 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Nyoya Diana Nur Fatimah (Copy).
87. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A15 5G Warna Hitam
88. 1 (satu) lembar data uang deposite tanah Warung Kondang. (Copy)
89. 1 (satu) bukti transfer pada tanggal 05/01/2022 dari BCA Digital Sandi kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
90. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/04/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). (Copy).
91. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 29/04/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy),
92. 1 (satu) bukti lembar transfer pada tanggal 30/04/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
93. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04/05/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy)

Hal 224 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 09/05/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). (Copy)
95. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 25/05/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah). (Copy).
96. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/09/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (Copy).
97. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 10/10/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). (Copy).
98. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode September 2022 (Copy)
99. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode Januari 2023 (Copy)
100. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy).
101. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
102. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl. Warung Sila (Kabarez Resident No. 10) RT. 002/RW. 004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
103. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01443 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta NIB 09020906 15633 (Copy);
104. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 27/2023 Tanggal 13 Februari 2023 dari Pihak Penjual Tuan Ali Akbar Bahrish kepada Pihak Pembeli Tuan Andi Kurniawan (Copy).
105. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 04.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Wahyu (Asli)
106. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 06.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Enang Supriadi BinSabki (Asli)
107. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode September

Hal 225 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



2022 s/d Desember 2022 (Copy).

108. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode Januari 2023 s/d Mei 2023 (Copy).
109. 1 (satu) bundle Kegiatan Pengembangan Agroeduwisata AS BUILD DRAWING (ABD) Desa Padakati Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur.(Copy)
110. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata ARTALA, Cipanas. (Copy)
111. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata SHAMALA, Warung Kondang. (Copy)
112. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2022 (Copy)
113. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2023 (Copy)
114. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1316 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : SANDI OCTA SUSILA . (Copy)
115. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1317 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
116. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1393 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
117. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1311 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : YANDI SEPTIADI, SANDI OCTA SUSILA, RAIKI AUGRAH ILLAHI, DEDE PRI NURLELA
118. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092 a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy);
119. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092 a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy);
120. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992 a.n.

Hal 226 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy);
121. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992 a.n. PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy
122. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xs Max No. Imei 357287096773280 warna hitam.
123. 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 Pro No. Imei 354542506296436 warna ungu tua.
124. 1 (satu) Unit Kendaraan roda empat merk Toyota Camry dengan Nopol B-1913-SAJ
125. Pesona Cianjur Cluster Blok A No.8 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
126. Pesona Cianjur Cluster Blok B No. 11/12 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
127. Pesona Cianjur Cluster Blok B No. 13 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
128. Pesona Cianjur Cluster 1 Blok B No. 16 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN adalah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B.526312.RM dengan Total Pagu dalam DIPA

Hal 227 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.800.000.000, namun untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan dalam Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/Kpts/KU.010/B/KPA/06/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 06 Juni 2022 adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengarah : Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan

Penanggung Jawab Kegiatan/ PPK : Diana Nur Fatimah, S.P.

Asisten Perencanaan : Moch Burchanudin S.ST.Ak;

Moch Faisal, S.P;

Dian Kosasih, S.Si;

Atika Suri.

Asisten Administrasi dan Keuangan: Dimas Fajar Adriansyah, S.S;

Mukti Prabandari, A.MD;

Muthia Dara Alifvira;

Hal 228 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Ismha Faradilla Nur Faiza;
Medy Ronaldi Saputro, S.E

Asisten Monitoring dan Pelaporan : Yohansyah Siddiq, S.P;
Deni Nurcholiwardhani, S.P;
Armanda Baika Afnan, S.IP;
Mohammad Fariz, S.M;
Andi Kurniawan, S.E;
Aswin Septianto, S.IP;
Rizki Fremedia.

Pemegang Uang Muka : Ita Hidayati, S.P.
Koordinator : Ir. Baginda Siahaan, M.Sc.
Anggota : Febriyanto, SP.M.Sc

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV yaitu pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yaitu Penerima Manfaat;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata tahun 2022
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dari anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO

Hal 229 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada SAKSI DIANA NUR FATIMAH Selaku PPK.

- Berdasarkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk calon penerima manfaat tidak memiliki ketentuan khusus akan tetapi saksi BURHANUDIN menyarankan kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk membentuk yayasan dengan alasan pembentukan yayasan untuk calon penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Swakelola Tipe IV, oleh karena itu Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan saran tersebut kepada SAKSI AMAN SAEPUL RAHMAN untuk mendirikan Yayasan, kemudian saksi AMAN SAEPUL RAHMAN membentuk yayasan Taruna Agro Cianjur, namun setelah mendirikan YAYASAN Taruna Agro Cianjur saksi AMAN SAEPUL RAHMAN mendapatkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN yang disampaikan melalui Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA bahwa untuk Bantuan Pemerintah dengan nilai Lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka disarankan untuk membentuk beberapa yayasan sebagai Calon Penerima Manfaat Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menyodorkan nama-nama rekan kelompok tani untuk dibuatkan yayasan agar dapat menerima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA mengurus pendirian yayasan yang akan didaftarkan sebagai calon penerima manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta nama-nama yang didaftarkan untuk hadir menandatangani akta pendirian yayasan, Kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat Yaitu:
 - a. Yayasan Taruna Agro Cianjur

Hal 230 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Taruna Agro Cianjur

Legalitas

Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 9 Tanggal 27 Mei 2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI
No. AHU-0011375.AH.01.04
Tahun 2022
Tanggal 28 Mei 2022

Pengurus

Ketua : Aman Saepul Rahman

Sekretaris : Mulyana Priatna

Bendahara : Muhammad Jaenudin

Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000066
An. Yayasan Taruna Agro
Cianjur

b. Yayasan Lembah Giri Kencana

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Lembah Giri Kencana

Legalitas

Akta Pendirian : Notaris Pram Pambudi, SH.,
MKn.
Nomor Akta 3 Tanggal 19 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0015128.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua : Wahyu

Sekretaris : Badrudin

Bendahara : Gunawan

Alamat : Desa Tegallega Kecamatan

Hal 231 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Warungkondang Kabupaten

Cianjur

Rekening Bank

: Bank Mandiri

No. Rek. 1820010443422

An. Yayasan Lembah Giri

Kencana

c. Yayasan Taruna Tani Pangrango

Nama Penerima Manfaat

: Yayasan Taruna Tani Pangrango

Legalitas

Akta Pendirian

: Notaris Ali Subhan, SH., MKn.

Nomor Akta : 14 tanggal 13 Juli

2022

Pengesahan

: Keputusan MENKUMHAM RI No.

AHU-0014727.AH.01.04 Tahun

2022

Tanggal 15 Juli 2022

Pengurus

Ketua

: Sherly Pratama Teja

Sekretaris

: Asep Sulaeman

Bendahara

: Rafli M Apriliudin

Alamat

: Desa Tegallega Kecamatan

Warungkondang Kabupaten

Cianjur

Rekening Bank

: Bank Mandiri

No. Rek. 1820010443216

An. Yayasan Taruna Tani

Pangrango

d. Yayasan Agro Muda Sejahtera

Nama Penerima Manfaat

: Yayasan Agro Muda Sejahtera

Legalitas

Akta Pendirian

: Notaris Ali Subhan, SH., MKn.

Nomor Akta : 8 tanggal 27 Mei

2022

Pengesahan

: Keputusan MENKUMHAM RI No.

AHU-0011373.AH.01.04 Tahun

Hal 232 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022

Tanggal 28 Mei 2022

Pengurus
Ketua : Ridha Fuja Andina
Sekretaris : Malahudin
Bendahara : Udin Rusmana
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000033
An. Yayasan Agro Muda
Sejahtera

e. Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara

Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Bastriandi, SH., MKn.
Nomor Akta 11 tanggal 21 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0015131.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus
Ketua : Mulyadi
Sekretaris : Muhammad Arfan Olipian
Bendahara : H. Abdullah
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010452332
An. Agro Muda Sejahtera

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1 /Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan

Hal 233 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, Penerima Manfaat memiliki tugas sebagai berikut:

- Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola;
- Membuat RAB, Desain, dan RUK dalam rangka pelaksanaan kegiatan AEW;
- Membangun dan menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan AEW;
- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegallega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran Cipanas sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut:

Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;
- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;

Hal 234 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu miliar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.
- Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di **Kec. Cipanas** adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
 - Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.
- Bahwa Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dibangun di beberapa lahan yaitu sebagai berikut:
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
 - Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900	101.500.000

Hal 235 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



				m ² untuk 5 tahun	
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000
4	11 Jan 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000
Jumlah					286.500.000

- Bahwa Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera **adalah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur**, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 **tanggal 2 September 2022** tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegalleka Kecamatan Warungkondang Adalah **milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2)** yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dengan Luas lahan yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun dengan kompensasi senilai Rp191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua

Hal 236 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah);

- Bahwa terhadap lahan milik PTPN VIII GEDEH NUSANTARA tidak dapat disewakan kepada Yayasan sehingga saksi SANDI OCTA SUSILA berinisiasi membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan tersebut. Pendirian CV. Taruna Agro Lestari dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA yang dibantu oleh stafnya yaitu SAKSI ASEP RUHIYAT alias AANG ke Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn. dengan mendaftarkan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN sebagai Direktur dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN sebagai wakil direktur CV. Taruna Agro Lestari. Hal tersebut dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA
- Bahwa kemudian setelah CV TARUNA AGRO LESTARI dibentuk, mengajukan permohonan Kerjasama Lahan sesuai dengan Surat Permohonan CV Taruna Agro Lestari Nomor 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VIII yaitu 180.000 M² atau 18 Hektar. akan tetapi, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No. PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 diberikan lahan sebesar 50.000 M² atau (5 Hektar)
- Bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN baru mengetahuinya Sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada saat saksi SANDI OCTA SUSILA meminta Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menandatangani dokumen permohonan kerjasama lahan dengan PTPN dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama: PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua: PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

Hal 237 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen terkait pendirian dan pendaftaran CV. Taruna Agro Lestari disimpan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA. total yang telah dibayarkan oleh CV. Taruna Agro Lestari ke PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah senilai Rp. 117.832.545,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan untuk pembayaran tahun ke-3 (tahun 2024) belum dibayar oleh CV. Taruna Agro Lestari.dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembayaran ke PTPN VIII	Jumlah
1	13 September 2022	Kompensasi Ganti Rugi Tanaman Terbongkar	46.777.905,00
2	13 Oktober 2022	Pembayaran Tahun ke-1	34.660.800,00
3	16 Desember 2023	Pembayaran tahun ke-2	36.393.840,00
Jumlah			117.832.545,00

- Bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan kepada tujuh penerima manfaat yang diterima melalui dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah penerima manfaat mengajukan usulan/permohonan transfer dana, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

Hal 238 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 21/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk dapat melakukan pencairan anggaran tersebut para penerima manfaat perlu memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - Proposal dari Penerima Manfaat;
 - Surat Rekomendasi Penerima Manfaat dari Dinas Pertanian;
 - Pentapan Penerima Manfaat dari PPK;
 - Ringkasan Kontrak yang di tandatangi PPK per Penerima Manfaat;
 - Kuitansi Pencairan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Penerima Manfaat yang diketahui Kepala Dinas Pertanian;
 - Permohonan Transfer setiap Tahapan;
 - Surat Pernyataan Mutlak setiap Tahapan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Pernyataan tidak alih fungsi lahan dari Penerima Manfaat;
 - Surat Penugasan UPKK dari Penerima (untuk penerima kelompok tani);
 - Laporan Verifikasi dan Validasi Lapang Usulan CPCL;
 - Rencana Usulan Kerja Kelompok Penerima Manfaat;
 - LPJ 70% Tahap I untuk pencairan Tahap (untuk pencairan tahap ke II)
- Bahwa transfer uang Tahap I dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 26 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022. Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA, pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai

Hal 239 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO.

- Bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO Kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN. Selain itu, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan Saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Kemudian keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal 6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA

Hal 240 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



adalah sejumlah **Rp.7.415.500.000,-** (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan Tahap I Terdakwa ANDI KURNIAWAN menitipkan 15 amplop kepada SAKSI SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 600.000.000,- berdasarkan kesepakatan awal untuk pembayaran sewa lahan, akan tetapi Saksi DIANA NUR FATIMAH memotong sebesar Rp. 300.000.000,- yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan Pelatihan, namun pada kenyataannya pelatihan tersebut tidak pernah dilaksanakan, kemudian sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- untuk sewa lahan diserahkan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian terhadap permintaan tersebut, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- dan kemudian saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,- disimpan oleh saksi BURHANUDIN.
- Bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH pada saat pelaksanaan pekerjaan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur pernah meminjam rekening BANK MANDIRI saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1270010616330, selain itu juga Saksi DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening : 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DIANA NUR FATIMAH.
- Bahwa setelah beberapa waktu pencairan Tahap I saksi SANDI OCTA SUSILA pernah menerima uang dari Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang dititipkan melalui melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG

Hal 241 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



secara tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA. Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN meminta kembali uang sebesar Rp.50.000.000.- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain itu juga uang pencairan Tahap I yang dikuasai oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN dipergunakan untuk melakukan pembayaran Sewa Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, sebesar Rp286.500.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua yayasan AGRO MUDA SEJAHTERA melalui Transfer sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening : 1270011102181 yang dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga Tunai yang dibayarkan oleh Saksi MULYADI selaku ketua yayasan Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening)

Hal 242 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Politan Nusantara)			Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi SANDI OCTA SUSILA bersama Terdakwa ANDI KURNIAWAN secara pribadi pernah bertemu dengan Sdr. Imam Taufik (Alm) melalui Saksi HARDJIANTO MICHAEL untuk membeli tanah/lahan yang berlokasi di Daerah Lojikolot Kab. Cianjur dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap/cicil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui saksi SANDI OCTA SUSILA. Namun hingga saat ini jumlah yang telah dibayarkan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA untuk lahan/tanah tersebut adalah sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 05 Januari 2022 transfer dari Rekening BCA Digital milik Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 April 2022 setor tunai Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 April 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 April 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 04 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 09 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 29 Mei 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 06 September 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
 - Tanggal 10 Oktober 2022 transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16

Hal 243 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Desember 2022. Kemudian Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN,

- Untuk pencairan tahap II dengan total senilai **Rp. 4.034.400.000,-** (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi KURNIAWAN melaporkan uang tersebut kepada saksi DIANA NUR FATIMA dan kemudian sisanya sekitar Rp1.788.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) disetor kembali ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sedangkan pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukkan ke rekening Sdr. Adit (anak saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. **2.854.000.000,-** (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa total yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA pada pencairan Tahap I sebesar **Rp. 7.415.500.000,-** dan Tahap II sebesar **Rp. 2.854.000.000,-** sehingga totalnya adalah sebesar **Rp. 10.269.500.000** (sepuluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pencairan Tahap II Terdakwa ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk transport masing masing penerima manfaat sebesar Rp2.000.000,- untuk 5 kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank

Hal 244 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta. Kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menipiskan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,-

- Bahwa dikarena pengerjaan proyek belum dapat diselesaikan dikarenakan Anggaran sudah Habis sehingga sekitar bulan Februari – April Tahun 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar **Rp. 754.110.000** (tujuh puluh lima empat ratus juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 77.000.000,-**
 - Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 35.000.000,-**
 - Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 18.110.000,-**
 - Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari Saudara Ari Wicaksana sebesar **Rp. 10.000.000,-**
 - Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saudara Bambang sebesar **Rp. 200.000.000,-** (pengembalian peminjaman Saudara Bambang);
 - Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Bambang sebesar **Rp. 14.000.000,-** (pengembalian biaya admin Saksi BAMBANG WIDIASMORO);
 - Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar **Rp. 400.000.000,-** (tambahan dana dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Dr. FAHRURRAZI, M.Si. yang merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP RI) tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:
 - Sebagaimana diatur pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe IV, namun swakelola Tipe III.

Hal 245 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya kondisi Tim teknis dari dinas yang dibentuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi) penerima manfaat akan tetapi tim teknis tidak melaksanakan fungsi tersebut karena tim teknis tersebut dibentuk setelah adanya calon penerima dan calon lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022. Hal ini juga bertentangan pula dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Adanya kondisi penerima manfaat tidak melaksanakan kegiatan tersebut melainkan bekerjasama dengan pihak lain yaitu Pihak ke-3 (Tim Ahli) yang diketahui oleh pihak kementerian yang tim ahli yang mengerjakan kegiatan tersebut serta pihak ke-3 tersebut merupakan perorangan yang terpisah dengan Penerima Manfaat serta sertifikasi konstruksi yang sudah tidak aktif yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara Tim Ahli dengan Penerima Manfaat, tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Terkait penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dimana penerima manfaat hanya diperbantukan untuk pekerjaan kasar (kuli) pada kegiatan tersebut, hal ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya swakelola 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
- Terkait penerima manfaat dan tim teknis tidak pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 dimana tandatangan pada dokumen tersebut dipalsukan namun uang pencairan tahap 2 tetap dicairkan serta laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tidak sesuai/palsu, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Hal 246 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Sebagaimana diatur pada pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat: a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- Secara umum diatur pada Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, bahwa dalam tahapan persiapan swakelola, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam Penetapan Penyelenggara Swakelola, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi

Hal 247 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola Tipe IV.

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Dalam tahapan pelaksanaan, Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Setelah selesai sesuai kontrak, Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Hal 248 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam Swakelola Tipe IV, sesuai dengan ketentuan Angka 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, **bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.**
- Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:
 - Pasal 6 terkait prinsip pengadaan
 - Pasal 7 terkait etika pengadaan
 - Pasal 16 terkait tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola
 - Pasal 47 terkait pelaksanaan swakelola
 - Pasal 48 terkait pembayaran swakelola
 - Pasal 49 terkait pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
 - Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik yang terpasang pada pekerjaan konstruksi Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor :

Hal 249 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/8036/PL.1/HK.06.00/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Agro Edu Wisata di kecamatan Cipanas maupun di kecamatan Warung Kondang **Tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu** oleh pihak pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagai dudukan bangunan, Campuran beton yang terpasang pada bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton (concrete mix design)** terlebih dahulu, **tidak dilakukannya pengujian mutu beton** untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya, Terhadap Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya** dan Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam
- ❖ Dari kajian teknis di atas, maka untuk bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan (*total loss*).
- ❖ Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp8.864.651.194,55** (delapan milyar

Hal 250 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah). Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).

- Berdasarkan hasil **pemeriksaan dan kajian Teknis** dengan hasil sebagai berikut:
 - Dari kajian teknis diatas, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- Dari hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kuran/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp 8.864.651.194,55,-** (Delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).
- Dengan **kesimpulan Hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis** yaitu:
 - ❖ Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan pada Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang terhadap kuantitas dan kualitas item pekerjaan sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan bobot pekerjaan yang sesuai dikerjakan berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan adalah sebesar **34,05%**.

Hal 251 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan teknis diatas, maka untuk semua pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) sebesar **-65,95%** tidak semestinya dibayarkan karena tidak terpasang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan kontrak pekerjaan.
- ❖ Dari kajian teknis terhadap pekerjaan yang ada, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- ❖ *Total loss* juga dikenal sebagai kerugian total adalah istilah untuk kondisi suatu bangunan dimana adanya kegagalan atau kerusakan secara keseluruhan, tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh dan kerugian yang ada tidak dapat dikembalikan. Total loss pada bangunan adalah kerugian total yang terjadi ketika bangunan tidak dapat digunakan. Total loss juga bisa merujuk pada kerugian negara yang terjadi akibat gagalnya suatu proyek.

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah senilai **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Anggaran Bantuan yang diterima 7 Penerima manfaat 13.448.000.000,00

Hal 252 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Nilai RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	(-)
Selisih nilai uang tidak dapat dipertanggungjawabkan		6.600.000,00
2 Realisasi RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	
Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi	4.576.748.805,45	(-)
Selisih Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi		(+)
		8.864.651.194,55
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		8.871.251.194,55

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bersama-sama dengan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:
1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 3. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 4. Pasal 47 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 5. Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal 253 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



6. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 7. Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV
 8. Angka 1 Norma pada Bab II Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022
 9. Angka 4 Penerima Bantuan pada Bab III Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Tim Pelaksana Kegiatan, bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan saksi NUR FATIMAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah);**
 - Bahwa Saksi SANDI OCTA SUSILA mendapatkan uang yang berasal dari fee proyek Pencairan Tahap I yang dikelola oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yaitu sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui asisten/ajudan Saksi SANDI OCTA SUSILA yaitu Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG. Kemudian terdapat 2 (dua) kali transfer ke rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN memberikan uang sebagai penggantian uang milik Saksi SANDI OCTA SUSILA yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelian tanah di wilayah Lojikelot milik Sdr. Imam Taufik (Alm) sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus tiga

Hal 254 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima dan dinikmati oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 781.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Total
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila Melalui saksi Asep Ruhyat Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 400.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila melalui Transfer ke Rekening Saksi Sandi Octa Susila	Rp. 496.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila Melalui Transfer	Rp. 556.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi Sandi Octa Susila untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	781.000.000
Total yang dinikmati Saksi Sandi Octa Susila		Rp. 781.000.000

- Bahwa Total Anggaran Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.448.000.000, terhadap nilai yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang berasal dari fee pencairan Tahap I sebesar Rp. 1.300.000.000 dan fee tahap II sebesar Rp. 600.000.000 dengan total Rp. 1.900.000.000,- yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp. 781.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan juga terdapat uang Sebesar Rp. 190.000.000 (serratus Sembilan puluh juta) yang diserahkan kepada saksi BURHANUDIN yang dipergunakan untuk Saksi Diana Nur Fatimah sehingga terdapat selisih sebesar Rp 929.000.000 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN pada proses persidangan melakukan penitipan uang yang akan digunakan untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Rekening RPL Kejari Cianjur.

Hal 255 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Hal 256 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

Hal 257 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN ditunjuk sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa pada tahun 2022 terdapat Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B.526312.RM dengan Total Pagu dalam DIPA Rp66.800.000.000, namun untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk

Hal 258 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur oleh Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan anggota sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengarah : Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan

Penanggung Jawab Kegiatan/ PPK : Diana Nur Fatimah, S.P.

Asisten Perencanaan : Moch Burchanudin S.ST.Ak;
Moch Faisal, S.P;
Dian Kosasih, S.Si;
Atika Suri.

Asisten Administrasi dan Keuangan: Dimas Fajar Adriansyah, S.S;
Mukti Prabandari, A.MD;
Muthia Dara Alifvira;
Ismha Faradilla Nur Faiza;
Medy Ronaldy Saputro, S.E

Asisten Monitoring dan Pelaporan : Yohansyah Siddiq, S.P;
Deni Nurcholiwardhani, S.P;
Armanda Baika Afnan, S.IP;
Mohammad Fariz, S.M;
Andi Kurniawan, S.E;
Aswin Septianto, S.IP;
Rizki Fremedia.

Pemegang Uang Muka : Ita Hidayati, S.P.

Koordinator : Ir. Baginda Siahaan, M.Sc.

Anggota : Febriyanto, SP.M.Sc

Hal 259 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV yaitu pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yaitu Penerima Manfaat;

Menimbang bahwa sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata tahun 2022

Menimbang bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dari anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk calon penerima manfaat tidak memiliki ketentuan khusus akan tetapi saksi BURHANUDIN menyarankan kepada saksi SANDI OCTA SUSILA untuk membentuk yayasan dengan alasan pembentukan yayasan untuk calon penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Swakelola Tipe IV, oleh karena itu Saksi SANDI OCTA SUSILA menyampaikan saran tersebut kepada SAKSI AMAN SAEPUL RAHMAN untuk mendirikan Yayasan, kemudian saksi AMAN

Hal 260 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL RAHMAN membentuk yayasan Taruna Agro Cianjur, namun setelah mendirikan YAYASAN Taruna Agro Cianjur saksi AMAN SAEPUL RAHMAN mendapatkan saran dan arahan dari saksi BURHANUDIN yang disampaikan melalui Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA bahwa untuk Bantuan Pemerintah dengan nilai Lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maka disarankan untuk membentuk beberapa yayasan sebagai Calon Penerima Manfaat Kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta kepada Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menyodorkan nama-nama rekan kelompok tani untuk dibuatkan yayasan agar dapat menerima bantuan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA mengurus pendirian yayasan yang akan didaftarkan sebagai calon penerima manfaat dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata kepada Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn., Notaris BASTRIANDI, SH., MKn dan Notaris PRAM PAMBUDI, SH., MKn kemudian saksi SANDI OCTA SUSILA meminta nama-nama yang didaftarkan untuk hadir menandatangani akta pendirian yayasan, Kemudian terbentuk 5 (lima) Yayasan baru yang akan didaftarkan sebagai Calon Penerima Manfaat Yaitu:

a. Yayasan Taruna Agro Cianjur

Nama Penerima Manfaat	: Yayasan Taruna Agro Cianjur
Legalitas	
Akta Pendirian	: Notaris Ali Subhan, SH., MKn. Nomor Akta : 9 Tanggal 27 Mei 2022
Pengesahan	: Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-0011375.AH.01.04 Tahun 2022 Tanggal 28 Mei 2022
Pengurus	
Ketua	: Aman Saepul Rahman
Sekretaris	: Mulyana Priatna
Bendahara	: Muhammad Jaenudin
Alamat	: Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur
Rekening Bank	: Bank Mandiri

Hal 261 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 1820050000066

An. Yayasan Taruna Agro
Cianjur

b. Yayasan Lembah Giri Kencana

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Lembah Giri Kencana

Legalitas

Akta Pendirian : Notaris Pram Pambudi, SH.,
MKn.

Nomor Akta 3 Tanggal 19 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0015128.AH.01.04 Tahun
2022

Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua : Wahyu

Sekretaris : Badrudin

Bendahara : Gunawan

Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443422
An. Yayasan Lembah Giri
Kencana

c. Yayasan Taruna Tani Pangrango

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Taruna Tani Pangrango

Legalitas

Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.

Nomor Akta : 14 tanggal 13 Juli
2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0014727.AH.01.04 Tahun
2022

Tanggal 15 Juli 2022

Pengurus

Hal 262 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Sherly Pratama Teja
Sekretaris : Asep Sulaeman
Bendahara : Rafli M Apriliudin
Alamat : Desa Tegallega Kecamatan
Warungkondang Kabupaten
Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010443216
An. Yayasan Taruna Tani
Pangrango

d. Yayasan Agro Muda Sejahtera

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Agro Muda Sejahtera
Legalitas
Akta Pendirian : Notaris Ali Subhan, SH., MKn.
Nomor Akta : 8 tanggal 27 Mei
2022
Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No.
AHU-0011373.AH.01.04 Tahun
2022
Tanggal 28 Mei 2022
Pengurus
Ketua : Ridha Fuja Andina
Sekretaris : Malahudin
Bendahara : Udin Rusmana
Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur
Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820050000033
An. Yayasan Agro Muda
Sejahtera

e. Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara

Nama Penerima Manfaat : Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara
Legalitas

Hal 263 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian : Notaris Bastriandi, SH., MKn.
Nomor Akta 11 tanggal 21 Juli 2022

Pengesahan : Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-0015131.AH.01.04 Tahun 2022
Tanggal 21 Juli 2022

Pengurus

Ketua : Mulyadi

Sekretaris : Muhammad Arfan Olipian

Bendahara : H. Abdullah

Alamat : Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

Rekening Bank : Bank Mandiri
No. Rek. 1820010452332
An. Agro Muda Sejahtera

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1 /Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, Penerima Manfaat memiliki tugas sebagai berikut:

- Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola;
- Membuat RAB, Desain, dan RUK dalam rangka pelaksanaan kegiatan AEW;
- Membangun dan menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan AEW;

Menimbang bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tegallega Kec. Warung Kondang dengan anggaran sebesar Rp9.773.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan di Desa Sindangjaya Kec. Cipanas Kab Cianjur dengan anggaran Cipanas sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di Kec. Warung Kondang adalah sebagai berikut :

Hal 264 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Lokasi Pertama:

- Pembangunan Plaza, Outlet UMKM, Ticketing, Tea House, Toilet, Mushola, Camping Ground, dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.000.000,- (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Agro Cianjur;
- Pembangunan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan yang melaksanakan atau sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Lembah Giri Kencana;
- Pembangunan Resto 360 dan Skywalk dengan anggaran sebesar Rp. 1.799.000.000,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah,) sebagai penerima manfaat adalah Yayasan Taruna Tani Pangrango

Lokasi Kedua:

- Pembangunan aula, mushola, kios UMKM, ruang meeting, brand house, toilet dan pembuatan jalan semen, dengan anggaran sebesar Rp. 2.461.000.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai penerima manfaat adalah UPKK Tani Mitra Tani Parahyangan;
- pembangunan ranch atau kandang domba dan plaza, dan outlet UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.000.000,- (satu miliar Sembilan puluh empat juta rupiah) dan sebagai penerima manfaat adalah Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II.

Menimbang bahwa rincian pekerjaan/kegiatan yang dilakukan di **Kec.**

Cipanas adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Coffee Shop, penginapan, sumur bor, pagar dan kios UMKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selaku penerima manfaat adalah Yayasan Agro Muda Sejahtera;
- Pembangunan skywalk, parkir, ticketing, foto spot dan mini green house dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dan selaku penerima manfaat adalah Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara.

Menimbang bahwa Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata oleh Kementerian Pertanian Ditjen

Hal 265 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Cianjur dibangun di beberapa lahan yaitu sebagai berikut:

- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata Hub 1 yang terletak di Kampung Padakatikulon Desa Tegallega Kabupaten Cianjur adalah milik Sdr. Hudiyanto Husada (Alm) yang dikelola oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Nomor: 001/SP/KT-MTP/02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
- Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, senilai Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000
4	11 Jan 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	uang tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000
Jumlah					286.500.000

Menimbang bahwa Lahan/tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera **adalah milik**

Hal 266 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 030/Kep.286-BKAD/2022 **tanggal 2 September 2022** tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur dengan jangka Waktu selama 2 (dua) Tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;

Menimbang bahwa Lahan/tanah yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Agro Edu Wisata Hub 2 di Desa Tegallega Kecamatan Warungkondang Adalah **milik PTPN VIII (sekarang PTPN I Regional 2)** yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dengan Luas lahan yang dimanfaatkan oleh CV. Taruna Agro Lestari adalah seluas 50.000 m² untuk jangka waktu 5 tahun dengan kompensasi senilai Rp191.522.800,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan Ganti Rugi Tanaman Terbongkar sebesar Rp46.777.905 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap lahan milik PTPN VIII GEDEH NUSANTARA tidak dapat disewakan kepada Yayasan sehingga saksi SANDI OCTA SUSILA berinisiasi membuat CV. Taruna Agro Lestari agar bisa menyewa lahan tersebut. Pendirian CV. Taruna Agro Lestari dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA yang dibantu oleh stafnya yaitu SAKSI ASEP RUHIYAT alias AANG ke Notaris ALI SUBHAN, S.H, M.Kn. dengan mendaftarkan TERDAKWA ANDI KURNIAWAN sebagai Direktur dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN sebagai wakil direktur CV. Taruna Agro Lestari. Hal tersebut dilakukan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA

Menimbang bahwa kemudian setelah CV TARUNA AGRO LESTARI dibentuk, mengajukan permohonan Kerjasama Lahan sesuai dengan Surat Permohonan CV Taruna Agro Lestari Nomor 003/A.01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 kepada Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VIII yaitu 180.000 M² atau 18 Hektar. akan tetapi, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT Perkebunan Nusantara VIII dan CV Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "SKYWALK VIEW CIANJUR Di Kebun Gedeh PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII No.

Hal 267 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA : PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. PIHAK KEDUA : PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 diberikan lahan sebesar 50.000 M² atau (5 Hektar);

Menimbang bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN baru mengetahuinya Sebagai Direktur dan Wakil Direktur pada saat saksi SANDI OCTA SUSILA meminta Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi AMAN SAEPUL RAHMAN untuk menandatangani dokumen permohonan kerjasama lahan dengan PTPN dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Agro Edu Wisata "Skywalk View Cianjur Di Kebun Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII No. Pihak Pertama: PRJ/III.6/2101/VIII/2022 No. Pihak Kedua: PRJ/001/TAL/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang bahwa semua dokumen terkait pendirian dan pendaftaran CV. Taruna Agro Lestari disimpan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA. total yang telah dibayarkan oleh CV. Taruna Agro Lestari ke PT. Perkebunan Nusantara VIII adalah senilai Rp. 117.832.545,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan untuk pembayaran tahun ke-3 (tahun 2024) belum dibayar oleh CV. Taruna Agro Lestari dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembayaran ke PTPN VIII	Jumlah
1	13 September 2022	Kompensasi Ganti Rugi Tanaman Terbongkar	46.777.905,00
2	13 Oktober 2022	Pembayaran Tahun ke-1	34.660.800,00
3	16 Desember 2023	Pembayaran tahun ke-2	36.393.840,00
Jumlah			117.832.545,00

Menimbang bahwa Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan kepada tujuh penerima manfaat yang diterima melalui dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah penerima manfaat mengajukan usulan/permohonan transfer dana,

Hal 268 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Manfaat	Nilai Bantuan (Rp)
1	Yayasan Taruna Agro Cianjur	2.035.000.000
2	Yayasan Lembah Giri Kencana	2.384.000.000
3	Yayasan Taruna Tani Pangrango	1.799.000.000
4	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan	2.461.000.000
5	Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan II	1.094.000.000
6	Yayasan Agro Muda Sejahtera	1.521.000.000
7	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	2.154.000.000
		13.448.000.000

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 21/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk dapat melakukan pencairan anggaran tersebut para penerima manfaat perlu memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Proposal dari Penerima Manfaat;
- Surat Rekomendasi Penerima Manfaat dari Dinas Pertanian;
- Pentapan Penerima Manfaat dari PPK;
- Ringkasan Kontrak yang di tandatangi PPK per Penerima Manfaat;
- Kuitansi Pencairan;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dan Penerima Manfaat yang diketahui Kepala Dinas Pertanian;
- Permohonan Transfer setiap Tahapan;
- Surat Pernyataan Mutlak setiap Tahapan dari Penerima Manfaat;
- Surat Pernyataan tidak alih fungsi lahan dari Penerima Manfaat;
- Surat Penugasan UPKK dari Penerima (untuk penerima kelompok tani);
- Laporan Verifikasi dan Validasi Lapang Usulan CPCL;
- Rencana Usulan Kerja Kelompok Penerima Manfaat;
- LPJ 70% Tahap I untuk pencairan Tahap (untuk pencairan tahap ke II)

Hal 269 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa transfer uang Tahap I dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 26 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022. Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA, pencairan Tahap I dilakukan oleh masing-masing ketua penerima manfaat di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 September 2022. Kecuali UPKK Mitra Tani Parahyangan II, pencairan Tahap I dilakukan di Bank BNI Cianjur. Total uang yang diterima oleh penerima manfaat pada pencairan Tahap I adalah senilai Rp9.413.600.000,- (sembilan miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai oleh masing-masing penerima manfaat dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO dan Saksi DARYONO selaku Tim Ahli, kemudian memasukkan uang tunai pencairan Tahap I tersebut ke dalam box/container, selanjutnya uang pencairan tersebut dibawa ke ruang kerja SAKSI DIANA NUR FATIMAH selaku PPK di Kantor Kementerian Pertanian RI. Pada saat itu pihak yang hadir di ruangan tersebut adalah Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan Saksi BAMBANG WIDIASMORO;

Menimbang bahwa setelah pencairan Tahap I sebagaimana kesepakatan di awal uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai Fee Pekerjaan dan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Sewa lahan sehingga Jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO Kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Saksi DIANA NUR FATIMAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN. Selain itu, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan Saksi BURHANUDIN untuk kepentingan pribadi. Sehingga sisa uang yang di terima saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO adalah sebesar Rp. 7.463.600.000 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa keesokan harinya uang untuk pengelolaan kegiatan Agro Edu Wisata Cianjur tersebut dimasukkan oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dan juga dimasukkan ke dalam Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA dengan rincian pada tanggal

Hal 270 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 september 2022 masuk sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan tanggal 7 September 2022 sebesar Rp. 4.649.700.000,- di rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017655172 secara setor tunai dan sebesar Rp. 765.800.000,- di transfer oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO ke Rekening BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 atas nama Saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan tahap I yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah **Rp.7.415.500.000,-** (tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap pencairan Tahap I Terdakwa ANDI KURNIAWAN menitipkan 15 amplop kepada SAKSI SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG yang masing-masing amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk diberikan kepada penerima manfaat sebagai biaya perjalanan pencairan dengan total Rp. 30.000.000,-

Menimbang bahwa terhadap uang sebesar Rp. 600.000.000,- berdasarkan kesepakatan awal untuk pembayaran sewa lahan, akan tetapi Saksi DIANA NUR FATIMAH memotong sebesar Rp. 300.000.000,- yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan Pelatihan, namun pada kenyataannya pelatihan tersebut tidak pernah dilaksanakan, kemudian sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- untuk sewa lahan diserahkan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa saksi SANDI OCTA SUSILA pernah meminta uang kepada saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian terhadap permintaan tersebut, saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO melaporkannya kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO untuk menyerahkan uang tersebut melalui saksi BURHANUDIN sebesar Rp. 300.000.000,- dan kemudian saksi BURHANUDIN menyerahkan uang kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,- disimpan oleh saksi BURHANUDIN;

Menimbang bahwa Saksi DIANA NUR FATIMAH pada saat pelaksanaan pekerjaan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur pernah meminjam rekening BANK MANDIRI saksi DIMAS FAJAR ADRIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1270010616330, selain itu juga Saksi DIANA NUR FATIMAH menggunakan rekening Mandiri an. ERNI NINGSIH dengan Nomor Rekening : 1270011102181 melalui saksi RIZKI FREMEDIA yang merupakan suami dari ERNI NINGSIH dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi

Hal 271 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA NUR FATIMAH digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi DIANA NUR FATIMAH;

Menimbang bahwa setelah beberapa waktu pencairan Tahap I saksi SANDI OCTA SUSILA pernah menerima uang dari Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang dititipkan melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG secara tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA. Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN meminta kembali uang sebesar Rp.50.000.000.- yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa selain itu juga uang pencairan Tahap I yang dikuasai oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN dipergunakan untuk melakukan pembayaran Sewa Lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan Agro Edu Wisata yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas oleh Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara untuk membangun Skywalk **disewa** dari Saudara H. Daro dan Saksi H. Abdullah, sebesar Rp286.500.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus rupiah) yang diberikan kepada Saksi RIDHA FUJA ANDINA selaku ketua yayasan AGRO MUDA SEJAHTERA melalui Transfer sebesar Rp. 203.000.000,- pada Tanggal 12 September 2022 dari Rekening Bank Mandiri ERNI NINGSIH Nomor Rekening : 1270011102181 yang dikuasai oleh Saksi DIANA NUR FATIMAH ke rekening Saksi RIDHA FUJA ANDINA dan juga Tunai yang dibayarkan oleh Saksi MULYADI selaku ketua yayasan Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara rincian sebagai berikut:

No.	Kwitansi Tanggal	Yang Membayar	Yang Menerima	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	15 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
2	22 Sept 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Abdullah	sewa lahan untuk Agro Edu Wisata seluas 2900 m ² untuk 5 tahun	101.500.000 (Transfer dari Rekening Erni Ningsih)
3	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro)	H. Abdullah	uang tambahan sewa Agro Edu Wisata	63.500.000 (Tunai dari Andi Kurniawan)

Hal 272 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



		Politan Nusantara)			
4	Okt 2022	Mulyadi (Yayasan Jaya Agro Politan Nusantara)	H. Daro	ng tambahan sewa lahan untuk Arthala	20.000.000 (Trasnfer dari Rekening Andi Kurniawan)
Jumlah					286.500.000

Menimbang bahwa sekitar tahun 2022 saksi SANDI OCTA SUSILA bersama Terdakwa ANDI KURNIAWAN secara pribadi pernah bertemu dengan Sdr. Imam Taufik (Alm) melalui Saksi HARDJIANTO MICHAEL untuk membeli tanah/lahan yang berlokasi di Daerah Lojikelot Kab. Cianjur dengan kesepakatan harga kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap/cicil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui saksi SANDI OCTA SUSILA. Namun hingga saat ini jumlah yang telah dibayarkan oleh saksi SANDI OCTA SUSILA untuk lahan/tanah tersebut adalah sejumlah Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 05 Januari 2022 transfer dari Rekening BCA Digital milik Terdakwa ANDI KURNIAWAN SUSILA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 April 2022 setor tunai Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 29 April 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Pemuda Tani Cianjur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2022 transfer dari Rekening BRI Sinergi Tani Indonesia sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 29 Mei 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 06 September 2022 setor tunai Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 10 Oktober 2022 transfer dari Rekening Bank Mandiri Terdakwa ANDI KURNIAWAN Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 273 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang bahwa Pencairan Tahap II dari Kementerian Pertanian diterima masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian Atas arahan Saksi DIANA NUR FATIMAH melalui Saksi SANDI OCTA SUSILA agar memberitahukan kepada penerima manfaat untuk hadir pada pencairan Tahap II yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2022, pencairan tersebut juga dihadiri oleh saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, Terdakwa ANDI KURNIAWAN,

Menimbang bahwa untuk pencairan tahap II dengan total senilai **Rp. 4.034.400.000,-** (empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk pencairan yang dilakukan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di Jakarta sebesar Rp2.388.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil secara tunai kemudian langsung ambil oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi KURNIAWAN melaporkan uang tersebut kepada saksi DIANA NUR FATIMA dan kemudian sisanya sekitar Rp1.788.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) disetor kembali ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370017655172 atas nama saksi ARI WICAKSANA, sedangkan pencairan yang dilakukan di Bank BNI Cianjur sebesar Rp1.066.000.000,- (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) dimasukkan ke rekening Sdr. Adit (anak saksi DARYONO) setelah itu disetorkan kembali seluruhnya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1438691775 an. saksi ARI WICAKSANA, sehingga total pencairan Tahap I yang masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi ARI WICAKSANA adalah sejumlah Rp. **2.854.000.000,-** (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa total yang dikelola oleh saksi ARI WICAKSANA pada pencairan Tahap I sebesar **Rp. 7.415.500.000,-** dan Tahap II sebesar **Rp. 2.854.000.000,-** sehingga totalnya adalah sebesar **Rp. 10.269.500.000** (sepuluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada pencairan Tahap II Terdakwa ANDI KURNIAWAN juga menitipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk transport masing masing penerima manfaat sebesar Rp2.000.000,- untuk 5 kelompok penerima manfaat yang melakukan pencairan di Bank Mandiri Kementerian Pertanian di

Hal 274 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Kemudian Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO juga pernah menipkan uang kepada saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 kelompok penerima manfaat sehingga masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,-

Menimbang bahwa dikarenakan pengerjaan proyek belum dapat diselesaikan dikarenakan Anggaran sudah Habis sehingga sekitar bulan Februari – April Tahun 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar **Rp. 754.110.000** (tujuh puluh lima empat ratus juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 April 2023 setor tunai dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 77.000.000,-**
- Pada tanggal 18 April 2023 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 35.000.000,-**
- Pada tanggal 20 April 2022 dana masuk dari Saudara Putranto sebesar **Rp. 18.110.000,-**
- Pada tanggal 24 April 2022 dana masuk dari Saudara Ari Wicaksana sebesar **Rp. 10.000.000,-**
- Pada tanggal 16 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Saudara Bambang sebesar **Rp. 200.000.000,-** (pengembalian peminjaman Saudara Bambang);
- Pada tanggal 18 Februari 2023 ada dana masuk dari rekening Bambang sebesar **Rp. 14.000.000,-** (pengembalian biaya admin Saksi BAMBANG WIDIASMORO);
- Pada tanggal 18 Maret 2023 ada dana masuk sebesar **Rp. 400.000.000,-** (tambahan dana dari Saksi BAMBANG WIDIASMORO).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Dr. FAHRURRAZI, M.Si. yang merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP RI) tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

- Sebagaimana diatur pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan oleh Yayasan tidak memenuhi kriteria Swakelola Tipe IV, namun swakelola Tipe III.

Hal 275 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kondisi Tim teknis dari dinas yang dibentuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi CPCL (calon penerima calon lokasi) penerima manfaat akan tetapi tim teknis tidak melaksanakan fungsi tersebut karena tim teknis tersebut dibentuk setelah adanya calon penerima dan calon lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022. Hal ini juga bertentangan pula dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Adanya kondisi penerima manfaat tidak melaksanakan kegiatan tersebut melainkan bekerjasama dengan pihak lain yaitu Pihak ke-3 (Tim Ahli) yang diketahui oleh pihak kementerian yang tim ahli yang mengerjakan kegiatan tersebut serta pihak ke-3 tersebut merupakan perorangan yang terpisah dengan Penerima Manfaat serta sertifikasi konstruksi yang sudah tidak aktif yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara Tim Ahli dengan Penerima Manfaat, tidak sesuai dengan ketentuan 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Terkait penerima manfaat sama sekali tidak mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dimana penerima manfaat hanya diperbantukan untuk pekerjaan kasar (kuli) pada kegiatan tersebut, hal ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya swakelola 1.3 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
- Terkait penerima manfaat dan tim teknis tidak pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 dimana tandatangan pada dokumen tersebut dipalsukan namun uang pencairan tahap 2 tetap dicairkan serta laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tidak sesuai/palsu, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Sebagaimana diatur pada pada angka 1.5.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, bahwa Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat:

Hal 276 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan.

- Secara umum diatur pada Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV, bahwa dalam tahapan persiapan swakelola, PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam Penetapan Penyelenggara Swakelola, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab

Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola Tipe IV.

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau

Hal 277 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Dalam tahapan pelaksanaan, Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Setelah selesai sesuai kontrak, Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
 - d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam Swakelola Tipe IV, sesuai dengan ketentuan Angka 6.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, **bahwa Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.**
 - Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:

Hal 278 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 terkait prinsip pengadaan
- Pasal 7 terkait etika pengadaan
- Pasal 16 terkait tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola
- Pasal 47 terkait pelaksanaan swakelola
- Pasal 48 terkait pembayaran swakelola
- Pasal 49 terkait pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola
- Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik yang terpasang pada pekerjaan konstruksi Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor : B/8036/PL.1/HK.06.00/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Agro Edu Wisata di kecamatan Cipanas maupun di kecamatan Warung Kondang **Tidak dilakukannya pengujian tanah terlebih dahulu** oleh pihak pelaksana pekerjaan untuk menentukan letak tanah dan jenis pondasi yang sesuai sebagai dudukan bangunan, Campuran beton yang terpasang pada bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian awal untuk menentukan perencanaan campuran beton (concrete mix design) terlebih dahulu, tidak dilakukannya pengujian mutu beton** untuk semua beton terpasang oleh pelaksana pekerjaan dan tidak ada hasil pengujian mutu betonnya, Terhadap Besi tulangan dan besi wiremesh yang terpasang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dimana **tidak dilakukannya pengujian untuk menentukan kekuatan tarik bahan terlebih dahulu dan tidak ada hasil pengujian mutu besinya** dan Kemiringan jalan untuk pejalan kaki pada bangunan dimana kemiringan jalan terpasang yang ada adalah antara 15 – 23% dan sangat curam

Hal 279 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- ❖ Dari kajian teknis di atas, maka untuk bangunan Sky-Walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan Sky-Walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warungkondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progres pekerjaan (*total loss*).
- ❖ Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warungkondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp8.864.651.194,55** (delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah). Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil **pemeriksaan dan kajian Teknis** dengan hasil sebagai berikut:

- Dari kajian teknis diatas, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata di Kec. Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata di Kec. Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- Dari hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan terhadap Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang, maka diperoleh total selisih biaya pekerjaan kuran/tidak sesuai (-) dengan nilai sebesar **Rp 8.864.651.194,55,-** (Delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bobot pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) adalah sebesar **-65,95%** diperoleh berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan (MC-100).

Dengan **kesimpulan Hasil pemeriksaan fisik dan kajian teknis** yaitu:

Hal 280 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dari pemeriksaan fisik dan kajian teknis yang dilakukan pada Program Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata yang terletak di daerah Kec. Cipanas dan Kec. Warung Kondang terhadap kuantitas dan kualitas item pekerjaan sampai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan bobot pekerjaan yang sesuai dikerjakan berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan terhadap kontrak pekerjaan adalah sebesar **34,05%**.
- ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan teknis diatas, maka untuk semua pekerjaan kurang/tidak sesuai (-) sebesar **-65,95%** tidak semestinya dibayarkan karena tidak terpasang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan kontrak pekerjaan.
- ❖ Dari kajian teknis terhadap pekerjaan yang ada, maka untuk bangunan sky-walk yang ada pada Artala Agro Edu Wisata Cipanas dan bangunan sky-walk pada Shmala Agro Edu Wisata Warung Kondang tidak dapat dipakai karena tidak memenuhi syarat teknis dan dikategorikan tidak aman untuk digunakan, sehingga kedua bangunan tersebut diatas adalah gagal konstruksi dan tidak dihitung sebagai progress pekerjaan (*total loss*).
- ❖ *Total loss* juga dikenal sebagai kerugian total adalah istilah untuk kondisi suatu bangunan dimana adanya kegagalan atau kerusakan secara keseluruhan, tidak dapat diperbaiki secara menyeluruh dan kerugian yang ada tidak dapat dikembalikan. Total loss pada bangunan adalah kerugian total yang terjadi ketika bangunan tidak dapat digunakan. Total loss juga bisa merujuk pada kerugian negara yang terjadi akibat gagalnya suatu proyek.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 Yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah senilai **Rp8.871.251.194,55** (**delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh**

Hal 281 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah)
dengan uraian sebagai berikut:

1	Anggaran Bantuan yang diterima 7 Penerima manfaat	13.448.000.000,00	
	Nilai RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	(-)
	Selisih nilai uang tidak dapat dipertanggungjawabkan		6.600.000,00
2	Realisasi RUKK disusun Tim Ahli	13.441.400.000,00	
	Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi	4.576.748.805,45	(-)
	Selisih Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi		(+)
			8.864.651.194,55
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.871.251.194,55	

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN Bersama-sama dengan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Cianjur, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yakni:

1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal 282 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Pasal 47 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Angka 6 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur terkait proses Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV
8. Angka 1 Norma pada Bab II Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022
9. Angka 4 Penerima Bantuan pada Bab III Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 23.1/Kpts/Rc.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Tim Pelaksana Kegiatan, bersama-sama dengan saksi SANDI OCTA SUSILA selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Parahyangan, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO selaku Tim Ahli dan saksi NUR FATIMAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp8.871.251.194,55 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah);**

Menimbang bahwa Saksi SANDI OCTA SUSILA mendapatkan uang yang berasal dari fee proyek Pencairan Tahap I yang dikelola oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yaitu sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN melalui asisten/ajudan Saksi SANDI OCTA SUSILA yaitu Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG.

Hal 283 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Kemudian terdapat 2 (dua) kali transfer ke rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN memberikan uang sebagai penggantian uang milik Saksi SANDI OCTA SUSILA yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelian tanah di wilayah Lojikolot milik Sdr. Imam Taufik (Alm) sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima dan dinikmati oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA sebesar Rp. 781.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Total
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila Melalui saksi Asep Ruhyat Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 400.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila melalui Transfer ke Rekening Saksi Sandi Octa Susila	Rp. 496.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi Sandi Octa Susila Melalui Transfer	Rp. 556.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi Sandi Octa Susila untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	781.000.000
Total yang dinikmati Saksi Sandi Octa Susila		Rp. 781.000.000

Menimbang bahwa Total Anggaran Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.448.000.000,00 terhadap nilai yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang berasal dari fee pencairan Tahap I sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan fee tahap II sebesar Rp. 600.000.000,00 dengan total Rp. 1.900.000.000,00 yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp. 781.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan juga terdapat uang Sebesar Rp. 190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta) yang diserahkan kepada saksi BURHANUDIN yang dipergunakan untuk Saksi Diana Nur Fatimah sehingga terdapat selisih



sebesar Rp 929.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN pada proses persidangan melakukan penitipan uang yang akan digunakan untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Rekening RPL Kejari Cianjur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa SANDI OCTA SUSILA selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, yang pendanaannya bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2022 yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK: 1795.RBK.001.052.B. 526312.RM dengan PAGU ANGGARAN dalam DIPA Ditjen PSP yaitu sebesar Rp. 66.800.000.000 namun untuk kegiatan Bantuan Pemerintah khusus untuk Wilayah Kabupaten Cianjur adalah sebesar Rp. 13.448.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Hal 285 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 17.15/Kpts/OT.050/B/KPA/01/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dalam Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022. Menimbang bahwa hasil pertemuan tersebut disepakati anggaran Rp13.448.000.000 (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;

Menimbang bahwa sebelum pelaksanaan Proyek Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK bersama-sama dengan Saksi SANDI OCTA SUSILA, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli, Saksi BAMBANG WIDIASMORO dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN melakukan pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Sulawesi di Jakarta pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada waktu tertentu dalam tahun 2022, yang dalam pertemuan tersebut membahas terkait fee yang akan diberikan dalam kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022;

Menimbang bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat kesepakatan dari anggaran Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata sejumlah Rp13.448.000.000,- (tiga belas miliar Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO selaku Tim Ahli yang akan Melaksanakan Pekerjaan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur yang nantinya dipotong Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Lahan dan kemudian sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan pada saat pencairan Tahap I dan Tahap II kepada Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK;

Hal 286 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang bahwa rincian aliran dana yang telah di nikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ANDI KURNIAWAN telah menerima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pada Pencairan Tahap I dan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada Pencairan Tahap II yang merupakan Fee proyek sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN adalah sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk Fee Tahap I sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	SISA SALDO (Rp. 1.300.000.000)
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui saksi ASEP RUHYAT Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 900.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Transfer ke Rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA	Rp. 804.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui Transfer	Rp. 744.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp. 519.000.000
Rp. 100.000.000	Di gunakan untuk pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp.419.000.000
Rp. 135.000.000	Di gunakan untuk pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp. 284.000.000
Rp. 50.000.000	Digunakan Untuk Operasional Terdakwa ANDI KURNIAWAN	Rp.234.000.000
Rp. 30.000.000	Diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk biaya Operasional Pencairan Tahap I	Rp. 204.000.000
Rp. 190.000.000	Diserahkan kepada Saksi BURHANUDIN	Rp. 14.000.000
Rp. 10.000.000	Dipergunakan untuk Operasional	Rp. 4.000.000
uang sisa yang berada di Terdakwa ANDI KURNIAWAN		Rp. 4.000.000

- Kemudian dari total uang sebesar Rp. 1.300.000.000.00 tersebut Terdakwa ANDI KURNIAWAN memberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp.781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai	Keterangan	Total
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui saksi ASEP RUHYAT Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 400.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Transfer ke Rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA	Rp. 496.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui Transfer	Rp. 556.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	781.000.000
Total yang dinikmati oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA		Rp. 781.000.000

Hal 287 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Sehingga dari Total anggaran sebesar Rp. 13.448.000.000,00 terhadap nilai yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang berasal dari fee pencairan Tahap I sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan fee tahap II sebesar Rp. 600.000.000,00 dengan total Rp. 1.900.000.000,00 yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp. 781.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan juga terdapat uang Sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta) yang diserahkan kepada saksi BURHANUDIN yang dipergunakan untuk Saksi Diana Nur Fatimah sehingga terdapat selisih sebesar Rp 929.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN pada proses persidangan melakukan penitipan uang kepada Penuntut Umum yang akan digunakan untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Rekening RPL Kejari Cianjur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN telah memperoleh uang dari kegiatan pembangunan Agro Edu Wisata di Wilayah Cianjur dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, hal ini dapat dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diana Nur Fatimah, saksi Andi Kurniawan, saksi Daryono dan saksi Putranto Budi Cahyono adalah sejumlah **Rp.8.864.651.194,55** (*delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*) dan sekalipun Terdakwa tidak kelihatan hidup mewah, namun dari segi Tindakan dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 4.Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya

Hal 288 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini

Hal 289 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025, Hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber Dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp.8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur tidak sesuai dengan nilai RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disusun Tim Ahli dan akibat terjadinya selisih konstruksi pembangunan sesuai Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. SYAHRIL, BSCE., MT., IPU dari Politeknik Negeri Bandung, sebagaimana disebutkan dalam unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, yaitu nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan RUKK adalah sebesar Rp.8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut, terjadinya kerugian keuangan Negara dalam proyek pembangunan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur, karena ketidaksesuaian antara RUKK dengan bangunan yang dikerjakan;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN berdasarkan fakta persidangan telah menerima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar

Hal 290 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



tiga ratus juta rupiah) pada Pencairan Tahap I dan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada Pencairan Tahap II yang merupakan Fee proyek sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN adalah sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk Fee Tahap I sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	SISA SALDO (Rp. 1.300.000.000)
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui saksi ASEP RUHYAT Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 900.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Transfer ke Rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA	Rp. 804.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui Transfer	Rp. 744.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp. 519.000.000
Rp. 100.000.000	Di gunakan untuk pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp. 419.000.000
Rp. 135.000.000	Di gunakan untuk pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	Rp. 284.000.000
Rp. 50.000.000	Digunakan Untuk Operasional Terdakwa ANDI KURNIAWAN	Rp. 234.000.000
Rp. 30.000.000	Diberikan kepada Penerima Manfaat melalui Saksi ASEP RUHIYAT Alias AANG untuk biaya Operasional Pencairan Tahap I	Rp. 204.000.000
Rp. 190.000.000	Diserahkan kepada Saksi BURHANUDIN	Rp. 14.000.000
Rp. 10.000.000	Dipergunakan untuk Operasional	Rp. 4.000.000
uang sisa yang berada di Terdakwa ANDI KURNIAWAN		Rp. 4.000.000

Menimbang bahwa dari total uang yang diterima Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 1.300.000.000,00 tersebut Terdakwa ANDI KURNIAWAN memberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp. 781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Total
Rp. 400.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui saksi ASEP RUHYAT Alias AANG yang dimasukkan kedalam Amplop	Rp. 400.000.000
Rp. 96.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA melalui Transfer ke Rekening Saksi SANDI OCTA SUSILA	Rp. 496.000.000
Rp. 60.000.000	Diserahkan untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA Melalui Transfer	Rp. 556.000.000
Rp. 225.000.000	Diserahkan Untuk Saksi SANDI OCTA SUSILA untuk Pengganti Pembayaran Pembelian Tanah di Lojikolot	781.000.000
Total yang dinikmati oleh Saksi SANDI OCTA SUSILA		Rp. 781.000.000

Menimbang bahwa dari jumlah Rp. 13.448.000.000,00 Total anggaran proyek pembangunan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur, yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang berasal dari fee pencairan Tahap I sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan fee tahap II sebesar Rp. 600.000.000 dengan total Rp. 1.900.000.000,00 yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang diberikan kepada Saksi SANDI OCTA SUSILA Sebesar Rp. 781.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan juga terdapat uang Sebesar Rp. 190.000.000,00 (serratus Sembilan puluh juta) yang



diserahkan kepada saksi BURHANUDIN yang dipergunakan untuk Saksi Diana Nur Fatimah sehingga terdapat selisih sebesar Rp 929.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ANDI KURNIAWAN pada proses persidangan melakukan penitipan uang yang akan digunakan untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Rekening RPL Kejari Cianjur;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Cianjur Sebesar Rp 8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*) dan setelah dilakukan perhitungan terhadap masing-masing uang yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN, Saksi DIANA NUR FATIMAH, Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, serta Saksi SANDI OCTA SUSILA dengan Rincian Sebagai Berikut :

No.	Nama	Yang Dinikmati
1.	PUTRANTO BUDI CAHYONO	Rp. 621.095.693
2.	DARYONO	Rp. 901.679.006
3.	SANDI OCTA SUSILA	Rp. 781.000.000
4.	ANDI KURNIAWAN	Rp. 929.000.000
	TOTAL	Rp. 3.232.774.699

Menimbang bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp 8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*) dikurangi dengan yang dinikmati oleh saksi Diana Nur Fatimah, saksi Putranto Budi Cahyono, saksi Daryono, dan saksi Andi Octa Susila, maka yang dinikmati Terdakwa ANDI KURNIAWAN dan yang harus dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 929.000.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan terdakwa selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, dengan demikian maka

Hal 292 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Unsur: "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima rupiah*) sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Cianjur Nomor: 700.1.2.1/LHPKKN-11-INSPT/2025 tanggal 03 Februari 2025, atas Program Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Hal 293 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang bahwa sesuai Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian dengan masing-masing penerima manfaat bahwa para penerima manfaat sanggup melaksanakan pekerjaan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama yaitu tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, sehingga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Akan tetapi penyelesaian pembangunan AGRO EDU WISATA di wilayah kabupaten Cianjur baru dapat diselesaikan oleh Sekira bulan April Tahun 2023. Namun, terhadap Pencairan Tahap II sebesar 30% tetap dilaksanakan walaupun diketahui bahwa progres pekerjaan belum selesai 100%;

Menimbang bahwa Tim Teknis Kegiatan tidak melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata di Kabupaten Cianjur baik Kegiatan di Kec. Cipanas maupun di Kec. Warungkondang namun tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas permintaan Saksi DIANA NUR FATIMAH dan ditandatangani oleh Tim Teknis Kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
1	28-02-2023	521.12/1362.1/PSPLUH	Yayasan Agro Muda Sejahtera	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
2	28-02-2023	521.12/1362.2/PSPLUH	Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
3	28-02-2023	900/1362.10/PSP.LUH	Yayasan Lembah Giri Kencana	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
4	28-02-2023	900/1362.9/PSP.LUH	Yayasan Taruna Agro Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
5	28-02-2023	900/1377.8/PSP.WH	Yayasan Taruna Tani Pangrango Cianjur	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-
6	28-02-2023	900/1377.5/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-

Hal 294 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



No.	Tanggal	Nomor Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Penerima Manfaat yg Menyerahkan Hasil Pekerjaan	Keterangan
7	28-02-2023	900/1362.9/PSPLUH	UPKK Mitra Tani Parahyangan II	- Bukti pengeluaran dana senilai Rp - unit bangunan fisik senilai Rp - Sisa dana Rp0,-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pada saat sebelum keluarnya anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan AGRO EDUWISATA Dikabupaten Cianjur, Saksi DIANA NUR FATIMAH selaku PPK untuk Menetapkan Tim ahli Saksi Putranto Budi Cahyono yang membuat Gambar Desain dan Saksi Daryono yang akan Mengerjakan Proyek Agro Eduwisata padahal diketahuinya Mekanisme Pengadaan Menggunakan SWAKELOLA TIPE IV tanpa adanya Penyedia yang mengerjakan, kemudian adanya peran saksi SANDI OCTA SUSILA yang membantu untuk mengkordinir atau membentuk Yayasan sebagai CALON PENERIMA MANFAAT serta membantu mengurus menyelesaikan Lokasi yang akan dibangun sebagai Lokasi Proyek berjalan, serta Terdakwa ANDI KURNIAWAN yang melakukan pengelolaan *Uang Fee* yang didapatkan dari tim Ahli, sehingga terdapat Masing-Masing Peran dari Saksi DIANA NUR FATIMAH dan Saksi PUTRANTO BUDI CAHYONO, Saksi DARYONO, saksi SANDI OCTA SUSILA dan Terdakwa ANDI KURNIAWAN dalam Persengkongkolan atau Pemufakatan Jahat untuk memperoleh Keuntungan pribadi dari kegiatan proyek agro eduwisata diwilayah Kab. Cianjur Tahun 2022. Sehingga sudah sepatutnya di pandang sebagai Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Sandi Octa Susila, saksi Putranto Budi Cahyono, saksi Daryono, dan saksi Diana Nur Fatimah (Berkas perkaranya terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa, yaitu sebagai pelaku atau yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, dengan demikian unsur: “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal 295 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diana Nur Fatimah, saksi Putranto Budi Cahyono dan saksi Daryono, serta saksi Sandi Octa Susila, karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, maka uang pengganti tersebut haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan salah seorang pelakunya adalah Terdakwa ANDI KURNIAWAN, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat "bahwa Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E., secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan, Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E., dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair";

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 296 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dengan seadil adilnya sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ANDI KURNIAWAN yaitu sejumlah Rp.8.871.251.194,55 (*delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh lima rupiah*), dari kerugian keuangan negara tersebut yang dinikmati Terdakwa adalah sejumlah Rp. 929.000.000 (*sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah*), dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2c) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, kerugian negara atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diana Nur Fatimah, saksi Putranto Budi Cahyono, saksi Daryono, dan saksi Sandi Octa Susila termasuk kategori sedang, dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan Terdakwa sebahagian yaitu sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), maka kerugian negara yang harus dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.639.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) namun penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian negara sebahagian maupun seluruhnya tidak menghapuskan proses pidana terhadap pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaku korupsi akan bebas dari jerat hukum hanya karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan Terdakwa sebahagian yaitu sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), maka kerugian negara yang harus dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.639.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian negara sebahagian maupun seluruhnya tidak menghapuskan proses pidana terhadap pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 297 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaku korupsi akan bebas dari jerat hukum hanya karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian kerugian negara sejumlah Rp.929.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), maka kerugian negara yang belum dikembalikan Terdakwa yaitu sejumlah Rp.639.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang dialami negara dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa

Hal 298 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Cianjur

Hal 299 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



- Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 929.000.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dan belum mengembalikan seluruhnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian negara yaitu sejumlah . Rp.290.000.0000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.639.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam

Hal 300 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.488.500.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan dan UPPK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
 2. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 4.352.600.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli);
 3. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 1 70% sejumlah Rp. 2.572.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);
 4. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.066.500.000.- UPPK Mitra Tani Parahyangan dan UPPK Mitra Tani Parahyangan 2 (Asli);
 5. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.102.500.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera dan Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara (Asli);
 6. 1 (satu) Bundle Dokumen BANPEM Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun 2022 Tahap 2 30% sejumlah Rp. 1.865.400.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur, Yayasan Lembah Giri Kencana, dan Yayasan Taruna Tani Pangrango (Asli).
 7. 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tahap I tanggal 07 Desember 2022 UPPK Mitra Tani Parahyangan,

Hal 301 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Koordinator Enang Supriadi Bin Sabki.(Copy)

8. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Nov 2022-30 Nov 2022) Asli;
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Dec 2022-31 Dec 2022) Asli;
10. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Jan 2023-31 Jan 2023) Asli;
11. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Feb 2023-28 Feb 2023) Asli;
12. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Mar 2023-31 Mar 2023) Asli;
13. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
14. 1 (satu) bundle Rekening Koran Mandiri Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Sep 2022-30 Sep 2022) Asli;
16. 1 (satu) bundle Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Okt 2022-31 Mar 2023) Asli;
17. 4 (empat) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA (Periode 01 Apr 2023-30 Apr 2023) Asli;
18. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.094.000.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan 2 (asli).
19. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp. 1.521.000.000.- Yayasan Agro Muda Sejahtera. (asli).
20. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.154.000.000.- Yayasan Jaya Agropolitan Nusantara. (asli)
21. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.461.000.000.- UPKK Mitra Tani Parahyangan.(asli)
22. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.1.799.000.000.- Yayasan Taruna Tani Pangrango.(Asli)
23. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.384.000.000.- Yayasan lembah Giri Kencana. (asli)
24. 1 (satu) bundle Pengembangan Agro Eduwisata nilai SPKS Rp.2.035.000.000.- Yayasan Taruna Agro Cianjur. (asli)
25. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Nilai SPKS : Rp. 1.521.000.000 Yayasan Agro Muda Sejahtera (asli).

Hal 302 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.154.000.000 Yayasan Jaya Agropolitan
Nusantara (asli).
27. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.461.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan (asli).
28. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 1.094.000.000 UPKK Mitra Tani Parahyangan 2
(asli).
29. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 1.799.000.000 Yayasan Taruna Tani Pangrango
(asli).
30. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp. 2.384.000.000 Yayasan Lembah Giri Kencana
(asli).
31. 1 (satu) bundel Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata
Nilai SPKS : Rp 2.035.000.000 Yayasan Taruna Agro Cianjur (asli)
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Atas Nama ARI WICAKSANA
(Periode 01 May 2023-31 May 2023) Asli.
33. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas
nama Daryono nomor rekening 2001065340502 (Asli)
34. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama
Daryono nomor rekening 1191985180 (Asli)
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja atas nama Daryono tanggal 09
November 2022 atas nama Daryono kepada Gamal Firdaus (Asli)
36. 1 (satu) bundle Daftar Absensi Pekerja Cipanas dan
Warungkondang (Asli)
37. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian material yayasan
Warungkondang (Asli)
38. 1 (satu) bundel kwitansi dan nota pembelian materian yayasan
Cipanas (Asli)
39. 1 (satu) bundel lembar perhitungan kegiatan pengembangan Agro
Eduwisata Yayasan Warungkondang & Yayasan Cipanas (Copy)
40. 1 (satu) bundel Nota & Kwitansi Pembelian dengan jumlah total Rp.
5.558.373.698 (lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga
ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)
dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022,
desember 2022, januari 2023, februari 2023, maret 2023, dan print

Hal 303 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out nota dan kwitansi pembelian dari bulan september 2022, oktober 2022, november 2022, desember 2022, january 2023, dan februari 2023 (Asli)

41. 1 (satu) bundel kwitansi dengan jumlah total Rp. 1.119.994.894 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) (Asli).
42. 1 (satu) bundle dokumen CCO yang ditanda tangani oleh penerima manfaat (Asli).
43. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 05.01/SP/VIII/2022 atas nama Sherly Pratama Teja kepada Putranto Bc (Asli)
44. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 03.01/SP/VIII/2022 atas nama Aman Saeful Rahman kepada Putranto Bc (Asli)
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 07.01/SP/VIII/2022 atas nama Ade Suryana kepada Putranto Bc (Asli)
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 05.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
47. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 03.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 04.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
49. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 02.01/SP/VIII/2022 atas nama Mulyadi kepada Putranto Bc (Asli)
50. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 01.01/SP/VIII/2022 atas nama Ridha Fuja Andina, S.Sp kepada Putranto Bc (Asli)
51. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 003.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
52. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 002.01/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
53. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Agro Edu Wisata Nomor : 002.02/BAHP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 (Asli)
54. 2 (dua) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Penggunaan

Hal 304 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Skywalk (Asli)
55. 2 (dua) bundel Perhitungan Gelagar Skywalk Agropolitan Cipanas (Asli)
56. 1 (satu) bundel Review awal pengembangan Agrowisata Mitra tani Parahyangan Cianjur/Abdeling Cianjur (Asli)
57. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
58. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 16/KPTS/KU.010/B/KPA/04/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
60. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 21/KPTS/KU.010/B/KPA/06/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
61. Pertanian Nomor 24/KPTS/KU.010/B/KPA/07/2022 Tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)

Hal 305 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



62. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27/KPTS/KU.010/B/KPA/08/2022 Tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
63. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/KU.010/B/KPA/09/2022 Tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (Asli)
64. 1 (satu) Lembar Kepututusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 151/Kpts/KP.230/B.1/2/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)
65. 1 (satu) Lembar Kepututusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian Nomor : 69/Kpts/KP.240/B/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nama DIANA NUR FATIMAH. (Copy legalisir)
66. 1 (satu) akun Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Username: yohansyah@pertanian.go.id Pasword: !Lapor123 (Asli)
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy).
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
69. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 127004523344 a.n. Diana Nur Fatima Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
70. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270010616330 a.n. Dimas Fajar Adriansyah Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
71. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181 a.n.

Hal 306 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2022
(Copy).

72. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011102181 a.n.
Erni Ningsih Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2023
(Copy).

73. 1 (satu) bundle Print Out Screen Shot Chat DIANA NUR FATIMAH
(Copy).

74. 1 (satu) bundle Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Nomor 17.15/KPTS/OT.050/B/01/2022 Tentang Tim
Pelaksana Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian
Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022
(Copy).

75. 1 (satu) bundle Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Jalan Pertanian Nomor 271551/Kpts/PPK
10/REG/07/2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan
Pemerintah Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu
Wisata Di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2022 (Copy).

76. 1 (satu) bundle Rincian Daftar Isian Pagu Anggaran Tahun 2022
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2022 (Copy).

77. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Nomor 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis
(Juknis) Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian
Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 (Copy).

78. 1 (satu) bundle Keputusan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Nomor 21/Kpts/RC.210/B/02/2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis)
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Copy).

79. 1 (satu) bundle Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III
(Persero) Nomor DIR/PER/15/2021 Tentang Standar Operasional
Prosedur Kerja Sama Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di
Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (Copy).

80. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Perkebunan
Nusantara VIII dan CV. Taruna Agro Lestari Tentang Pemanfaatan
Lahan Untuk Pembangunan dan Pengembangan Agroeduwisata
"Skywalk View Cianjur" Di kebun Gedeh Nusantara VIII (Copy)

Hal 307 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Cianjur Nomor 30/Kep.286-BKAD/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Yayasan Agro Muda Sejahtera Kabupaten Cianjur (Copy).
82. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) (Copy).
83. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H Abdullah Kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
84. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Pengguna Tanah dari H. Daro kepada Mulyadi tanggal 25 Juli 2022 (Copy).
85. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan dari HUDIANTO HUSADA Kepada SANDI OCTA SUSILA Tanggal 3 Agustus 2022 (Copy).
86. 1 (satu) bundle Buku Tanah Hak Milik No. 11738 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Nyoya Diana Nur Fatimah (Copy).
87. 1 (satu) lembar data uang deposite tanah Warung Kondang. (Copy)
88. 1 (satu) bukti transfer pada tanggal 05/01/2022 dari BCA Digital Sandi kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
89. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/04/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). (Copy).
90. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 29/04/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy),
91. 1 (satu) bukti lembar transfer pada tanggal 30/04/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (Copy)
92. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 04/05/2022 dari Pemuda Tani Cianjur kepada Iman Taufik sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). (Copy)
93. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 09/05/2022 dari Sinergi Tani Indonesia kepada Iman Taufik sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). (Copy)
94. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 25/05/2022 dari Andi

Hal 308 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah). (Copy).
95. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 06/09/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (Copy).
96. 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 10/10/2022 dari Andi Kurniawan kepada Iman Taufik sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). (Copy).
97. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode September 2022 (Copy)
98. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BRI atas nama Ridha Fuja Andina No. Rekening: 0517001032982500 Periode Januari 2023 (Copy)
99. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy).
100. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740096677000 a.n. Andi Kurniawan Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy).
101. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl. Warung Sila (Kabarez Resident No. 10) RT. 002/RW. 004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
102. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01443 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta NIB 09020906 15633 (Copy);
103. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 27/2023 Tanggal 13 Februari 2023 dari Pihak Penjual Tuan Ali Akbar Bahris kepada Pihak Pembeli Tuan Andi Kurniawan (Copy).
104. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 04.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Wahyu (Asli)
105. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor 06.01/SP/VIII/2022 Atas Nama Enang Supriadi BinSabki (Asli)
106. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode September 2022 s/d Desember 2022 (Copy).
107. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek 8730244411 Atas Nama Putranto Budi Cahyono Periode Januari 2023 s/d Mei 2023 (Copy).

Hal 309 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundle Kegiatan Pengembangan Agroeduwisata AS BUILD DRAWING (ABD) Desa Padakati Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur.(Copy)
109. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata ARTALA, Cipanas. (Copy)
110. 1 (satu) bundle Program Pembangunan Agroeduwisata SHAMALA, Warung Kondang. (Copy)
111. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2022 (Copy)
112. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Tahapan BCA Atas Nama ASEP RUHYAT No. Rek : 1831368921 Periode Januari s.d Desember 2023 (Copy)
113. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1316 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : SANDI OCTA SUSILA . (Copy)
114. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1317 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
115. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1393 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak SANDI OCTA SUSILA. (Copy)
116. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik No.1311 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur nama pemegang hak : YANDI SEPTIADI, SANDI OCTA SUSILA, RAIKI AUGRAH ILLAHI, DEDE PRI NURLELA
117. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092 a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy);
118. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820010131092 a.n. Sandi Octa Susila Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Copy);
119. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992 a.n. PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 (Copy);
120. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1820022889992 a.n. PT. Sinergi Tani Indonesia Periode Bulan Januari sampai dengan

Hal 310 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg



Desember 2023 (Copy

Nomor 1 s/d 120 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

121. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A15 5G Warna Hitam
122. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl. Warung Sila (Kabarez Resident No. 10) RT. 002/RW. 004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Nomor 121 s/d 122 Dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

123. Uang senilai Rp. 290.000.000 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

Digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa ANDI KURNIAWAN);

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H., selaku Hakim Ketua, CASMAYA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh DHANITYA PUTRA PRAWIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CASMAYA, S.H., M.H.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DAHLAN, S.H.

Hal 311 dari 311 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/Bdg